

ORDEN	ENTIDAD CONTRATANTE PUBLICA	DESCRIPCION/ITEM	MONTO ADJUDICADO S/	PROVEEDOR	CONSORCIADO	RUC DEL CONSORCIADO	% PARTICIPACION	MONTO LIQUIDADO SEGÚN PARTICIPACION
09	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY	MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA MZ. LL LOTE 01 AA.HH. ADITA ZANNIER DISTRITO DE SALAVERRY TRUJILLO LA LIBERTAD	453,561.58	CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.	CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.	20559959155	100%	S/ 457,668.46



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Aduana N° 250 -Salaverry - Perú - Telf. 437150 - 437632

CONTRATO N° 074-2018-MDS

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO EN LA MZ. LL LOTE 01 AA. HH. ADITA ZANNIER DE MURGIA, DISTRITO DE SALAVERRY, TRUJILLO, LA LIBERTAD".

Conste por el presente documento, el contrato de Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO EN LA MZ. LL LOTE 01 AA. HH. ADITA ZANNIER DE MURGIA, DISTRITO DE SALAVERRY, TRUJILLO, LA LIBERTAD", que celebra de una parte la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY**, en adelante **LA ENTIDAD**, con RUC N° 20165281617, con domicilio legal en la calle Aduana N° 250 – Distrito de Salaverry-Trujillo-La Libertad, representada por su Gerente Municipal CPC. KARIN ROCIO PEREZ LOYOLA DE DE LA CRUZ, identificado con DNI N° 38025725, y de otra parte la empresa **CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL SAC** con RUC N° 20559959155, con domicilio en la Mz. B Lote 8 Urb. Los Angeles – Chicago - Trujillo – La Libertad, debidamente representada por su Gerente General, Sr. VICTOR HUGO VILLARROEL AYESTAS, con DNI N° 18109318, según poder inscrito en la Partida N° 11235178, del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Trujillo, a quien en adelante se le denominará **"EL CONTRATISTA"** en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 18 de Junio del 2018, el Comité de Selección Otorgó la Buena Pro de la Adjudicación Simplificada N° 002-2018-MDS - Primera Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la obra denominada: **"MEJORAMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO EN LA MZ. LL LOTE 01 AA. HH. ADITA ZANNIER DE MURGIA, DISTRITO DE SALAVERRY, TRUJILLO, LA LIBERTAD"**, a nombre de la empresa **CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL SAC**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la ejecución de la Obra **"MEJORAMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO EN LA MZ. LL LOTE 01 AA. HH. ADITA ZANNIER DE MURGIA, DISTRITO DE SALAVERRY, TRUJILLO, LA LIBERTAD"**, a cargo de la empresa **CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL SAC**.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ **453,561.58 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO CON 58/100 SOLES)**, que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral, pagos a Entidades de Seguridad Social, SENCICO, costo de equipos, maquinaria, herramientas, materiales, fletes, seguros e impuestos; protección y mantenimiento de la obra durante el período de construcción y hasta la entrega de la misma, dirección técnica, gastos generales, utilidad, y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la obra hasta su total terminación y entrega.

La Cancelación se realizará mediante Transferencia en Cuenta Corriente Interbancaria (CCI) al **Banco Continental**; cuya Cuenta Interbancaria es la N° **011-246-000200350381-66**; Cuenta que corresponde a la empresa **CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL SAC**.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PLAZO

4.1. PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENO

El terreno o lugar donde se ejecutará la obra será entregado al contratista dentro de los siete (07) días siguientes a la firma del presente contrato.

4.2. INICIO Y TÉRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato, en un plazo de Noventa (90) días calendarios, contados a partir del día siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 152° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF.

El plazo sólo podrá ser ampliado en los casos contemplados en el artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Aduana N° 250 -Salaverry - Perú - Telf. 437150 - 437632

CLÁUSULA QUINTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SEXTA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: S/. 45,356.16 (CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 16/100 SOLES), a través de la retención que debe de efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, en forma prorrateada, con cargos a ser devueltos a la finalización del mismo.

CLÁUSULA SETIMA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD está facultada para ejecutar la garantía de fiel cumplimiento de contrato cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla.

CLÁUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA NOVENA: VALORIZACIONES

Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas de conformidad con lo establecido en el artículo 166° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO: LIQUIDACIÓN DE LA OBRA

La liquidación de la obra se sujetará a lo establecido en los artículos 179°, 180° y 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

El contratista declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40° de la Ley de Contrataciones del Estado y 146° de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (7) años, contados a partir de la conformidad de la recepción de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES

En caso de retraso injustificado de EL CONTRATISTA en la ejecución de la obra, aquél se hará acreedor a una penalidad por mora, por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o, si fuera necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto del Contrato}}{F \times \text{plazo en días}}$$

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Dónde:





F = 0.15

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Aduana N° 250 -Salaverry - Perú - Telf. 437150 - 437632

191

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el literal d) del inciso 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 135 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 136 y 177 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

El CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVO: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 146, 152, 168, 170, 177, 178, 179 y 180 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENO: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA.

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demanden esta formalidad.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Aduana N° 250 -Salaverry - Perú - Telf. 437150 - 437632

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: CALLE ADUANA N° 250 - DISTRITO DE SALAVERRY -PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: EN LA MZ. B LOTE 8 URB. LOS ÁNGELES - CHICAGO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnica y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en el Distrito de Salaverry a los Dos (2) días del Mes de Julio del año dos mil Dieciocho.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

 Mg CPC Karin Rocio Perez Loyola de De la Cruz
 GERENTE MUNICIPAL
LA ENTIDAD

CONTRATISTAS GENERALES NINIEL S.A.C.
 RUC: 20559959165

 Victor Hugo Villanovi Ayesta
EL CONTRATISTA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Aduana N° 250 -Salaverry - Perú - Telf. 437150 - 437632

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

Obra : "MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA MZA. LL LOTE 01 AA HH ADITA ZANNIER DE MURGA DISTRITO DE SALAVERRY TRUJILLO LA LIBERTAD"

Ubicación : Distrito : SALAVERRY
: Provincia : TRUJILLO
: Departamento : LA LIBERTAD

Modalidad : ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2018-MDS

Contratista : CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL SAC.

Propietario : Municipalidad Distrital de Salaverry

Supervisor : Ing. LUIS ALBERTO CARRANZA

Residente : Ing. JUAN LUIS MORENO ALVA

Entrega de terreno : 04 de Julio del 2,018

Valor Referencial : S/. 453,561.58 Nuevos Soles

Monto Contratado : S/. 453,561.58 Nuevos Soles

Monto Adicional de Obra : S/. 0.00 Nuevos Soles

Monto Deductivo de Obra : S/. 0.00 Nuevos Soles

Plazo de Ejecución : 90 Días calendario

Ampliación de Plazo : No Hubo

Inicio Contractual De Obra : 05 de Julio del 2,018

Término Contractual De Obra : 02 de Octubre del 2,018

Término Real De Obra : 29 de Septiembre del 2,018

En el Distrito de Salaverry, Provincia de Trujillo; siendo las 08:30 am. del día 12 de Septiembre del 2018, se constituyeron en el lugar de la Obra, el Comité de Recepción de Obras nombrado mediante Resolución de Alcaldía, la que está conformada por:

LUIS A. PAREDES CARRANZA
ING CIVIL
R. CIP. 75009

Juan Luis Moreno Alva
ING° CIVIL
R. CIP. 66295

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY
Ing. Romy Aracely Loza Montoya
JEFE DE LA DIVISION DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Aduana N° 250 -Salaverry - Perú - Telf. 437150 - 437632

- ING. ROMY ARACELLY LOZA MONTOYA
DIVISIÓN DE OBRAS, ESTUDIO Y PROYECTOS
(Presidente)
- ING. LUIS ALBERTO PAREDES CARRANZA
SUPERVISOR DE OBRA
(Miembro)
- ECON. DEISSY ROSMERY RONCAL DIAZ
JEFE DE LOGÍSTICA
(Miembro)
- ING. JUAN LUIS MORENO ALVA
RESIDENTE DE OBRA
(Veedor)

El Comité de Recepción en uso de sus atribuciones, procedió a la constatación y verificación IN SITU de la obra "MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA MZA. LL LOTE 01 AA HH ADITA ZANNIER DE MURGA DISTRITO DE SALAVERRY TRUJILLO LA LIBERTAD". Donde las partidas contratadas se ejecutaron conforme a lo estipulado en el Expediente Técnico aprobado; así mismo el Ingeniero Supervisor da fe que dichos trabajos se ejecutaron de acuerdo a las normas técnicas vigentes. Por lo descrito anteriormente, el Comité de Recepción, da por **RECEPCIONADA LA OBRA** en mención. En señal de conformidad firman la respectiva Acta en original y por Triplicado.

Salaverry, 12 de Septiembre del 2018

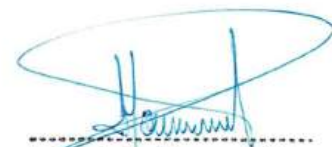

LUIS A. PAREDES CARRANZA
ING. CIVIL
R. CIP. 75983

ING. LUIS ALBERTO PAREDES CARRANZA
Supervisor de obra


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY
Ing. Romy Aracelly Loza Montoya
JEFE DE LA DIVISION DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS

ING. ROMY ARACELLY LOZA MONTOYA
División de Obras, Estudio y Proyectos


ECON. DEISSY ROSMERY RONCAL DÍAZ
Miembro


Juan Luis Moreno Alva
ING° CIVIL
R. CIP. 66295
ING. JUAN LUIS MORENO ALVA
Veedor de la Empresa Contratista
CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL SAC



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Aduana N° 250 -Salaverry - Perú - Telf. 437150 - 437632

Resolución

DE GERENCIA MUNICIPAL N°/107-18-MDS

Salaverry, 07 NOV. 2018

VISTO: la Carta N° 693-2018-DPYDU-MDS, emitido por Dirección de Proyectos y Desarrollo Urbano, sobre Liquidación de obra **"MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO EN LA MZ. LL LOTE 01 AA.HH. ADITA ZANNIER DE MURGIA DISTRITO DE SALAVERRY – TRUJILLO – LA LIBERTAD"** y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta del rubro visto, el Jefe de la Dirección de Proyectos y Desarrollo Urbano Ing. Romy Aracelly Loza Montoya, emite su Conformidad a la liquidación de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO EN LA MZ. LL LOTE 01 AA.HH. ADITA ZANNIER DE MURGIA DISTRITO DE SALAVERRY – TRUJILLO – LA LIBERTAD"**, con un monto a cancelar al **CONTRATISTA GENERALES NAHUEL SAC.**, ascendente a S/. 45,356.16 (CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 16/100 Soles) por concepto de devolución de retención por fondo de Garantía del Contrato Original y un pago de reintegro por actualización de fórmula polinómica del contrato principal por el monto de S/ 4,106.88 (CUATRO MIL CIENTO SEIS CON 88/100 SOLES), de acuerdo a los índices unificados dictados por el INEI.

Que, adjunta al presente Informe los datos para la liquidación de la obra descrita en el primer considerando de acuerdo al siguiente detalle:

1. OBRA: **"MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO EN LA MZ. LL LOTE 01 AA.HH. ADITA ZANNIER DE MURGIA DISTRITO DE SALAVERRY – TRUJILLO – LA LIBERTAD"**.

2. PROCESO DE SELECCIÓN

: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2018-MDS

3. UBICACIÓN

DEPARTAMENTO : LA LIBERTAD
PROVINCIA : TRUJILLO.
DISTRITO : SALAVERRY

4. ENTIDAD CONTRATANTE	:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY
5. CONTRATISTA	:	CONTRATISTA GENERALES NAHUEL SAC
6. SUPERVISOR DE OBRA	:	ING. LUIS ALBERTO PAREDES CARRANZA
7. RESIDENTE DE OBRA	:	ING. JUAN LUIS MORENO ALVA
8. SISTEMA DE CONTRATACIÓN	:	A SUMA ALZADA
9. MODALIDAD	:	POR CONTRATA
10. PRESUPUESTO REFERENCIAL (CON IGV)	:	453,561.58
11. PRESUPUESTO CONTRACTUAL (CON IGV)	:	453,561.58
12. CONTRATO DE OBRA: FECHA	:	02 DE JULIO DEL 2018
13. FECHA ENTREGA DE TERRENO	:	05 DE JULIO DEL 2018
14. FECHA DE INICIO DE OBRA	:	05 DE JULIO DEL 2018
15. PLAZO DEL CONTRATISTA	:	90 DÍAS CALENDARIOS
16. FECHA DE TERMINO PROGRAMADA	:	02 DE OCTUBRE DEL 2018
17. FECHA TERMINO REAL	:	29 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
18. FECHA DE RECEPCIÓN DE OBRA	:	12 DE OCTUBRE DEL 2018

I.- SITUACIÓN DE OBRA

a. ASPECTOS TECNICOS

1.- AVANCE PROGRAMADO VIGENTE	:	100.00 %
2.- AVANCE EJECUTADA AL MES	:	100.00 %
3.- AVANCE PROG. ACUM. AL MES	:	100.00 %
4.- AVANCE EJEC. ACUM. AL MES	:	100.00 %
5.- SITUACIÓN ACTUAL DE LA OBRA	:	CULMINADA - RECEPCIONADA
6.- DESARROLLO DE LA OBRA:		





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Aduana N° 250 -Salaverry - Perú - Telf. 437150 - 437632

La obra se ha desarrollado en forma normal, lográndose un avance de todas las partidas al 100 %; según lo indicado en el Expediente Técnico.

MONTO DEL CONTRATO

RETENCIÓN (10%)

: S/. 453,561.58 (C/IGV)

: S/. 45,356.16

A) RESUMEN DE SALDOS:

A.1) EN EFECTIVO

- Contrato Principal
- Reintegros Fórmula Polinómica

MDS

0.00

A FAVOR DE
DEL CONTRATISTA

S/ 4,106.88

S/ 4,106.88

LIQUIDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

A.2) GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO:

A DEVOLVER AL CONTRATISTAS (10%)

S/ 45,356.16

B) MONTO DE INVERSION TOTAL

- Contrato Principal (Incluido IGV)

S/ 453,561.58

- Reintegros Fórmula Polinómica

(Incluido IGV) S/ 4,106.88

TOTAL

S/ 457,668.46

Estando a las consideraciones expuestas, de conformidad con la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 y en uso de las atribuciones delegadas;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Liquidación de la Obra "MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO EN LA MZ. LL LOTE 01 AA.HH. ADITA ZANNIER DE MURGIA DISTRITO DE SALAVERRY - TRUJILLO - LA LIBERTAD" ejecutada por la **CONTRATISTA GENERALES NAHUEL SAC.**

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Unidad de Tesorería emitir un cheque a favor de la Empresa **CONTRATISTA GENERALES NAHUEL SAC**, por el importe ascendente a S/. 45,356.16 (CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 16/100 Soles) por concepto de devolución de retención por fondo de Garantía del Contrato Original y un pago de reintegro por actualización de fórmula polinómica del contrato principal por el monto de S/ 4,106.88 (CUATRO MIL SEIS CON 88/100 SOLES), de acuerdo a los índices unificados dictados por el INEI, correspondiente a la Obra mencionada en el artículo precedente, en virtud a la Carta emitida por la Dirección de Proyectos y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Salaverry; asimismo se dispone que el pago por reintegro de fórmula Polinómica será cancelado de acuerdo a la disponibilidad presupuestal de la entidad.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFÍQUESE la presente Resolución al Interesado, Secretaria General, Alcaldía, Dirección de Proyectos y Desarrollo Urbano, Unidad de Logística y Unidad de Tesorería, para los fines consiguientes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

KRPLDDLC/
Sec Gral
Logística
Tesorería.
Alcaldía
GM



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY
Mg. GPO. Nari. Rocio Perez Loyola de De la Cruz
SERENIE MUNICIPAL



Contratoras Generales
NAHUEL S.A.C

VALORIZACION N° 01

OBRA : "MEJORAMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO EN LA NZ II LOTE 01 AA.III. ADITA ZANNIER, DISTRITO DE SALAVERRY - TRUJILLO - LA LIBERTAD"
PROCESO : AS N° 002-2018 - MDS
CONTRATISTA : CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL SAC
RESIDENTE DE OBRA : ING. JUAN LUIS MORENO ALVA
SUPERVISOR DE OBRA : LUIS PAREDES CARRANZA
VALOR REFERENCIAL : S/. 384,374 SIN I.G.V
PRESUP. CONTRATADO : S/. 384,374 SIN I.G.V
FECHA : 26/07/2018

PRESUP. CONTRATADO : S/ 453,561.58 CON IGV

LUIS A. PAREDES CARRANZA
ING. CIVIL
R. CIP. 75963

JUAN LUIS MORENO ALVA
ING. CIVIL
R. CIP 66295

CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.
RUC: 201081995015
DIRECCION GENERAL DE INGENIERIA DE TRUJILLO
DIRECCION GENERAL DE INGENIERIA DE TRUJILLO

Item	Descripción	Unid.	Medido	Precio S/	Parcial S/	VALORIZACIÓN ANTERIOR		%	VALORIZACIÓN ACTUAL		%	VALORIZACIÓN ACUMULADA		%	SALDO		%
						Medido	Valoriz.		Medido	Valoriz.		Medido	Valoriz.		Medido	Valoriz.	
01	TRABAJOS PROVISIONALES																
01.01	TRABAJOS PROVISIONALES	und	1.00	1,246.63	S/ 1,246.63	S/ -	-		1.00	S/ 1,246.63	100.00%	1.00	1,246.63	100.00%	-	-	
01.02	TRABAJOS PROVISIONALES	m2	30.00	59.20	S/ 1,776.00	S/ -	-		30.00	S/ 1,776.00	100.00%	30.00	1,776.00	100.00%	-	-	
01.03	TRABAJOS PROVISIONALES	gbl	1.00	1,190.00	S/ 1,190.00	S/ -	-		0.50	S/ 595.00	50.00%	0.50	595.00	50.00%	0.50	595.00	50.00%
02	OBRAS PRELIMINARES																
02.01	OBRAS PRELIMINARES	m3	18.96	113.20	S/ 2,146.27	S/ -	-		18.96	S/ 2,146.27	100.00%	18.96	2,146.27	100.00%	-	-	
02.02	OBRAS PRELIMINARES	m2	1,000.00	1.42	S/ 1,420.00	S/ -	-		1,000.00	S/ 1,420.00	100.00%	1,000.00	1,420.00	100.00%	-	-	
03	VEREDAS Y RAMPAS																
03.01	VEREDAS Y RAMPAS	m3	7.23	34.96	S/ 252.76	S/ -	-		7.23	S/ 252.76	100.00%	7.23	252.76	100.00%	-	-	
03.02	VEREDAS Y RAMPAS	m2	464.99	12.92	S/ 6,007.67	S/ -	-		200.00	S/ 2,584.00	43.01%	200.00	2,584.00	43.01%	264.99	3,423.67	56.99%
03.03	VEREDAS Y RAMPAS	m3	43.50	328.86	S/ 14,305.41	S/ -	-		-	S/ -	-	-	-	-	43.50	14,305.41	100.00%
03.04	VEREDAS Y RAMPAS	m2	25.65	41.08	S/ 1,053.70	S/ -	-		10.00	S/ 410.80	38.99%	10.00	410.80	38.99%	15.65	642.90	61.01%
03.05	VEREDAS Y RAMPAS	m	59.20	3.37	S/ 199.50	S/ -	-		-	S/ -	-	-	-	-	59.20	199.50	100.00%
04	BANCAS METÁLICAS																
04.01	BANCAS METÁLICAS	und	4.00	850.00	S/ 3,400.00	S/ -	-		4.00	S/ 3,400.00	100.00%	4.00	3,400.00	100.00%	-	-	
04.02	BANCAS METÁLICAS	m3	0.80	30.59	S/ 24.47	S/ -	-		-	S/ -	-	-	-	-	0.80	24.47	100.00%
04.03	BANCAS METÁLICAS	m3	0.80	330.71	S/ 264.57	S/ -	-		-	S/ -	-	-	-	-	0.80	264.57	100.00%
05	ÁREA RECREATIVA																
05.01	ÁREA RECREATIVA	m2	498.88	11.53	S/ 5,752.09	S/ -	-		-	S/ -	-	-	-	-	498.88	5,752.09	100.00%
05.02	ÁREA RECREATIVA	m2	498.88	56.65	S/ 28,261.55	S/ -	-		350.00	S/ 19,827.50	70.16%	350.00	19,827.50	70.16%	148.88	8,434.05	29.84%
05.03	ÁREA RECREATIVA	gbl	1.00	32,655.10	S/ 32,655.10	S/ -	-		1.00	S/ 32,655.10	100.00%	1.00	32,655.10	100.00%	-	-	
06	CAMPO DEPORTIVO																
06.01	CAMPO DEPORTIVO	m3	67.95	21.75	S/ 1,477.91	S/ -	-		67.95	S/ 1,477.91	100.00%	67.95	1,477.91	100.00%	-	-	
06.02	CAMPO DEPORTIVO	m3	118.96	301.01	S/ 35,808.15	S/ -	-		118.96	S/ 35,808.15	100.00%	118.96	35,808.15	100.00%	-	-	
06.03	CAMPO DEPORTIVO	kg	3,258.25	3.98	S/ 12,967.87	S/ -	-		3,258.25	S/ 12,967.87	100.00%	3,258.25	12,967.87	100.00%	-	-	
06.04	CAMPO DEPORTIVO	m2	349.36	46.74	S/ 16,329.09	S/ -	-		349.36	S/ 16,329.09	100.00%	349.36	16,329.09	100.00%	-	-	
06.05	CAMPO DEPORTIVO	m2	615.41	11.53	S/ 7,095.68	S/ -	-		615.41	S/ 7,095.68	100.00%	615.41	7,095.68	100.00%	-	-	
06.06	CAMPO DEPORTIVO	m2	188.16	35.41	S/ 6,662.75	S/ -	-		-	S/ -	-	-	-	-	188.16	6,662.75	100.00%
06.07	CAMPO DEPORTIVO	m2	188.16	7.42	S/ 1,396.15	S/ -	-		-	S/ -	-	-	-	-	188.16	1,396.15	100.00%
06.08	CAMPO DEPORTIVO	m2	136.84	102.95	S/ 14,087.68	S/ -	-		95.00	S/ 9,780.25	69.42%	95.00	9,780.25	69.42%	41.84	4,307.43	30.58%
06.09	CAMPO DEPORTIVO	m2	136.84	52.90	S/ 7,238.84	S/ -	-		100.00	S/ 5,290.00	73.08%	100.00	5,290.00	73.08%	36.84	1,948.84	26.92%
06.10	CAMPO DEPORTIVO	m2	615.41	9.94	S/ 6,117.18	S/ -	-		615.41	S/ 6,117.18	100.00%	615.41	6,117.18	100.00%	-	-	
06.11	CAMPO DEPORTIVO	m2	615.41	69.42	S/ 42,721.76	S/ -	-		350.00	S/ 24,297.00	56.87%	350.00	24,297.00	56.87%	265.41	18,424.76	43.13%
06.12	CAMPO DEPORTIVO	m2	68.00	140.00	S/ 9,520.00	S/ -	-		68.00	S/ 9,520.00	100.00%	68.00	9,520.00	100.00%	-	-	
07	VARIOS																
07.01	VARIOS	m3	75.00	50.27	S/ 3,770.25	S/ -	-		-	S/ -	-	-	-	-	75.00	3,770.25	100.00%
07.02	VARIOS	m2	750.00	12.37	S/ 9,277.50	S/ -	-		-	S/ -	-	-	-	-	750.00	9,277.50	100.00%
08	BAJOS DE FIBRA DE VIDRIO																
08.01	BAJOS DE FIBRA DE VIDRIO	und	10.00	200.00	S/ 2,000.00	S/ -	-		10.00	S/ 2,000.00	100.00%	10.00	2,000.00	100.00%	-	-	
08.02	BAJOS DE FIBRA DE VIDRIO	m3	1.12	21.75	S/ 24.36	S/ -	-		-	S/ -	-	-	-	-	1.12	24.36	100.00%
08.03	BAJOS DE FIBRA DE VIDRIO	m3	1.12	330.71	S/ 370.40	S/ -	-		-	S/ -	-	-	-	-	1.12	370.40	100.00%
08.04	BAJOS DE FIBRA DE VIDRIO	gbl	1.00	8,447.75	S/ 8,447.75	S/ -	-		0.25	S/ 2,111.94	25.00%	0.25	2,111.94	25.00%	0.75	6,335.81	75.00%
09	INSTALACIONES SANITARIAS																
09.01	INSTALACIONES SANITARIAS	m	55.80	20.62	S/ 1,150.60	S/ -	-		-	S/ -	-	-	-	-	55.80	1,150.60	100.00%
09.02	INSTALACIONES SANITARIAS	und	4.00	92.41	S/ 369.64	S/ -	-		-	S/ -	-	-	-	-	4.00	369.64	100.00%
09.03	INSTALACIONES SANITARIAS	gbl	1.00	350.00	S/ 350.00	S/ -	-		-	S/ -	-	-	-	-	1.00	350.00	100.00%
10	INSTALACIONES ELÉCTRICAS																
10.01	CONDUCTORES Y TUBERÍAS ELÉCTRICAS	m3	141.50	30.59	S/ 4,328.49	S/ -	-		141.50	S/ 4,328.49	100.00%	141.50	4,328.49	100.00%	-	-	
10.01.01	CONDUCTORES Y TUBERÍAS ELÉCTRICAS	m	283.00	2.65	S/ 749.95	S/ -	-		283.00	S/ 749.95	100.00%	283.00	749.95	100.00%	-	-	
10.01.02	CONDUCTORES Y TUBERÍAS ELÉCTRICAS	m	283.00	8.78	S/ 2,484.74	S/ -	-		283.00	S/ 2,484.74	100.00%	283.00	2,484.74	100.00%	-	-	
10.01.03	CONDUCTORES Y TUBERÍAS ELÉCTRICAS	m	283.00	8.78	S/ 2,484.74	S/ -	-		283.00	S/ 2,484.74	100.00%	283.00	2,484.74	100.00%	-	-	
10.01.04	CONDUCTORES Y TUBERÍAS ELÉCTRICAS	m	48.35	18.20	S/ 883.84	S/ -	-		48.35	S/ 883.84	100.00%	48.35	883.84	100.00%	-	-	



VALORIZACION N° 01

OBRA :	"MEJORAMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO EN LA MZ II LOTE 01 AA.HH. ADITA ZANNIER, DISTRITO DE SALAVERRY - TRUJILLO - LA LIBERTAD"		
PROCESO :	AS N° 002-2018 - MDS		
CONTRATISTA :	CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL SAC		
RESIDENTE DE OBRA :	ING. JUAN LUIS MORENO ALVA		
SUPERVISOR DE OBRA :	LUIS PAREDES CARRANZA		
VALOR REFERENCIAL :	S/ 384,374	SIN I G V	
PRESUP. CONTRATADO :	S/ 384,374	SIN I G V	
FECHA :	28/07/2018	PRESUP. CONTRATADO :	S/ 453,561.58 CON IGV

Item	Descripción	Und	Medrado	Precio Si	Parcial Si	VALORIZACIÓN ANTERIOR		%	VALORIZACIÓN ACTUAL		%	VALORIZACIÓN ACUMULADA		%	SALDO		%
						Medrado	Valoriz		Medrado	Valoriz		Medrado	Valoriz		Medrado	Valoriz	
10.02	MURO PARA TABLERO GENERAL DE ELECTRICIDAD																
10.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS P/ BASE DE MURETE	m3	0.29	30.59	Si	8.87	Si	-	Si	-	-	-	-	-	0.29	8.87	100.00%
10.02.02	CIMENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA	m3	0.29	175.70	Si	50.95	Si	-	Si	-	-	-	-	-	0.29	50.95	100.00%
10.02.03	SOBRECIMENTOS CORRIDOS 1:8+30% PIEDRA MEDIANA	m3	0.06	160.24	Si	9.61	Si	-	Si	-	-	-	-	-	0.06	9.61	100.00%
10.02.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMENTOS	m2	0.58	46.27	Si	26.84	Si	-	Si	-	-	-	-	-	0.58	26.84	100.00%
10.02.05	MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG C/CEMENTO-ARENA	m2	2.16	93.54	Si	202.05	Si	-	Si	-	-	-	-	-	2.16	202.05	100.00%
10.02.06	TARRAJEO EN MURO P/ TABLERO ELECTICO	m2	5.22	23.86	Si	124.55	Si	-	Si	-	-	-	-	-	5.22	124.55	100.00%
10.02.07	PINTURA EN MURO P/ TABLERO ELECTICO	m2	5.22	7.42	Si	38.73	Si	-	Si	-	-	-	-	-	5.22	38.73	100.00%
10.03	TABLEROS E INTERRUPTORES ELECTRICOS																
10.03.01	TABLERO ELECTICO GABINETE METALICO PARA DISTRIBUCION DE 3 CIRCUITOS	und	1.00	269.82	Si	269.82	Si	-	Si	-	-	-	-	-	1.00	269.82	100.00%
10.03.02	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 30A	und	2.00	49.17	Si	98.34	Si	-	Si	-	-	-	-	-	2.00	98.34	100.00%
10.03.03	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO DE ENGRAPE 2 X 45A	und	1.00	49.17	Si	49.17	Si	-	Si	-	-	-	-	-	1.00	49.17	100.00%
10.03.04	POZO A TIERRA	und	1.00	800.00	Si	800.00	Si	-	Si	-	-	-	-	-	1.00	800.00	100.00%
10.04	ALIMENTADORES ELECTRICOS																
10.04.01	CABLE ELECTICO NYY 3 X 1 X 10 mm2	m	148.00	12.75	Si	1,887.00	Si	-	148.00	Si	1,887.00	100.00%	148.00	1,887.00	100.00%	-	-
10.04.02	CABLE ELECTICO NYY 2 X 1 X 6 mm2	m	203.00	9.18	Si	1,863.54	Si	-	203.00	Si	1,863.54	100.00%	203.00	1,863.54	100.00%	-	-
10.05	ARTEFACTOS ELECTRICOS																
10.05.01	ESTRUCTURA METALICA PARA FAROLA SEGUN DISEÑO	und	11.00	640.00	Si	7,040.00	Si	-	11.00	Si	7,040.00	100.00%	11.00	7,040.00	100.00%	-	-
10.05.02	FAROLAS ORNAMENTALES E-35 CON LAMPARA DE 125W	und	22.00	310.34	Si	6,827.48	Si	-	-	Si	-	-	-	-	22.00	6,827.48	100.00%
10.05.03	INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PARA ALUMBRADO EN GRADERIAS	und	4.00	800.00	Si	3,200.00	Si	-	4.00	Si	3,200.00	100.00%	4.00	3,200.00	100.00%	-	-
10.05.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES INTEG SON T 400W PARA ILUMINAC	und	4.00	411.04	Si	1,644.16	Si	-	-	Si	-	-	-	-	4.00	1,644.16	100.00%
10.05.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES INTEG SON T 200W PARA ILUMINAC	und	1.00	261.04	Si	261.04	Si	-	-	Si	-	-	-	-	1.00	261.04	100.00%
11	MITIGACIÓN AMBIENTAL																
11.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	750.00	19.00	Si	14,250.00	Si	-	750.00	Si	14,250.00	100.00%	750.00	14,250.00	100.00%	-	-
	Costo Directo			Si	334,238.45	Si	-	-	Si	235,798.68	Si	235,798.68	Si	235,798.68	Si	98,441.77	
	Gastos Generales 10.00%			Si	33,423.85	Si	-	-	Si	23,579.67	Si	23,579.67	Si	23,579.67	Si	9,844.18	

CONTRATISTA GENERAL MARDEL S.A.S.
RUC: 2068727845
Miguel Alvarado
Vicente Hugo Zambroni Ayestas
GERENTE GENERAL

Juan Luis Moreno Alva
ING. CIVIL
R. CIP 66295



**Contratistas Generales
NAHUEL S.A.C**

RESUMEN DE VALORIZACIÓN DE OBRA N° 02

OBRA : "MEJORAMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO EN LA MZ II LOTE 01 AA.HH. ADITA ZANNIER, DISTRITO DE SALAVERRY - TRUJILLO - LA LIBERTAD"

PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

LUGAR : LA LIBERTAD - TRUJILLO - SALAVERRY

RESIDENTE DE OBRA : ING. JUAN LUIS MORENO ALVA

SUPERVISOR DE OBRA : LUIS PAREDES CARRANZA

MES: ago-18

Calendario			T.P.	
Solicitado	CONCEPTOS	TOTAL	6	I.P.
por:			O.T.P.	

A) VALORIZACION N°01

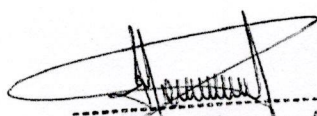
Monto Valorizado (v)		113,208.04
VALORIZACION	113,208.04	
0	0.00	
Intereses (i)		0.00
Reintegros y Otros (s)		0.00
Reajuste	0.00	
Deducciones	0.00	
VALORIZACION BRUTA VB=(v+i+s)		113,208.04
Amortización de los Adelantos (D)		0.00
Directo	0.00	
Materiales	0.00	
VALORIZACION NETA VN= (VB - D)		113,208.04
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA		
- En Efectivo : (VN)		113,208.04
- IGV CONTRATADO= (VN x 0.18)		20,377.45
MONTO A FACTURAR POR EL CONTRATISTA		
VN + IGV		133,585.49

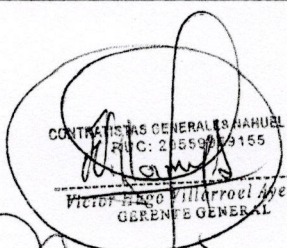
B) ADELANTOS

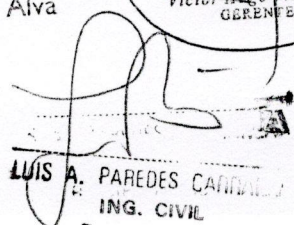
- En Efectivo
- IGV (Efectivo x 0.19)
- De materiales:
- IGV (Monto de Materiales x 0.19)

TOTAL CALENDARIO: (VN + IGV)

133,585.49


Juan Luis Moreno Alva
ING° CIVIL
R. CIP 66295


CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.
RUC: 20559019155
Victor Hugo Villarreal Aguiar
GERENTE GENERAL


LUIS A. PAREDES CARRANZA
ING. CIVIL
R. CIP. 75900

ORDEN	ENTIDAD CONTRATANTE PUBLICA	DESCRIPCION/ITEM	MONTO ADJUDICADO S/	PROVEEDOR	CONSORCIADO	RUC DEL CONSORCIADO	% PARTICIPACION	MONTO LIQUIDADO SEGÚN PARTICIPACION
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY	MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SALAVERRY DISTRITO DE SALAVERRY TRUJILLO LA LIBERTAD	674,371.63	CONSORCIO NAHUEL	CONSTRUCTORA CONTINENTAL SAC	20481843678	20%	S/ 539,497.30
					CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.	20559959155	80%	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Aduana N° 250 -Salaverry - Perú - Telf. 437150 - 437632

CONTRATO N° 0138-2017-MDS

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SALAVERRY, DISTRITO DE SALAVERRY, TRUJILLO, LA LIBERTAD".

Conste por el presente documento, el contrato de Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SALAVERRY, DISTRITO DE SALAVERRY, TRUJILLO, LA LIBERTAD", que celebra de una parte la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY**, en adelante **LA ENTIDAD**, con RUC N° 20165281617, con domicilio legal en la calle Aduana N° 250 - Distrito de Salaverry-Trujillo-La Libertad, representada por su Gerente Municipal CPC. KARIN ROCIO PEREZ LOYOLA DE LA CRUZ, identificado con DNI N° 18025725, y de otra parte el **CONSORCIO NAHUEL** conformado por las Empresas **CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL SAC** con RUC N° 20559959155, **CONSTRUCTORA CONTINENTAL SAC** con RUC N° 20481843678, con domicilio legal común en Mz. C 02 Urbanización Nueva Marqueza, Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo, Departamento de la Libertad cuyo Representante Legal del CONSORCIO es **VÍCTOR HUGO VILLAROEEL AYESTAS** con DNI N° 18109318, según la Cláusula DECIMA del Contrato de Consorcio. A quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA" en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 10 de Julio del 2017, el Comité de Selección Otorgó la Buena Pro a la Adjudicación Simplificada No 004-2017-MDS - Primera Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la obra denominada: "MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SALAVERRY, DISTRITO DE SALAVERRY, TRUJILLO, LA LIBERTAD" y el Consorcio NAHUEL, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO Y MONTO

El objeto principal es la ejecución de la Obra "MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SALAVERRY, DISTRITO DE SALAVERRY, TRUJILLO, LA LIBERTAD", a cargo del CONSORCIO UCO y cuyo importe asciende a **S/. 674,371.63 (SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON 63/100 SOLES)**, incluido el Impuesto General a las Ventas.

Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral, pagos a Entidades de Seguridad Social, SENCICO, costo de equipos, maquinaria, herramientas, materiales, fletes, seguros e impuestos; protección y mantenimiento de la obra durante el período de construcción y hasta la entrega de la misma, dirección técnica, gastos generales, utilidad, y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la obra hasta su total terminación y entrega.

La Cancelación se realizará mediante Transferencia en Cuenta Corriente Interbancaria (CCI) al Banco **CONTINENTAL**; cuya Cuenta Interbancaria es la N° 011-249-000200350381-66; Cuenta que corresponde al **CONSORCIO NAHUEL**.

CLÁUSULA TERCERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, se utilizarán las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes.

CLÁUSULA CUARTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será a partir del día siguiente de la suscripción del mismo hasta el consentimiento de la liquidación final de la obra.

CLÁUSULA SEXTA: VALORIZACIONES

Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas de conformidad con lo establecido en el artículo 166° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA SÉTIMA: PERSONAL Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA es y será el único empleador de los trabajadores que contrate para la ejecución de la





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Aduana N° 250 -Salaverry - Perú - Telf. 437150 - 437632



obra, comprometiéndose a cumplir respecto de ellos, con todas las obligaciones y responsabilidades que le franquean las Leyes y/o Reglamentos. En consecuencia, **LA ENTIDAD** no tendrá ningún vínculo jurídico alguno con los trabajadores o dependientes de **EL CONTRATISTA**, subcontratistas o proveedores. **EL CONTRATISTA** actuará como empleador de todas las personas que laboren en la obra, sin perjuicio del personal subcontratados por este, y asumirá en este rol todas las obligaciones legales y contractuales asociadas a este cargo. **EL CONTRATISTA** deberá velar y será su responsabilidad la de tomar las medidas necesarias para evitar accidentes laborales, así como mantener la obra con las condiciones de higiene y seguridad exigidas por la Ley y los Reglamentos. Si la Inspección de Trabajo establece una multa y ésta debe pagarse, lo será de cargo de **EL CONTRATISTA** en atención que es su responsabilidad el velar por el correcto y fiel cumplimiento de las leyes laborales, previsionales y anexas o accesorias.

CLÁUSULA OCTAVA: DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA

El contratista declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA NOVENA: GARANTÍAS

Ante la propuesta de **EL CONTRATISTA** se acuerda la retención del 10% del monto total del contrato como garantía de fiel cumplimiento, teniendo en consideración el segundo párrafo del Art. 126.3 de la modificatoria del reglamento de la ley de Contrataciones del Estado (Decreto Supremo N° 056-2017-EF) y artículo primero de ley N° 28851 que modifica el artículo 21 de la Ley 28015 Ley de promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, monto que será retenido durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada con cargo a ser devuelto a la finalización del contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD está facultada para ejecutar la garantía de fiel cumplimiento de contrato cuando **EL CONTRATISTA** no cumpliera con renovarla.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: PLAZOS

10.1. PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENO

El terreno o lugar donde se ejecutará la obra será entregado al contratista dentro de los siete (07) días siguientes a la firma del presente contrato.

10.2. INICIO Y TÉRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato, en un plazo de noventa (90) días calendarios, contados a partir del día siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 152° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF.

El plazo sólo podrá ser ampliado en los casos contemplados en el artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA planeará y será responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecución de la obra, los que deberán asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoria.

Durante la ejecución de la obra, el **CONTRATISTA** está obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retraso injustificado se procederá de acuerdo al artículo 173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El **CONTRATISTA** abrirá en el acto de entrega del terreno, el cuaderno de obras debidamente foliado, el mismo que será firmado en todas sus páginas por el inspector/supervisor y el residente. En este cuaderno de obras se anotarán las indicaciones, órdenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecución de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de la ejecución de la obra por parte de **LA ENTIDAD** no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 40° de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 146° de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de siete años.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Aduana N° 250 -Salaverry - Perú - Telf. 437150 - 437632

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PENALIDADES

En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecución de la obra, aquél se hará acreedor a una penalidad por mora, por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o, si fuera necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento.

penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto del Contrato}}{F \times \text{plazo en días}}$$

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Dónde:

$$F = 0.15$$

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RECEPCIÓN DE LA OBRA

La recepción de la obra se sujetará a lo establecido en el artículo 178° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: LIQUIDACIÓN DE LA OBRA

La liquidación de la obra se sujetará a lo establecido en los artículos 179°, 180° y 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por LA ENTIDAD, y que no haya sido materia de subsanación, esta última podrá resolver el presente Contrato, en forma total o parcial, mediante remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica, de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artículos 36° de la Ley de Contrataciones del Estado, y en los artículos 136° y 177° de su Reglamento.

En este supuesto, se ejecutarán las garantías que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artículo 131° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

CLAUSULA DÉCIMO OCTAVA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas, ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 184° y siguientes; y el artículo 214° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el artículo 45° de la Ley.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 183° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Aduana N° 250 -Salaverry - Perú - Telf. 437150 - 437632

sentencia.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: VERACIDAD DE DOMICILIOS

Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato.

De acuerdo con las Bases, la propuesta técnico económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por Cuadruplicado en señal de conformidad en el Distrito de Salaverry a los veintiuno (21) días del Mes de Julio del año dos mil Diecisiete.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Mg. CPC Karla Rosal Pérez Loyola de La Cruz
GERENTE MUNICIPAL

LA ENTIDAD

CONSORCIO NAHUEL

Victor Hugo Villarreal Ayestas
REPRESENTANTE LEGAL
EL CONTRATISTA

CONTRATO DE CONSTITUCION DE CONSORCIO



Conste por el presente Contrato de Constitución de Consorcio, denominado **CONSORCIO NAHUEL**, que conforman por una parte la empresa **CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL SAC**, identificada con RUC N° 20559959155, con domicilio en la Mz "C", Lote 02, Urbanización Nueva Marqueza, La Libertad - Trujillo - Trujillo, debidamente representada por el Señor Víctor Hugo Villarroel Ayestas, peruano, identificado con D.N.I. N° 18109318, empresario, según poderes inscritos en la Partida Electrónica N° 11235178, del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° V Sede de Trujillo, a quien para efectos del presente Contrato se le denominará **consorciado 01**; y La Empresa **CONSTRUCTORA CONTINENTAL S.A.C.** Identificado con RUC N° 20481843678, con domicilio en MZ. D2 Lote 2 Urbanización Monserrate V etapa/ La Libertad- Trujillo- Trujillo, debidamente representado por el Señor Humberto Gutiérrez Alarcón, peruano, identificado con DNI N° 17864254, empresario según poderes inscritos en la Partida Electrónica N° 11087967 de la Zona Registral N° V Sede de Trujillo, a quien para efectos del presente Contrato se le denominará **consorciado 02**, en los términos y condiciones siguientes:

ANTECEDENTES.-

PRIMERA.- ANTECEDENTES

CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL SAC.- Es una Empresa dedicada a la construcción de edificios completos y actividades afines - Ejecutores de obras.

CONSTRUCTORA CONTINENTAL S.A.C.- Es una Empresa dedicada a la construcción de edificios completos y actividades afines - Ejecutores de obras.

Asimismo, las Empresas descritas suscribieron una declaración Jurada de Promesa de Consorcio, el **CONSORCIO NAHUEL** para participar en la **Adjudicación Simplificada N° 04-2017- MDS -PRIMERA CONVOCATORIA**, cuyo objeto es la ejecución de la Obra: **MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SALAVERRY, DISTRITO DE SALAVERRY, TRUJILLO, LA LIBERTAD**".

Las partes declaran conocer íntegramente las bases de licitación y todos los documentos integrantes del expediente técnico, lo mismo que el Modelo de Contrato que será suscrito con **CONSORCIO NAHUEL**, para la ejecución de la obra.

SEGUNDA.- DEL CONVENIO CONSORCIAL

La Empresa **CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL SAC** y **CONSTRUCTORA CONTINENTAL S.A.C** acuerdan mediante la presente constituir un Consorcio para participar en forma activa y directa en la ejecución de la Obra: **MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SALAVERRY, DISTRITO DE SALAVERRY, TRUJILLO, LA LIBERTAD**".

TERCERA.- DEL OBJETO DEL CONSORCIO

El objeto del Consorcio descrito en el punto anterior, tiene por finalidad participar, promover, contratar ejecutar conjuntamente la Obra descrita precedentemente, dentro de los conceptos descritos en el presente Contrato.

CUARTA.- DE LA DENOMINACIÓN DEL CONSORCIO

El Consorcio que se constituye se denominará **CONSORCIO NAHUEL**.

QUINTA.- DE LOS CARACTERES Y DURACIÓN DEL CONTRATO

El presente Contrato de Consorcio es de duración determinada, en ese sentido, el periodo de duración será por el tiempo necesario para la ejecución de la Obra señalada en el punto segundo del presente Contrato.

SEXTA.- DEL DOMICILIO DEL CONSORCIO

El domicilio del Consorcio se establece en la Mz. C Lote 2 Urbanización Nueva Marqueza, La Libertad - Trujillo - Trujillo

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA
SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA

CONSORCIO NAHUEL
Victor Hugo Villarroel Ayestas
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.
RUC: 20559959155
Victor Hugo Villarroel Ayestas
GERENTE GENERAL

CONSTRUCTORA CONTINENTAL S.A.
Humberto Gutiérrez A.
GERENTE GENERAL



SÉTIMA.- DE LA CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN

LOS CONSORCIADOS, convienen que, para efectos tributarios, el presente Contrato deberá tener contabilidad independiente.

OCTAVA.- DE LA PARTICIPACIÓN EN EL CONTRATO SOCIAL

Las partes intervinientes del presente Convenio Consorcial acuerdan su participación con el siguiente porcentaje:

- **CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL SAC** 80 %
- **CONSTRUCTORA CONTINENTAL S.A.C** 20 %

NOVENA.- DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS CONTRATANTES.

Se deja constancia que la responsabilidad de las partes contratantes en el presente Consorcio es mancomunada y solidaria frente al Contrato que deberán ejecutar, conforme a las condiciones del mismo.

DÉCIMA.- DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DEL CONSORCIO

La representación del Consorcio será ejercida por el señor Victor Hugo Villarroel Ayestas, peruano, identificado con D.N.I. N° 18109318, A quien le otorgan los CONSORCIADOS todas las facultades suficientes para suscribir individualmente en nombre y representación de EL CONSORCIO NAHUEL.

DÉCIMA PRIMERA.- DE LA FACULTADES ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES Y ESPECIALES BANCARIAS DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO

El Representante Legal del consorcio gozará de las siguientes facultades

- Representar a EL CONSORCIO ante cualquier Entidad Política o Dependencia Administrativa Tributaria, Ministerial, Municipal, Regional, Policial, Judicial del Fuero Común, Privativo y Arbitral, gozando de las más amplias facultades generales del mandato y todas las especiales que fuesen necesarias ante LA ENTIDAD, el Ministerio de Trabajo y OSCE.
- Así mismo se le otorgan facultades especiales Bancarias, para:
 - a) Abrir, cerrar y administrar Cuentas Bancarias sean Corrientes, de Ahorro, y/o plazos y/o de cualquier otra naturaleza, con o sin garantía, realizar imposiciones y retiros, girar y sobregirar contra ellas, dar instrucciones a dichas entidades, aprobar y desaprobar Estados de Cuenta, afectar depósitos en cualquier modalidad, solicitar sobregiros, avances en cuentas, como también fianzas bancarias.
 - b) Girar, endosar, cobrar, protestar, pactar cláusula de no protesto o formalidades sustitutorias de protesto de Cheques bajo cualquier modalidad prevista en la LEY DE TITULOS VALORES N° 27287 (Cheques Simples, Cruzados. Para abono de cuenta intransferible, certificado, de gerencia, Cheque Giro, garantizado, de viajero y de pago diferido), y cualquier otra orden de pago.
 - c) Girar, suscribir, aceptar re aceptar, renovar, endosar, avalar prorrogar, negociar, protestar, cancelar, pagar y descontar según naturaleza, letra de cambio, pagares y otros títulos valores.
 - d) Contratar créditos bajo cualquier modalidad con o sin garantía y refinanciarlos, contratar seguros.

DÉCIMA SEGUNDA - DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO

El presente CONSORCIO se disolverá por la terminación y liquidación definitiva de la obra, una vez que se hayan hecho efectivos todos los derechos, pagando todas las obligaciones y repartido las utilidades si hubieren.

Para efectos de la liquidación y disolución del CONSORCIO el representante legal dispondrá de los bienes adquiridos o los remanentes, dichos bienes y remanentes se venderán al mejor postor, Los Consorciados podrán presentar su oferta, la que en igualdad de condiciones tendrá prioridad sobre las que eventualmente sean hechas por terceros, en caso que las partes presenten ofertas iguales, la adjudicación se definirá por sorteo, si no hubiere acuerdo previo.

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA

CONSORCIO NAHUEL
Victor Hugo Villarroel Ayestas
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.
RUC: 20559969155
Victor Hugo Villarroel Ayestas
GERENTE GENERAL

CONSTRUCTORA CONTINENTAL S.A.
Ing. Humberto Gutiérrez A.
GERENTE GENERAL

DECIMA TERCERA.- DIVERGENCIAS Y ARBITRAJE

Si existiese una controversia sobre la cual las partes no pudieran lograr un acuerdo, ambas partes podrán solicitar que dicha controversia sea resuelta mediante arbitraje. Para tal efecto, las partes designarán conjuntamente un árbitro, el cual deberá resolver el conflicto de acuerdo a los Reglamentos Procesales del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de La Libertad, si las partes no pudieran ponerse de acuerdo en la designación del árbitro dentro de un plazo de quince días, cualquiera de ellas podrá someter el arbitraje ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de La Libertad, el mismo que se llevará a cabo según las normas establecidas en el Reglamento de dicha entidad y será resuelto por un Tribunal compuesto por tres árbitros nombrados conforme dichas normas.

En cualquier caso el laudo arbitral será inapelable.

En señal de conformidad se suscribe el presente documento por triplicado, en Trujillo, a los 20 días de Julio del 2017.

CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.
RUC: 20559959155
Victor Hugo Villaruel Ayestas
GERENTE GENERAL

CONSTRUCTORA CONTINENTAL S.A.C.
Ing. Humberto Gutiérrez A.
GERENTE GENERAL

CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL SAC
VICTOR HUGO VILARROEL AYESTAS
GERENTE GENERAL

CONSTRUCTORA CONTINENTAL S.A.C.
HUMBERTO GUTIERREZ ALARCON
GERENTE GENERAL

CONSORCIO NAHUEL
Victor Hugo Villaruel Ayestas
REPRESENTANTE LEGAL

EL PRESENTE DOCUMENTO NO
SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA

NOTARÍA PAJARES ALVA
CERTIFICACIÓN AL DORSO

CERTIFICO: QUE LAS FIRMAS Y SELLOS QUE CORREN A FOJAS VUELTA CORRESPONDEN
 A: VICTOR HUGO VILLARROEL AYESTAS, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
 NÚMERO 18109318, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE CONTRATISTAS
 GENERALES NAHUEL S.A.C. SEGÚN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA
 11235178 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA ZONA REGISTRAL N° V
 SEDE TRUJILLO Y HUMBERTO GUTIERREZ ALARCON, CON DOCUMENTO NACIONAL DE
 IDENTIDAD NÚMERO 17864254, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA
 CONSTRUCTORA CONTINENTAL S.A.C. SEGÚN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA
 ELECTRÓNICA 11087967, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA ZONA
 REGISTRAL N° V SEDE TRUJILLO. SE CERTIFICAN LAS FIRMAS Y SELLOS MAS NO EL
 CONTENIDO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 108° DEL DECRETO LEGISLATIVO
 1049.- A SOLICITUD DE QUIENES EXTIENDO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, DE LO
 QUE DOY FE. HUANCHACO 20 DE JULIO DEL AÑO 2017. =====




 MIGUEL ANGEL PAJARES ALVA
 ABOGADO - NOTARIO DE HUANCHACO - TRUJILLO





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

DIRECCION DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

Obra

: "MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE SALAVERRY - TRUJILLO - LA LIBERTAD. ADS N° 004-2017-MDS.

Ubicación

: Distrito: SALAVERRY
Provincia: TRUJILLO
Departamento: LA LIBERTAD

Modalidad

: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 004-2017-MDS

Contratista

: CONSORCIO NAHUEL

Propietario

: Municipalidad Distrital de Salaverry.

Supervisor

: Ing. Jorge Humberto Tantaleán Rodrigo

Residente

: Ing. Juan Luis Moreno Alva.

Entrega de Terreno

: 23 de Julio del 2017

Valor Referencial

: S/ 709,864.87.

Monto Contratado

: S/. 674,371.00.

Plazo De Ejecución

: 90 DÍAS CALENDARIOS.

Inicio Contractual de Obra

: 23 de Julio del 2017

Término Contractual de Obra:

21 de Octubre del 2017.

Termino real de Obra

: 30/09/2017

En el Distrito de Salaverry, Provincia de Trujillo, siendo las 08:30 a.m. del día 19 de Octubre del 2017, se constituyeron en el lugar de la Obra, el Comité de Recepción de Obras nombrado mediante Resolución de Alcaldía, la que está conformada por:

- **ING. ROMY ARACELLY LOZA MONTOYA**
DIVISIÓN DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS
(Presidente)
- **ING. JORGE HUMBERTO TANTALEAN RODRIGO**
SUPERVISOR DE OBRA
(Miembro)
- **ECON. DEISSY ROSMERY RONCAL DIAZ**
- **ING. JUAN LUIS MORENO ALVA**
RESIDENTE DE OBRA
(Veedor)



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

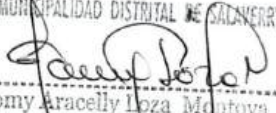
DIRECCION DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO

El Comité de Recepción en uso de sus atribuciones, procedió a la constatación y verificación IN SITU de la obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE SALAVERRY - TRUJILLO - LA LIBERTAD. ADS N° 004-2017-MDS.** Donde las partidas contratadas se ejecutaron conforme a lo estipulado en el Expediente Técnico aprobado; así mismo el Ingeniero Supervisor da fe que dichos trabajos se ejecutaron de acuerdo a las normas técnicas vigentes.

Por lo descrito anteriormente, el Comité de Recepción, da por **RECEPCIONADA LA OBRA** en mención.

En señal de conformidad firman la respectiva Acta en original y por Triplicado.

Salaverry, 19 de Octubre del 2017.


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY
Ing. Romy Aracelly Loza Montoya
JEFE DE LA DIVISION DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS

ING. ROMY ARACELLY LOZA MONTOYA
División de Obras, Estudios y Proyectos


ECON. DEISSY ROSMERY RONCAL DÍAZ
Miembro


CONSORCIO NAHUEL
Victor Hugo Viljarroel Ayestas
REPRESENTANTE LEGAL


Jorge Humberto Tantaleán Rodrigo
ING. CIVIL
CIP: 78001

ING. JORGE HUMBERTO TANTALEAN RODRIGO
SUPERVISOR DE OBRA
Miembro


Juan Luis Moreno Alva
ING. CIVIL
CIP: 66295
ING. JUAN LUIS MORENO ALVA
Residente de Obra



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Aduana N° 250 -Salaverry - Perú - Telf. 437150 - 437632

Resolución

DE GERENCIA MUNICIPAL N° 669-17-MDS

Salaverry, 20 NOV. 2017

VISTO: la Carta N° 381-2017-DPDU-MDS, emitido por Dirección de Proyectos y Desarrollo Urbano, sobre Liquidación de obra **"MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE SALAVERRY – TRUJILLO – LA LIBERTAD"** y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta del rubro visto, el Jefe de la Dirección de Proyectos y Desarrollo Urbano Ing. Romy Aracelly Loza Montoya, emite su Conformidad a la liquidación de la Obra: **"MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE SALAVERRY – TRUJILLO – LA LIBERTAD"**, con un monto a cancelar al Contratista **CONSORCIO NAHUEL**, ascendente a S/. 67,437.16 (SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 16/100 Soles) por concepto de devolución de retención por fondo de Garantía del Contrato Original.

Que, adjunta al presente Informe los datos para la liquidación de la obra descrita en el primer considerando de acuerdo al siguiente detalle:

1. OBRA: **"MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE SALAVERRY – TRUJILLO – LA LIBERTAD"**.

2. PROCESO DE SELECCIÓN : ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 004-2017 MDS
3. UBICACIÓN :

DEPARTAMENTO : LA LIBERTAD
PROVINCIA : TRUJILLO.
DISTRITO : SALAVERRY

4. ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY
5. CONTRATISTA : CONSORCIO NAHUEL
6. SUPERVISOR DE OBRA : ING. JORGE HUMBERTO TANTALEAN RODRIGO
7. RESIDENTE DE OBRA : ING. JUAN LUIS MORENO ALVA
8. SISTEMA DE CONTRATACIÓN : A SUMA ALZADA
9. MODALIDAD : POR CONTRATA
10. PRESUPUESTO REFERENCIAL (CON IGV) : 709,564.87
11. PRESUPUESTO CONTRACTUAL (CON IGV) : 674,371.63
12. CONTRATO DE OBRA: FECHA : 21 DE JULIO DEL 2017
13. FECHA ENTREGA DE TERRENO : 24 DE JULIO 2017
14. FECHA DE INICIO DE OBRA : 25 DE JULIO DEL 2017
15. PLAZO DEL CONTRATISTA : 90 DÍAS CALENDARIO
16. FECHA DE TERMINO REAL : 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
17. FECHA DE RECEPCIÓN DE OBRA : 19 DE OCTUBRE DEL 2017

I.- SITUACIÓN DE OBRA

a. ASPECTOS TECNICOS

1.- AVANCE PROGRAMADO VIGENTE : 100.00 %
2.- AVANCE EJECUTADA AL MES : 100.00 %
3.- AVANCE PROG. ACUM. AL MES : 100.00 %
4.- AVANCE EJEC. ACUM. AL MES : 100.00 %
5.- SITUACIÓN ACTUAL DE LA OBRA : CULMINADA - RECEPCIONADA

6.- DESARROLLO DE LA OBRA:

La obra se ha desarrollado en forma normal, lográndose un avance de todas las partidas al 100 %; según lo indicado en el Expediente Técnico.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Aduana N° 250 -Salaverry - Perú - Telf. 437150 - 437632

MONTO DEL CONTRATO : S/. 674,371.63 (C/IGV)

RETENCIÓN (10%) : S/. 67,437.16

A.2) GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO:

A DEVOLVER AL CONTRATISTAS (10%) S/. 67,437.16

B) MONTO DE INVERSION TOTAL

- Contrato Principal (Incluido IGV) S/ 674,371.63

TOTAL..... S/ 674,371.63

Estando a las consideraciones expuestas, de conformidad con la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 y en uso de las atribuciones delegadas;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Liquidación de la Obra "MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE SALAVERRY – TRUJILLO – LA LIBERTAD" ejecutada por la Empresa **CONSORCIO NAHUEL**.

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Unidad de Tesorería emitir un cheque a favor de la Empresa **CONSORCIO NAHUEL**, por el importe ascendente a S/. 67,437.16 (SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 16/100 Soles) por devolución de retención por fondo de Garantía del Contrato Original, correspondiente a la Obra mencionada en el artículo precedente, en virtud a la Carta emitida por la Dirección de Proyectos y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Salaverry.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFÍQUESE la presente Resolución al Interesado, Secretaria General, Alcaldía, Dirección de Proyectos y Desarrollo Urbano, Unidad de Logística y Unidad de Tesorería, para los fines consiguientes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

KRPLDDLC/
Sec Gral
Logística
Tesorería
Alcaldía
GM



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Mg. CPC Karin Rocío Pérez Loyola de De La Cruz
GERENTE MUNICIPAL

ORDEN	ENTIDAD CONTRATANTE PUBLICA	DESCRIPCION/ITEM	MONTO ADJUDICADO S/	PROVEEDOR	CONSORCIADO	RUC DEL CONSORCIADO	% PARTICIPACION	MONTO LIQUIDADO SEGÚN PARTICIPACION
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY	CREACION DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL AA.HH. AMPLIACION NUEVO HORIZONTE DISTRITO DE SALAVERRY, TRUJILLO, LA LIBERTAD	189,597.97	CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.	CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.	20559959155	100%	S/ 189,597.97



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Aduana N° 250 -Salaverry - Perú - Telf. 437150 - 437632

CONTRATO N° 189-2017-MDS

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL AA. HH. AMPLIACIÓN NUEVO HORIZONTE, DISTRITO DE SALAVERRY, TRUJILLO, LA LIBERTAD".

Conste por el presente documento, el contrato de Ejecución de la Obra: "CREACIÓN DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL AA. HH. AMPLIACIÓN NUEVO HORIZONTE, DISTRITO DE SALAVERRY, TRUJILLO, LA LIBERTAD", que celebra de una parte la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY**, en adelante **LA ENTIDAD**, con RUC N° 20165281617, con domicilio legal en la calle Aduana N° 250 - Distrito de Salaverry-Trujillo-La Libertad, representada por su Gerente Municipal CPC. KARIN ROCIO PEREZ LOYOLA DE LA CRUZ, identificado con DNI N° 18025725, y de otra parte el **CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL SAC** con RUC N° 20559959155, con domicilio legal en la Mz. C Lote 2, Urb. Nueva marquez, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad, debidamente representada por su Gerente General don VICTOR HUGO VILLARROEL AYESTAS, identificado con DNI N° 18109318, con poder inscrito en la Partida N° 11235178 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Trujillo; a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA" en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 13 de Diciembre del 2017, el Comité Especial Otorgó la Buena Pro de la Adjudicación Simplificada N° 008-2017-MDS Primera Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la obra denominada: "CREACIÓN DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL AA. HH. AMPLIACIÓN NUEVO HORIZONTE, DISTRITO DE SALAVERRY, TRUJILLO, LA LIBERTAD", que celebra de una parte **LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY** y **CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL SAC**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO Y MONTO

El presente contrato tiene por objeto la ejecución de la Obra "CREACIÓN DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL AA. HH. AMPLIACIÓN NUEVO HORIZONTE, DISTRITO DE SALAVERRY, TRUJILLO, LA LIBERTAD", a cargo del **CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL SAC**, cuyo monto asciende a **S/189,597.97 (Ciento Ochenta y Nueve Mil Quinientos Noventa y Siete con 97/100 Soles)**, incluido el Impuesto General a las Ventas.

Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral, pagos a Entidades de Seguridad Social, SENCICO, costo de equipos, maquinaria, herramientas, materiales, fletes, seguros e impuestos; protección y mantenimiento de la obra durante el período de construcción y hasta la entrega de la misma, dirección técnica, gastos generales, utilidad, y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la obra hasta su total terminación y entrega.

La Cancelación se realizará mediante Transferencia en Cuenta Corriente Interbancaria (CCI) al **Banco BBVA Continental**; cuya Cuenta Interbancaria es la N° 011-246-000200350381-66; Cuenta que corresponde a **CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL SAC**.

CLÁUSULA TERCERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA CUARTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será a partir del día siguiente de la suscripción del mismo hasta el consentimiento de la liquidación final de la obra.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Aduana N° 250 -Salaverry - Perú - Telf. 437150 - 437632

CLÁUSULA SEXTA: VALORIZACIONES

Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas de conformidad con lo establecido en el artículo 166° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA SÉTIMA: PERSONAL Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA es y será el único empleador de los trabajadores que contrate para la ejecución de la obra, comprometiéndose a cumplir respecto de ellos, con todas las obligaciones y responsabilidades que le franquean las Leyes y/o Reglamentos. En consecuencia, **LA ENTIDAD** no tendrá ningún vínculo jurídico alguno con los trabajadores o dependientes de **EL CONTRATISTA**, subcontratistas o proveedores. **EL CONTRATISTA** actuará como empleador de todas las personas que laboren en la obra, sin perjuicio del personal subcontratados por este, y asumirá en este rol todas las obligaciones legales y contractuales asociadas a este cargo. **EL CONTRATISTA** deberá velar y será su responsabilidad la de tomar las medidas necesarias para evitar accidentes laborales, así como mantener la obra con las condiciones de higiene y seguridad exigidas por la Ley y los Reglamentos. Si la Inspección de Trabajo establece una multa y ésta debe pagarse, lo será de cargo de **EL CONTRATISTA** en atención que es su responsabilidad el velar por el correcto y fiel cumplimiento de las leyes laborales, previsionales y anexas o accesorias.

CLÁUSULA OCTAVA: DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA

El contratista declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA NOVENA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de **LA ENTIDAD**, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: S/ 18,959.80 (DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 80/100 SOLES) a través de la retención que debe efectuar **LA ENTIDAD**, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo."

CLÁUSULA DÉCIMA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando **EL CONTRATISTA** no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: PLAZOS

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato, en un plazo de Veinte (20) días calendarios, contados a partir del día siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 152° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo sólo podrá ser ampliado en los casos contemplados en el artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA planeará y será responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecución de la obra, los que deberán asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoria.

Durante la ejecución de la obra, el **CONTRATISTA** está obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retraso injustificado se procederá de acuerdo al artículo 173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El **CONTRATISTA** abrirá en el acto de entrega del terreno, el cuaderno de obras debidamente foliado, el mismo que será firmado en todas sus páginas por el inspector/supervisor y el residente. En este cuaderno de obras se anotarán las indicaciones, órdenes, autorizaciones, reparos, variantes.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Aduana N° 250 -Salaverry - Perú - Telf. 437150 - 437632

consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecución de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de la ejecución de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 40° de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 146° de su Reglamento. El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de siete años.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PENALIDADES

En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecución de la obra, aquél se hará acreedor a una penalidad por mora, por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o, si fuera necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto del Contrato}}{F \times \text{plazo en días}}$$

Dónde:

$$F = 0.15$$

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RECEPCIÓN DE LA OBRA

La recepción de la obra se sujetará a lo establecido en el artículo 178° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: LIQUIDACIÓN DE LA OBRA

La liquidación de la obra se sujetará a lo establecido en los artículos 179°, 180° y 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por LA ENTIDAD, y que no haya sido materia de subsanación, esta última podrá resolver el presente Contrato, en forma total o parcial, mediante remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica, de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artículos 36° de la Ley de Contrataciones del Estado, y en los artículos 136° y 177° de su Reglamento.

En este supuesto, se ejecutarán las garantías que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artículo 131° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas, ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 184° y siguientes; y el artículo 214° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el artículo 45° de la Ley.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Aduana N° 250 -Salaverry - Perú - Telf. 437150 - 437632

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 183º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: VERACIDAD DE DOMICILIOS

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: CALLE ADUANA N° 250 – DISTRITO DE SALAVERRY – PROVINCIA DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: MZ. B LOTE 8 URB. LOS ANGELES – CHICAGO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, la propuesta técnico económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por Cuadruplicado en señal de conformidad en el Distrito de Salaverry a los Quince (15) días del Mes de Diciembre del año dos mil Diecisiete.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY
Mg. CPC Karín Fournier Pérez Loyola de La Cruz
GERENTE MUNICIPAL

LA ENTIDAD

CONTRATISTAS GENERALES MANUEL S.A.S.
RUC: 20599960135
Victor Hugo Villarroel Ayestas
GERENTE GENERAL
EL CONTRATISTA





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

DIRECCION DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

Obra : "CREACIÓN DE LA TRANSITIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL AA. HH AMPLIACIÓN NUEVO HORIZONTE, DISTRITO DE SALAVERRY – TRUJILLO - LA LIBERTAD"

Ubicación : Distrito: SALAVERRY
Provincia: TRUJILLO
Departamento: LA LIBERTAD

Modalidad : ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2017-MDS

Contratista : CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL SAC.

Propietario : Municipalidad Distrital de Salaverry.

Supervisor : Ing. MARLON ALEXANDER RUIZ MENDEZ.

Residente : Ing. JUAN LUIS MORENO ALVA

Entrega de Terreno : 16 de Diciembre del 2017

Valor Referencial : S/ 189,597.97.

Monto Contratado : S/ 189,597.97.

Plazo De Ejecución : 20 DÍAS CALENDARIOS.

Inicio Contractual de Obra : 16 de Diciembre del 2017

Término Contractual de Obra: 05 de Enero del 2018.

Termino real de Obra : 31 de Diciembre 2017

En el Distrito de Salaverry, Provincia de Trujillo, siendo las 08:30 a.m. del día 18 de Enero del 2018, se constituyeron en el lugar de la Obra, el Comité de Recepción de Obras nombrado mediante Resolución de Alcaldía, la que está conformada por:

- **ING. ROMY ARACELLY LOZA MONTOYA**
DIVISIÓN DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS (Presidente)
- **ING. MARLON ALEXANDR RUIZ MENDEZ**
SUPERVISOR DE OBRA (Miembro)
- **ECON. DEISSY ROSMERY RONCAL DIAZ** (Miembro)
- **ING. JUAN LUIS MORENO ALVA**
RESIDENTE DE OBRA (Veedor)



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

DIRECCION DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO

El Comité de Recepción en uso de sus atribuciones, procedió a la constatación y verificación IN SITU de la obra: **“CREACIÓN DE LA TRANSITIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL AA. HH AMPLIACIÓN NUEVO HORIZONTE, DISTRITO DE SALAVERRY – TRUJILLO - LA LIBERTAD. ADS N° 008-2017-MDS.** Donde las partidas contratadas se ejecutaron conforme a lo estipulado en el Expediente Técnico aprobado; así mismo el Ingeniero Supervisor da fe que dichos trabajos se ejecutaron de acuerdo a las normas técnicas vigentes.

Por lo descrito anteriormente, el Comité de Recepción, da por **RECEPCIONADA LA OBRA** en mención.

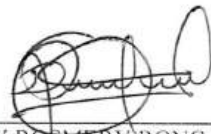
En señal de conformidad firman la respectiva Acta en original y por Triplicado.

Salaverry, 18 de Enero del 2018.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Ing. ROMY LOZA MONTOYA
 JEFE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO

ING. ROMY ARACELLY LOZA MONTOYA
 División de Obras, Estudios y Proyectos



ECON. DEISSY ROSMERY RONCAL DÍAZ
 Miembro


MARLON ALEXANDER RUIZ MENDEZ
 ING. CIVIL
 CIP 84724

ING. MARLON ALEXANDER RUIZ MÉNDEZ
 SUPERVISOR DE OBRA
 Miembro


Juan Luis Moreno Alva
 ING° CIVIL
 R. CIP 66295

ING. JUAN LUIS MORENO ALVA
 Residente de Obra


CONTRATISTAS GENERALES MAHUEL S.A.S.
 RUC: 20559959155
Victor Hugo Villarroel Ayestas
 GERENTE GENERAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Aduana N° 250 -Salaverry - Perú - Telf. 437150 - 437632

Resolución

DE GERENCIA MUNICIPAL N° 104 -18-MDS

Salaverry, 20 FEB. 2018

VISTO: la Carta N° 069-2018-DPDU-MDS, emitido por Dirección de Proyectos y Desarrollo Urbano, sobre Liquidación de obra **"CREACIÓN DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL AA.HH AMPLIACIÓN NUEVO HORIZONTE, DISTRITO DE SALAVERRY - TRUJILLO - LA LIBERTAD"** y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta del rubro visto, el Jefe de la Dirección de Proyectos y Desarrollo Urbano Ing. Remy Aracelly Loza Montoya, emite su Conformidad a la liquidación de la Obra: **"CREACIÓN DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL AA.HH AMPLIACIÓN NUEVO HORIZONTE, DISTRITO DE SALAVERRY - TRUJILLO - LA LIBERTAD"**, con un monto a cancelar al **CONTRATISTA GENERALES NAHUEL SAC**, ascendente a S/ 18,959.79 (DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 79/100 Soles) por concepto de devolución de retención por fondo de Garantía del Contrato Original.

Que, adjunta al presente Informe los datos para la liquidación de la obra descrita en el primer considerando de acuerdo al siguiente detalle:

1. OBRA : **"CREACIÓN DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL AA.HH AMPLIACIÓN NUEVO HORIZONTE, DISTRITO DE SALAVERRY - TRUJILLO - LA LIBERTAD"**
 2. PROCESO DE SELECCIÓN : ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2017-MDS
 3. UBICACIÓN : DEPARTAMENTO : LA LIBERTAD
PROVINCIA : TRUJILLO
DISTRITO : SALAVERRY
 4. ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY
 5. CONTRATISTA : **CONTRATISTA GENERALES NAHUEL SAC**
 6. SUPERVISOR DE OBRA : ING. MARLON ALEXANDER RUIZ MENDEZ
 7. RESIDENTE DE OBRA : ING. JUAN LUIS MORENO ALVA
 8. SISTEMA DE CONTRATACIÓN : A SUMA ALZADA
 9. MODALIDAD : POR CONTRATA
 10. PRESUPUESTO REFERENCIAL (CON IGV) : S/ 189,597.97
 11. PRESUPUESTO CONTRACTUAL (CON IGV) : S/ 189,597.97
 12. CONTRATO DE OBRA: FECHA : 15 DE DICIEMBRE DEL 2017
 13. FECHA ENTREGA DE TERRENO : 16 DE DICIEMBRE 2017
 14. FECHA DE INICIO DE OBRA : 16 DE DICIEMBRE 2017
 15. PLAZO DEL CONTRATISTA : 20 DÍAS CALENDARIO
 16. FECHA DE TERMINO REAL : 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
 17. FECHA DE RECEPCIÓN DE OBRA : 18 DE ENERO DEL 2018
- I.- SITUACIÓN DE OBRA**
- a. ASPECTOS TÉCNICOS
 - 1.- AVANCE PROGRAMADO VIGENTE : 100.00 %
 - 2.- AVANCE EJECUTADA AL MES : 100.00 %
 - 3.- AVANCE PROG. ACUM. AL MES : 100.00 %
 - 4.- AVANCE EJE. ACUM. AL MES : 100.00 %
 - 5.- SITUACIÓN ACTUAL DE LA OBRA : CULMINADA - RECEPCIONADA
 - 6.- DESARROLLO DE LA OBRA:

La obra se ha desarrollado en forma normal, lográndose un avance de todas las partidas al 100 %; según lo indicado en el Expediente Técnico.

MONTO DEL CONTRATO

: S/ 189,597.97 (C/IGV)





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Aduana N° 250 -Salaverry - Perú - Telf. 437150 - 437632

RETENCIÓN (10%)

: S/ 18,959.79

A.2) GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO:

A DEVOLVER AL CONTRATISTAS (10%) S/ 18,959.79

B) MONTO DE INVERSIÓN TOTAL

- Contrato Principal (Incluido IGV) S/ 189,597.97

TOTAL..... S/ 189,597.97

Estando a las consideraciones expuestas, de conformidad con la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 y en uso de las atribuciones delegadas;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Liquidación de la Obra "CREACIÓN DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL AA.HH AMPLIACIÓN NUEVO HORIZONTE, DISTRITO DE SALAVERRY – TRUJILLO – LA LIBERTAD" ejecutada por la Empresa **CONTRATISTA GENERALES NAHUEL SAC.**

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Unidad de Tesorería emitir un cheque a favor de la Empresa **CONTRATISTA GENERALES NAHUEL SAC**, por el importe ascendente a S/ 18,959.79 (DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 79/100 Soles) por devolución de retención por fondo de Garantía del Contrato Original, correspondiente a la Obra mencionada en el artículo precedente, en virtud a la Carta emitida por la Dirección de Proyectos y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Salaverry.

ARTICULO TERCERO - NOTIFÍQUESE la presente Resolución al Interesado, Secretaria General, Alcaldía, Dirección de Proyectos y Desarrollo Urbano, Unidad de Logística y Unidad de Tesorería, para los fines consiguientes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

KRPLDOLC/
Sec. Gral
Logística
Tesorería
Alcaldía
GM



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Mg CPC Karin Rocío Pérez Loyola de De la Cruz
GERENTE MUNICIPAL

ORDEN	ENTIDAD CONTRATANTE PUBLICA	DESCRIPCION/ITEM	MONTO ADJUDICADO S/	PROVEEDOR	CONSORCIADO	RUC DEL CONSORCIADO	% PARTICIPACION	MONTO LIQUIDADO SEGÚN PARTICIPACION
12	ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EL MOLINO, EN LOS CASERIOS DE CARRACMACA-COLPA YANAZARINA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION, LA LIBERTAD	S/ 423,942.83	CONSORCIO NAHUEL	AVC INFRAESTRUCTURA EIRL	20482676538	20%	S/ 339,154.26
					CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.	20559959155	80%	

ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA

CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

"CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL EL MOLINO, EN LOS CASERIOS DE CARRACMACA – COLPA YANASARINA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION – LA LIBERTAD"

Conste por el presente documento el Contrato de Ejecución de Obra, en adelante **EL CONTRATO**, que celebran de una parte la **ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA**, creado en virtud del Decreto Legislativo N° 996 y su Reglamento el Decreto Supremo N° 082 2008-EF que aprueba y regula el régimen aplicable a la utilización de los recursos provenientes de los procesos de Promoción de la Inversión Privada en la ejecución de Programas Sociales, con RUC N° 20482184236 y domicilio en Av. América Oeste N° 320 Urb. Los Cedros – Trujillo – La Libertad, en adelante **LA ASOCIACION**; debidamente representada por su Gerente Ing. **IVAN GUTIERREZ SEIJAS** identificado con **DNI N° 18109111**, inscrita en la Ficha Registral N° 11107022 de fecha 16 de abril de 2009 de la Oficina Registral N° V Sede Trujillo; y de la otra parte.

CONSORCIO NAHUEL, conformado por **CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.** con RUC N°20559959155, inscrita en Partida registral N°11235178, con domicilio legal en Mz. C lote 2, urbanización Nueva Marqueza, Granados – Trujillo – La Libertad, representado por **VICTOR HUGO VILLARROEL AYESTAS** identificado con **DNI 18109318** y por **AVC INFRAESTRUCTURAS E.I.R.L.** con RUC N°20482676538, inscrita en Partida registral N°11147508, con domicilio en Calle Republica Dominicana N°218, urbanización Monserrate – Trujillo – La Libertad, representado por **CARLOS FELIPE VERASTEGUI ALVAREZ** identificado con **DNI 32962059**. Siendo el representante legal común del **CONSORCIO**, **VICTOR HUGO VILLARROEL AYESTAS** identificado con **DNI 18109318** con domicilio legal Mz. B lote 8, urbanización Los Ángeles, Chicago – Trujillo – La Libertad. En adelante **EL CONTRATISTA**, en los términos y condiciones siguientes:

A **EL CONTRATISTA** y **LA ASOCIACION** se les denominará conjuntamente las **PARTES**.

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

- 1.1. Que mediante informe N°074-2017/ACFSACH-S-NEFA de fecha 28 de marzo del 2017, el área técnica a través de la Ing. Neide Flores Abrill, especialista en ejecución y supervisión de proyectos, revisó el expediente técnico: **"CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL EL MOLINO, EN LOS CASERIOS DE CARRACMACA – COLPA YANASARINA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION – LA LIBERTAD"**, el cual presentó algunas observaciones, por ello recomendó remitirlo a la Municipalidad Provincial de Sanchez Carrion para la absolución de las observaciones y revisión necesaria.
- 1.2. Que en virtud a ello, mediante Informe N°041-2017-MPSC/AEYP/LCRC de fecha 21 de abril del 2017 el jefe del área de estudios y proyectos de la Municipalidad provincial de Sanchez Carrion emite a la Gerencia de infraestructura, desarrollo urbano y rural, la conformidad del expediente técnico indicando que se realizó la revisión, actualización y reformulación,

ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA

A.V.C. INFRAESTRUCTURAS E.I.R.L.
Gerente
Carlos Felipe Ilerastegui Alvarez

1.3.

siendo el costo total de financiamiento S/483,942.88 (Cuatrocientos ochenta y tres mil novecientos cuarenta y dos con 88/100 soles)

Que mediante Oficio N°401-2017-MPSC/GEIDUR-AOGR de fecha 24 de abril del 2017, emitido a LA ASOCIACION, la Gerencia de Infraestructura, desarrollo urbano y rural de la Municipalidad provincial de Sanchez Carrion solicita financiamiento para la ejecucion del proyecto: **"CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL EL MOLINO, EN LOS CASERIOS DE CARRACMACA – COLPA YANASARINA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION – LA LIBERTAD"** cuyo costo asciende a S/483,942.88 (Cuatrocientos ochenta y tres mil novecientos cuarenta y dos con 88/100 SOLES)

CONSORCIO MANUEL
Representante Legal
Victor Hugo Villarreal Ayestas

1.4.

Que mediante informe N°048-2017/ACFSACH-S-CADSC de fecha 27 de abril del 2017, el área técnica a través del Ing. Carlos Alfonso Saavedra Caballero, especialista en ejecución y supervisión de proyectos, revisó el expediente técnico: **"CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL EL MOLINO, EN LOS CASERIOS DE CARRACMACA – COLPA YANASARINA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION – LA LIBERTAD"**, dando conformidad al financiamiento del proyecto por un monto total de S/483,942.88 (Cuatrocientos ochenta y tres mil novecientos cuarenta y dos con 88/100 soles), siendo el monto de ejecución S/423,942.88 (Cuatrocientos veintitrés mil novecientos cuarenta y dos con 88/100 soles) recomendando que se derive al área legal para que luego sea elevado a sesión de consejo y se prosiga con la etapa de ejecución.

1.5.

CONTRATISTAS GENERALES MANUEL S.A.C.
RUC: 20550949155
Gerente General
Victor Hugo Villarreal Ayestas

Que, mediante informe N°088-2017-ACFSACH/RPB de fecha 27 de abril del 2017, el área legal especializada de la provincia de Sánchez Carrion concluye que el proyecto **"CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL EL MOLINO, EN LOS CASERIOS DE CARRACMACA – COLPA YANASARINA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION – LA LIBERTAD"** se encuentra enmarcado como proyecto de segunda prioridad referidos a proyectos para la generación de empleo productivo en particular a) Construcción, mantenimiento, reparación y rehabilitación de vías de acceso y caminos rurales 2) Artículo 8º del Decreto Supremo N°082-2008-EF, Reglamento del legislativo 996. Por lo tanto si es procedente destinar los recursos del Fondo para el financiamiento de la ejecución y supervisión del referido proyecto y recomendó elevar el expediente técnico al Consejo Directivo de la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama conteniendo la opinión técnica y legal respectiva para que se apruebe el financiamiento para su ejecución por un monto de S/423,942.88 (Cuatrocientos veintitrés mil novecientos cuarenta y dos con 88/100 soles) con un plazo de 90 días calendarios.

1.6.

Que, de acuerdo a la Resolución de alcaldía N°163-2017-MPSC, de fecha 02 de mayo del 2017, se aprueba el expediente técnico de la obra: **"CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL EL MOLINO, EN LOS CASERIOS DE CARRACMACA – COLPA YANASARINA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION – LA LIBERTAD"** con el presupuesto total de S/483,942.88 (Cuatrocientos ochenta y tres mil novecientos cuarenta y dos con 88/100 soles).

Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama
Abogada
Rosemary Estrada Bustamante
REG. C.A.L. 4173





- 1.7. Que, en Sesión de Consejo Directivo de fecha 02 de Mayo del 2017, el Consejo Directivo de la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama aprobó por unanimidad el financiamiento para la ejecución y supervisión del Proyecto: **"CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL EL MOLINO, EN LOS CASERIOS DE CARRACMACA – COLPA YANASARINA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION – LA LIBERTAD"**, inscrito en la base de datos del Ministerio de Economía y Finanzas con código SNIP N°302166, cuyo valor referencial total asciende a la suma de S/483,942.88 (Cuatrocientos ochenta y tres mil novecientos cuarenta y dos con 88/100 soles), para cuyo efecto se realizó el CONCURSO POR INVITACIÓN N°005 -2017-ACFSACH/E – Primera convocatoria para la ejecución de la obra por un monto de S/423,942.88 (Cuatrocientos veintitrés mil novecientos cuarenta y dos con 88/100 soles) con un plazo de 90 días calendarios.

A.V.C. INERESTRUCTURAS E.I.R.L.
Gerente
Carlos Felipe Verastegui Alvarez

- 1.8. Que, mediante Carta N°0089-2017-ACFSACH/ADM de fecha 23 de mayo del 2017, el área de administración de LA ASOCIACION comunica disponibilidad presupuestaria para el financiamiento del proyecto de inversión: **"CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL EL MOLINO, EN LOS CASERIOS DE CARRACMACA – COLPA YANASARINA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION – LA LIBERTAD"** por un monto de con el presupuesto total de S/468,942.88 (Cuatrocientos sesenta y ocho mil novecientos cuarenta y dos con 88/100 soles).

CONTRATISTA ESPECIALIZADA NAHUEL S.A.C.
RUC: 2040000195
Victor Hugo Villarroel Ayestas
GERENTE GENERAL

- 1.9. Que mediante Carta N°104-2017-ACFSACH/PCE de fecha 23 de Mayo del 2017 el área de operaciones de LA ASOCIACION comunica al área legal de la provincia de Sánchez Carrion dar inicio al proceso de convocatoria, concurso por invitación N°005-2017-ACFSACH/E - primera convocatoria para la ejecución del proyecto **"CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL EL MOLINO, EN LOS CASERIOS DE CARRACMACA – COLPA YANASARINA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION – LA LIBERTAD"** por un monto de S/423,942.88 (Cuatrocientos veintitrés mil novecientos cuarenta y dos con 88/100 soles) con un plazo de 90 días calendarios.

CONSORCIO NAHUEL
Victor Hugo Villarroel Ayestas
REPRESENTANTE LEGAL

- 1.10. Que, conforme el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones de la Asociación se inició proceso de concurso por invitación N°005-2017-ACFSACH/E - Primera convocatoria, y el día 31 de Mayo del 2017 se emitieron las cartas de invitación para el proceso. En virtud de ello con fecha 13 de Junio del 2017, el Comité de Evaluación y Adjudicación de la Asociación ha evaluado tanto la Propuesta Técnica y Propuesta Económica presentada por el único postor CONSORCIO NAHUEL (Representante legal VICTOR HUGO VILLARROEL AYESTAS) la evaluación de realizo de acuerdo a las Bases integradas del Concurso, siendo el resultado un puntaje total ponderado de 87.25 puntos (62.25 puntos en la propuesta técnica y de 100 puntos en la propuesta económica, por la suma de S/423,942.88 (Cuatrocientos veintitrés mil novecientos cuarenta y dos con 88/100 soles) con un plazo de 90 días calendarios.

- 1.11. Que, mediante Carta N°131-2017-ACFSACH/PCE de fecha 14 de junio del 2017, se comunica otorgamiento de Buena Pro a CONSORCIO NAHUEL (Representante legal

ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA

VICTOR HUGO VILLARROEL AYESTAS), solicitándole adjunte la documentación necesaria para la firma de contrato dentro del plazo de **10 días hábiles**.

- 1.12. Que, mediante Carta S/N de fecha 21 de junio del 2017, **CONSORCIO NAHUEL** (Representante legal **VICTOR HUGO VILLARROEL AYESTAS**), dentro del plazo concedido, ingresa la documentación requerida para firma de contrato, anexando una carta fianza N°727141 emitida por el Banco BCP con vigencia de CINCO (05) meses hasta el 16 de Noviembre del 2017.
- 1.13. Que, mediante Informe Legal N°132 -2017-ACFSACH/RPB de fecha 23 de junio del 2017, se concluye que **CONSORCIO NAHUEL** (Representante legal **VICTOR HUGO VILLARROEL AYESTAS**) ha cumplido con presentar la documentación requerida para suscripción de contrato, dentro del plazo otorgado, por lo que conforme al Reglamento de Contrataciones y adquisiciones de **LA ASOCIACION** y las bases, recomienda la suscripción del Contrato de Ejecución del proyecto: "**CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL EL MOLINO, EN LOS CASERIOS DE CARRACMACA – COLPA YANASARINA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION – LA LIBERTAD**".
- 1.14. El 05 de junio del 2009 se suscribió el Convenio de Transferencia de Recurso y Otros entre la Persona Jurídica sin Fines de Lucro **ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA**, como titular del Fondo social, derivado de las actividades relacionadas de los procesos de promoción de la inversión privada, con RUC N° 20482184236, Asociación existente e inscrita en la Partida Registral N° 11107022; y el **ESTADO PERUANO**, debidamente representado por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada –**PROINVERSION**, con RUC N° 20380799643, con domicilio en la Av. Paseo de la República N° 3361, Piso 9, distrito de San Isidro de la ciudad y provincia de Lima, autorizado por el Decreto Legislativo N° 996 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2008-EF.
- 1.15. Resolución del Contrato de Fideicomiso Aporte Social Proyecto Alto Chicama suscrito entre el Banco Internacional del Perú S.A.A.- **INTERBANK** y **PROINVERSION**, de fecha 05 de Junio de 2009.

CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

- 2.1 El Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama.
- 2.2 La contratación de servicios objeto de **EL CONTRATO**, es financiada con cargo a los recursos de **LA ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA** constituido en virtud de la Ley N° 28401.
- 2.3 El Decreto Legislativo N° 996 y su Reglamento Decreto Supremo N° 082-2008-EF por el cual se aprueba y regula el régimen aplicable a la utilización de los recursos provenientes



ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA

de los procesos de Promoción de la Inversión Privada en la ejecución de Programas Sociales.

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DE EL CONTRATO

- 3.1 En virtud de la suscripción de EL CONTRATO, EL CONTRATISTA, se compromete y obliga con LA ASOCIACION a la ejecución de la obra: "CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL EL MOLINO, EN LOS CASERIOS DE CARRACMACA – COLPA YANASARINA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION – LA LIBERTAD", ubicado en el Distrito de Huamachuco, Provincia de Sanchez Carrión, Departamento de La Libertad, conforme a las condiciones técnicas y económicas previstas en las BASES de el CONCURSO POR INVITACIÓN N°005-2017-ACFSACH/E – primera convocatoria, en adelante las BASES que dieron origen a este CONTRATO, las mismas que conjuntamente con sus absoluciones de consultas, el acta de otorgamiento de la buena pro y la propuesta del Postor, forman parte integrante de EL CONTRATO.
- 3.2 El cumplimiento de las obligaciones derivadas de EL CONTRATO, se efectuará en los términos de referencia (expediente técnico) que se detallan en las BASES del proceso de selección, la oferta de EL CONTRATISTA de fecha, la misma que es concordante con las características solicitadas en las BASES.
- 3.3 Sin perjuicio de lo expresado anteriormente, EL CONTRATISTA, se compromete a ejecutar aquellas prestaciones que, sin estar enunciadas en los documentos indicados en el numeral 3.1 de EL CONTRATO, tengan relación directa con los servicios contratados y que puedan ser razonablemente exigidas por EL SUPERVISOR o LA ASOCIACION por ser necesarias para el cabal cumplimiento de los objetivos propuestos.
- 3.4 A los efectos de llevar a cabo las actividades materia de este CONTRATO, EL CONTRATISTA se compromete a utilizar al personal mencionado en su Propuesta Técnica y aquel personal adicional que sea necesario para la realización del trabajo materia del presente CONTRATO que cuente con la debida autorización previa por parte de EL SUPERVISOR y de LA ASOCIACION.

CLÁUSULA CUARTA: ALCANCE Y ADMINISTRACIÓN DE EL CONTRATO

- 4.1 El plazo y monto del contrato comprende:
 - Suministro de equipos y materiales.
 - Transporte de equipos y materiales.
 - Ejecución y construcción integral de la OBRA materia de EL CONTRATO.
 - Gastos Generales.
 - Utilidad.

CONCURSO POR INVITACION N°005 -2017-ACFSACH/E – PRIMERA CONVOCATORIA

PÁGINA 5

ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL
ALTO CHICAMA
REGISTRO CONTRATOS

Nro. 1046

FECHA: 23/06/17

2017

FOLIOS: 023



Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama
Gosevian Pres. y Bustamante
REG. CALL 4173
Abogada

A.V.C. INFRAESTRUCTURAS ELRL
Gerente
Carlos Felipe Verastegui Alvarez

CONTRATISTAS GENERALES MANUEL S.A.C.
RUC: 2080999139
Victor Hugo Villardel
Gerente General

CONSORCIO NAHOEL
Victor Hugo Villardel
Representante Legal

ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA

- Todos aquellos costos y gastos que sin estar expresamente enunciado sean necesarios para la ejecución de la obra y el cabal cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la suscripción del contrato; sin reserva ni limitación alguna.

1.2 Prestaciones a ser ejecutadas por **EL CONTRATISTA**

Las prestaciones que deberá ejecutar **EL CONTRATISTA**, de manera enunciativa más no limitativa, son las siguientes:

- Elaborar los Estudios Definitivos de Ingeniería de Detalle, incluyendo los planos de fabricación, construcción así como los planos y esquemas de principio y funcionales.
- Fabricar y/o adquirir el equipo y material que debe suministrar **EL CONTRATISTA**, de acuerdo a las **BASES** y a la propuesta Técnica del mismo. Asimismo, se precisa que es responsabilidad de **EL CONTRATISTA**, a su costo, el suministro de los insumos menores (materiales consumibles, ferretería menor, etc.) sin partidas específicas en el metrado, pero que son necesarios para completar el montaje.
- Montaje en los talleres del equipo y materiales que así lo requiera.
- Bajo su responsabilidad, verificará las características de los equipos y materiales que suministre, sin perjuicio de las verificaciones que realice **LA ASOCIACION**. A tal efecto, **EL CONTRATISTA**, deberá entregar los folletos técnicos de los equipos que suministra, especificando su tipo y sus características mecánicas y eléctricas.
- Entrega de los protocolos de pruebas de tipo y pruebas individuales para los equipos y materiales que suministre.
- Embalaje, embarque, trámites de importación, transporte, desaduanaje, desembarque y descarga del equipo y material importado que suministre **EL CONTRATISTA**.
- Transporte, incluyendo los seguros correspondientes así como las actividades de selección, manipuleo, carga y descarga de equipos y materiales desde los almacenes de los proveedores hasta la zona del Proyecto.
- Formación del personal de explotación durante el período de operación experimental.
- Redacción de las notas explicativas, cálculos justificatorios con planos y esquemas de construcción revisados. (en español).
- Realizar el reemplazo de piezas defectuosas, así como las reparaciones que fueran necesarias en el período de garantía, lo cual comprenderá trabajos y gastos, sin lugar a reconocimiento económico alguno.
- Ejecutará las Obras civiles, el montaje y pruebas del equipo y materiales, la operación experimental y la puesta en servicio hasta entregar el conjunto de instalaciones en perfectas condiciones de funcionamiento, a satisfacción de **LA ASOCIACION**.

ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA

- l) Correrán por cuenta de **EL CONTRATISTA** los costos correspondientes a los cortes de los servicios necesarios para la construcción de la **OBRA**, cuyo pago será realizado a la Empresa encargada de los servicios correspondientes.
- m) Los costos de los servicios a empresa públicas y/o privadas que pudieran ser necesarios durante la ejecución de la **OBRA** del Proyecto materia del Contrato, incluso durante el tiempo de operación experimental.
- n) Ceñirse y cumplir con las directivas vigentes y exigencias del Sistema Nacional de Inversión Pública y de la normatividad de la materia.
- o) Las demás actividades necesarias para la puesta en funcionamiento de **LA OBRA** del Proyecto materia del **CONTRATO**.

4.3 Equipo y Materiales a suministrar

EL CONTRATISTA deberá suministrar el equipo y material detallado en las **BASES** y en su Propuesta, así como cualquier otro material o equipo necesario para la correcta ejecución de **LA OBRA** materia del **CONTRATO**.

4.4 Administración del Contrato

LA ASOCIACION designa como Administrador de **EL CONTRATO**, al **AREA DE OPERACIONES** de la Asociación, quien verificará que se cumplan puntualmente todas las obligaciones que recíprocamente se deben las **PARTES**. El control y supervisión de **LA OBRA** será realizada por el **SUPERVISOR**. **EL CONTRATISTA** coordinará con **LA ASOCIACION** en todo lo relacionado a la ejecución de **LA OBRA**, absolviendo las dudas e interpretaciones del **CONTRATO**, durante todo el plazo de su vigencia.

CLÁUSULA QUINTA: PLAZO

- 5.1 El plazo de ejecución de la **OBRA** de **EL CONTRATO** se fija en Noventa veinte (90) días calendarios, el mismo que empieza a regir desde el día siguiente en que se cumplan las siguientes condiciones:
- Que se haya designado al Supervisor, según corresponda.
 - Que se haya hecho entrega del terreno por parte de la Municipalidad beneficiaria, bajo control y supervisión de **LA ASOCIACION**.
 - Que se haya hecho entrega del Expediente Técnico por parte de **LA ASOCIACION**
- 5.2 Lo expresado en el punto anterior, se entiende sin perjuicio de la posibilidad que **EL CONTRATO** concluya de manera anticipada.
- 5.3 **EL CONTRATISTA** reconoce que la entrega del terreno a que se refiere el literal b) de la Cláusula 5.1 de **EL CONTRATO**, corresponde a la Municipalidad Provincial de Sánchez

ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA

Carrion, beneficiaria de la **OBRA**. En este sentido, **LA ASOCIACION** no asume ninguna responsabilidad relativa a la entrega del terreno en el cual se realizará la **OBRA**, obligándose **EL CONTRATISTA** a realizar las verificaciones técnicas y legales que correspondan antes de la ejecución de la obra.

- 5.4 Durante el plazo que la **Municipalidad Provincial de Sánchez Carrion**, beneficiaria de la **OBRA** del proyecto materia del contrato, no entregue el terreno en el cual se realizará la misma, se suspenderán las obligaciones de las **PARTES** hasta que se dé cumplimiento a tal obligación. Si tal suspensión es mayor a cuatro (04) meses, **EL CONTRATO** podrá ser resuelto por cualquiera de las **PARTES**, sin derecho a indemnización o reclamo de ninguna naturaleza de la parte afectada.

CLÁUSULA SEXTA: RELACIÓN ENTRE LAS PARTES

Las partes declaran que **EL CONTRATO** es celebrado entre dos entidades autónomas e independientes entre sí, a las que salvo la presente relación contractual, no les une vinculación del tipo de matriz y filial o principal e intermedia o empleador y trabajador.

CLÁUSULA SEPTIMA: DECLARACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara conocer el lugar de la **OBRA** que se encuentra ubicado en el distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión, Departamento de La Libertad, así como haber revisado el Expediente Técnico del Proyecto (planos, metrados, especificaciones, etc.), las características del mismo y declara haber tenido en consideración para fijar su propuesta, el plazo de ejecución y en general las estipulaciones de **EL CONTRATO**, y renuncia expresamente a cualquier reclamación por los defectos o imprecisiones que contenga dicho documento.

CLÁUSULA OCTAVA: MONTO DE EL CONTRATO Y GARANTIAS

8.1 Monto del Contrato:

El monto pactado como contraprestación en este **CONTRATO**, es **S/.423,942.88** (CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 88/100 NUEVOS SOLES), correspondiente a mitigación ambiental un monto de S/5,000.00 incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la obra.

El presente **CONCURSO** se rige por el sistema de **SUMA ALZADA**.

8.2 Conceptos que incluye el monto del contrato:

EL CONTRATISTA acepta y declara que los precios ofertados incluyen todo concepto necesario para la completa y correcta ejecución y operación de **LA OBRA**, que se enumeran sin carácter limitativo como sigue:

- Estudios e Informes específicos que sustenten el Replanteo y trazado de diseño de **LA OBRA**, y la Ingeniería de Detalle para la construcción y la operatividad de la obra en su totalidad. Esto incluye los cálculos justificativos, los diseños para la construcción de los



ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA

distintos componentes para el eficiente servicio contratado según términos de referencia del proceso y las características de viabilidad del proyecto, sin costo adicional alguno.

- b) En caso de contratos bajo la modalidad de SUMA ALZADA el CONTRATISTA presentará el expediente de replanteo e ingeniería de detalle de la obra a la ASOCIACION dentro de los treinta días calendarios de iniciada la obra; el cual contará con opinión técnica del SUPERVISOR.

La ASOCIACION a través del Área de Operaciones dentro del plazo de diez días hábiles evaluará y de corresponder dará conformidad En caso de no presentar el expediente en el plazo establecido no procederá el trámite de pago de la valorización.

- c) Lograr la aprobación de la documentación que sea necesaria por parte de las autoridades competentes para la ejecución de la obra.
- d) Las actividades de coordinación y seguimiento para la fabricación y/o adquisición de los equipos y materiales, incluyendo los planos de fabricación y construcción.
- e) Embalaje, embarque, trámites de importación, transporte, desaduanase, desembarque y descarga del equipo y material importado que suministre.
- f) En el rubro "Transporte de Materiales", las actividades de selección, manipuleo, carga y descarga de estos equipos y materiales; incluyendo los correspondientes seguros.
- g) Entrega oportuna de los protocolos de pruebas tipo y pruebas individuales para los equipos y materiales que suministre.
- h) Transporte de la totalidad de los equipos y herramientas de montaje al sitio de obra.
- i) Insumos para construcción (cemento, fierro, madera para encofrado, etc.) y materiales menudos no listados en los metrados pero necesarios para completar la ejecución de los trabajos. Así mismo el empleo de maquinarias y equipos necesarios para la correcta ejecución de **LA OBRA**.
- j) Dirección técnica, mano de obra, obligaciones laborales, beneficios otorgados por las leyes sociales a sus trabajadores y seguros.
- k) Reemplazo de piezas defectuosas producidas durante el transporte y montaje, hasta el término del período de garantía.
- l) Obtener a su costo el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos y ejecutar el Plan de monitoreo Arqueológico mandado por el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos.

A.V.C. INFRAESTRUCTURAS E.I.R.L.
Gerente
Carlos Felipe Verastegui Alvarez

CONTRATISTAS GENERALES MANUEL S.A.C.
RUC: 205398939355
Victor H. A. General
Jorge A. General

CONSORCIO MANUEL
Victor H. A. General
Jorge A. General
REPRESENTANTE LEGAL

Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama
Rosa María Escobar Bustamante
REG. CALL 4173
Abogada

ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA

- m) Cumplir con efectuar una adecuada disposición de residuos sólidos, evitar la contaminación de fuentes de agua y control de material articulado, entre otros, realizando acciones de mitigación inmediatas.
- n) Los costos correspondientes a los cortes de los servicios necesarios para efectuar los trabajos propios de la ejecución de **LA OBRA**.
- o) Habilitación de campamentos apropiado (alojamiento y oficinas equipadas) para el Residente, el Personal Técnico y para el **SUPERVISOR**, durante el plazo de vigencia de **EL CONTRATO** hasta la conclusión satisfactoria de **LA OBRA**.
- p) Pruebas de fábrica, pruebas en blanco y operativas durante el montaje y las pruebas de operatividad para la puesta en servicio de las instalaciones.
- q) Las pruebas en fábrica indicadas en el Expediente Técnico se llevarán a cabo en presencia de los Ingenieros que faculte **LA ASOCIACION**. Los gastos de desplazamiento y estadía en las fábricas y laboratorios de prueba del Ingeniero que faculte **LA ASOCIACION** son de cargo de **EL CONTRATISTA**.
- r) Formación de personal de operación y mantenimiento del propietario durante la prueba experimental; incluyendo la redacción de notas explicativas en idioma Castellano.
- s) Las demás actividades necesarias para la puesta en funcionamiento de **LA OBRA** y cualquier otro costo o gasto necesario para la correcta y total ejecución de las obras objeto de **EL CONTRATO**.
- t) **EL CONTRATISTA**, deja expresa constancia que dentro del monto de su propuesta antes indicado están incluidos todos los conceptos de servicios, materiales, equipos, materiales menores no mencionados en el expediente técnico del **CONCURSO**, mano de obra, dirección técnica, utilidades. Gastos generales, empleo de materiales y equipos, obligaciones laborales, leyes sociales, seguros, tributos y cualquier otro gasto necesario para el funcionamiento de los bienes suministrados y las pruebas que sean necesarias efectuar para verificar la correcta ejecución de **LA OBRA** hasta su recepción, así como la implementación de oficinas para el personal de la supervisión de campo, durante el plazo de entrega de los bienes y ejecución de **LA OBRA**.

Adelanto:

EL CONTRATISTA podrá requerir el pago de un adelanto por Materiales que en ningún caso deberá exceder un monto superior al **veinte por ciento (20%)** del monto total de la **OBRA** adjudicada. Para tal efecto, este deberá entregar una Carta Fianza a **LA ASOCIACION** por el mismo monto, de acuerdo a las condiciones establecidas en el numeral 8.4.2 del **CONTRATO**. Este pago por adelantado se entiende como un monto de capital de trabajo



para compra y traslado de materiales, insumos o servicios puestos a disposición de la **OBRA**. El referido adelanto será amortizado mediante descuentos proporcionales a cada uno de los pagos correspondientes a las aprobaciones de los informes previstos en las **BASES**.

4. Garantías:

8.4.1 Garantía de fiel cumplimiento

EL CONTRATISTA a la firma de **EL CONTRATO**, entrega a favor de **LA ASOCIACION** una Carta Fianza Bancaria **N°727141**, emitida por el banco BCP (Banco de credito del Peru), por la garantía de Fiel Cumplimiento de **EL CONTRATO**, por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto de su propuesta económica, la que asciende incluido el IGV a S/.42,394.29 (CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 29/100 SOLES).

La referida carta fianza podrá ser ejecutada en caso de incumplimiento de obligaciones del **CONTRATO** o no se cumpla con su renovación, si aún existen obligaciones pendientes de cumplimiento. La Carta Fianza debe tener las condiciones de solidaria, irrevocable, incondicionada, sin beneficio de excusión y de realización automática. Las cartas fianzas podrán presentarse en los modelos de los bancos pero deberán contener los requisitos mínimos exigibles establecido en nuestros modelos.

La Carta Fianza tiene una vigencia de cinco (05) meses y se mantendrá vigente hasta el consentimiento de la liquidación final del **CONTRATO**, debe ser renovada con anterioridad a los quince (15) días calendario de su vigencia, en tanto se encuentren obligaciones pendientes de cumplimiento. De no renovarse dentro de este plazo **LA ASOCIACION** podrá solicitar su ejecución, sin previo aviso.

El incumplimiento de la renovación de la garantía de fiel cumplimiento, dará lugar a la retención de todo pago.

Para el caso de la suscripción de una Cláusula Adicional por adicionales o deductivos de obra que modifiquen el monto del contrato, **EL CONTRATISTA**, deberá ampliar o reducir las garantías por el fiel cumplimiento del Contrato, por la suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto adicional y/o deductivo aprobado.

La devolución de esta garantía se realizará dentro de los sesenta (60) días calendarios luego de suscrita el Acta de Recepción de la Obra y de aprobada y consentida la Liquidación Final del **CONTRATO**. Queda establecido que previamente se debe haber realizado exitosamente la operación experimental de la **OBRA**. En caso que la Liquidación Final del **CONTRATO** arroje saldos a favor de **EL CONTRATISTA**, este plazo puede ser acortado, siempre que demuestre haber cumplido con todas las prestaciones incluidas en el numeral 4.2 del **CONTRATO**.

8.4.2 Garantía por Adelanto de Materiales

Para cumplir con lo indicado en el numeral 8.3, **EL CONTRATISTA** deberá entregar a **LA ASOCIACION**, en el plazo de 10 días hábiles al inicio de la ejecución de la obra del respectivo **CONTRATO**, previa entrega de la carta fianza de garantía extendida en las condiciones de solidaria, irrevocable, incondicionada, sin beneficio de excusión y de realización automática a sólo requerimiento por carta notarial para su pago o ejecución, por el íntegro del adelanto y válida por el plazo de ejecución de la **OBRA** en concordancia con el calendario de adquisición de materiales.

No procederá el otorgamiento del adelanto de materiales en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales.

Para el adelanto directo que corresponda a la ejecución de obra bajo la modalidad de Concurso Oferta deberá indicarse que el plazo de solicitud se computa desde el día siguiente del inicio de la ejecución de la obra.

Esta carta fianza deberá ser presentada en el plazo indicado y renovada trimestralmente y a costo de **EL CONTRATISTA** por los saldos pendientes de amortización del adelanto, hasta que dichos materiales hayan sido entregados íntegramente en obra, bajo responsabilidad del **CONTRATISTA**, la misma que podrá ser ejecutada cuando no se cumpla con su renovación con anterioridad a los quince (15) días calendario de su vigencia mientras existan saldos por amortizar. **LA ASOCIACION** podrá solicitar su ejecución sin previo aviso.

Adicionalmente para hacer cobro del pago, adjuntará factura emitida por **EL CONTRATISTA** por el monto del adelanto, incluido el I.G.V.

La Garantía indicada en el numeral 8.4.2 podrá ser reducida, cuando, en igual proporción se haya amortizado el adelanto al efectivizarse el pago de la Valorización de Avance. Los saldos del adelanto por amortizar, se tomarán en cuenta en la Liquidación del **CONTRATO**.

El incumplimiento de la renovación de la garantía de adelanto de materiales, dará lugar a la retención de todo pago.

CLÁUSULA NOVENA: DE LOS PAGOS

El pago a **EL CONTRATISTA** se efectuará en nuevos soles. El monto ofertado en la propuesta de **EL CONTRATISTA** no estará sujeto a reajuste de precios por ningún concepto.

9.1 Procedimiento para el pago

Las valorizaciones, tienen carácter de pagos a cuenta, se efectuarán mensualmente proporcionalmente al desarrollo de la **OBRA**, de acuerdo a los plazos establecidos en las **BASES**, de la manera siguiente:



ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA

- Metrado de las partidas ejecutadas a la fecha de la valorización, con estricta sujeción a las Especificaciones Técnicas del Expediente.
- Menos la amortización del adelanto otorgado, si los hubiera, de acuerdo a los porcentajes establecidos.
- Seguidamente se procederá al cálculo de la valorización en función de los metrados ejecutados con los precios unitarios del presupuesto aprobado, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad. Al valor así obtenido se le añadirá el I.G.V.

9.2 Presentación de la Valorización Mensual de Avance de Obra

Las valorizaciones tienen el carácter de pagos por el avance y serán elaboradas el último día del mes de ejecución de los trabajos por **EL SUPERVISOR** y **EL CONTRATISTA** siempre y cuando las mismas hayan pasado por el trámite ordinario y no haya habido observaciones, en este caso segundo deberán subsanarse las observaciones, esto en función de los metrados ejecutados con los precios unitarios del presupuesto contractual, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad. Al valor así obtenido se le agregará el I.G.V.

Los metrados de obra ejecutados serán formulados y valorizados conjuntamente por **EL CONTRATISTA** y **EL SUPERVISOR** y presentados dentro de los cuatro (04) días hábiles, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, a **LA ASOCIACION**, quien procederá al pago respectivo, previo Informe de opinión técnica y de procedencia de pago del **AREA DE OPERACIONES**. Si **EL SUPERVISOR** no se presenta para la valorización conjunta con **EL CONTRATISTA**, éste último la efectuará.

9.3 Aprobación de la Valorización Mensual de Avance de Obra

El plazo máximo de entrega de la valorizaciones mensuales de **EL CONTRATISTA** a **EL SUPERVISOR** será de dos (2) días calendarios, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva. El plazo máximo de revisión y aprobación de las valorizaciones por el **SUPERVISOR** y su remisión a la **ASOCIACIÓN** será de dos (2) días calendarios. El **AREA DE OPERACIONES** de **LA ASOCIACIÓN**, en un plazo de diez (10) días hábiles emitirá su informe de conformidad, siempre y cuando no haya observaciones, en tal caso no procederá el pago hasta que **EL CONTRATISTA** haya cumplido en levantar las mismas, luego de lo cual el **SUPERVISOR** remitirá al **ÁREA DE OPERACIONES** las valorizaciones debidamente subsanadas, la misma que elaborará su informe de opinión técnica y de procedencia de pago, elevando junto con todos los recaudos al área correspondiente de **LA ASOCIACIÓN**, a fin que se procese al pago respectivo.

Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación o valorización de los metrados entre **EL CONTRATISTA** y **El AREA DE OPERACIONES** de **LA ASOCIACIÓN**, se resolverán en la liquidación del **CONTRATO**, sin perjuicio del cobro de la parte no

controvertida. Asimismo, no se valorizarán materiales puestos en obra, valorizándose solamente partidas ejecutadas.

Los plazos contenidos en los contratos para la presentación de las valorizaciones o servicios contratados deberán ser cumplidos con rigurosidad.

9.4 Pago de la Valorización Mensual de Avance de Obra

El pago de cada Valorización Mensual de Avance de Obra, será cancelado en fecha no posterior al último día hábil del mes siguiente al que corresponde la valorización; siempre y cuando no se hayan presentado observaciones, en tal caso no se pagará hasta después de levantadas las mismas por **EL CONTRATISTA**; luego de su aprobación por parte **LA ASOCIACIÓN** a través del **AREA DE OPERACIONES**, mediante el informe de conformidad respectivo, presentada la factura correspondiente, incluido el IGV. Así mismo la última valorización será pagada en la Liquidación Final.

9.5 Valorización de Liquidación Final

Luego de la recepción de **LA OBRA**, **EL CONTRATISTA** presentará la Valorización de Liquidación Final, la cual será sometida a la revisión u observaciones de **EL SUPERVISOR**, conforme a lo establecido en la Directiva aprobada por la Asociación "Procedimiento para la Elaboración, Presentación y Aprobación de la Liquidación del Contrato de Obra y Supervisión", la misma que deberá ser requerida a **LA ASOCIACIÓN**, en forma oportuna.

A. La Liquidación del Contrato de Obra, deberá ser revisado, y visado por el Supervisor de obra de conformidad con lo señalado en el contrato suscrito y el Reglamento de la ACFSACH.

B. El Contratista presentará el Informe de Liquidación del Contrato de Obra, el mismo que consistirá en lo siguiente:

B.1 Resumen Ejecutivo.

B.2 Informe de Liquidación del Contrato de Obra, cuya estructura se precisa en el numeral III de la Directiva

B.3 Cuadros sustentatorios que, sin ser limitativo, contengan lo señalado en el numeral III E.4 de la Directiva, así como Álbum Fotográfico a colores. Con fotos que describan el antes, durante y la culminación de las obras, así como un video del estado final de la obra y un resumen del proceso durante la ejecución.

B.4 Archivo Digital de la Liquidación del Contrato de Obra, en software compatible con aquel que utilice la ACFSACH, conteniendo el Resumen Ejecutivo, Informe de liquidación del Contrato de Obra, cuadros sustentatorios, etc.

C. La Liquidación del Contrato de Obra será aprobada por la Entidad Contratante mediante el acto administrativo correspondiente.



ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA

La valorización final debe estar respaldada entre otros documentos señalados en la Directiva por:

- Resumen de valorizaciones.
- Gastos totalizados.
- Memoria Descriptiva Valorizada.
- Planos de replanteo.
- Copias de cuaderno de obra.
- Solicitud de recepción de obra.
- Copia del reporte de todos los ensayos y materiales.
- Copia de todos los documentos cursados.
- Copia de constancia de pago de valorizaciones.
- Evidencia de que los trabajos comprendidos en **EL CONTRATO** están libres de todo reclamo legal, deudas y prebendas.
- Monto actualizado de **EL CONTRATO** de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas durante el período de montaje.
- Deducciones a favor del contratante por incumplimiento de plazo y otros conceptos, si los hubiera.
- Saldo a favor o en contra de **EL CONTRATISTA**.

9.6 Deducciones y otros Descuentos

EL CONTRATISTA recibirá el pago del monto mencionado en la Valorización Mensual de Avance de Obra, menos las deducciones por adelantos y otros que correspondan, de acuerdo a detalle establecido en la siguiente tabla.

SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas, además de las señalizaciones solicitadas por LA MUNICIPALIDAD. El descuento es por cada día	2/1000
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad. El descuento es por cada día	1/1000
CALIDAD DE LOS MATERIALES Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin la autorización del supervisor	2/1000
ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA Cuando el contratista entregue documentación incompleta, perjudicando el trámite normal de los mismos (Solicitud de adelantos, valorizaciones, adicionales, etc.) El descuento es por cada trámite documentario.	1/1000
Quando el Contratista no presente a la ASOCIACIÓN dentro del plazo el Acta de Socialización de Metas Físicas del proyecto a ejecutar suscrita con los beneficiarios del proyecto.	1/1000

A.V.C. INFRAESTRUCTURAS E.I.R.L.
Gerente
Carlos Felipe Verastegui Alvarez

CONTRATISTA GENERALES MANUEL S.A.C.
RUC: 2059099755
Vice Gerente General
Victor H. Villarreal Ayestas

CONSORCIO N MANUEL
Vice Gerente General
Victor H. Villarreal Ayestas

Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama
Rosely Pineda Buisagmante
REG CALL 4173
Abogada

ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA

ENTREGA DE INFORMACIÓN ERRADA Cuando el contratista proporcione información errada, perjudicando el trámite normal de los mismos (Solicitud de adelantos, valorizaciones, adicionales, etc.) El descuento es por cada trámite.	1/1000
CARTEL DE OBRA Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro del plazo establecido en las especificaciones técnicas	1/1000
CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL Cuando el contratista no cumpla con entregar el calendario valorizado actualizado, adjuntando el diagrama de Gantt señalando la ruta crítica, en un plazo de 24 horas	1/1000
VALORIZACIONES Cuando el contratista no presente la valorización al SUPERVISOR en los plazos establecidos de EL CONTRATO, las presente incompletas o las presente extemporáneamente.	1/1000
PRUEBAS Y ENSAYOS Cuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos oportunamente para verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones.	1/1000
RESIDENTE DE OBRA Y SU ASISTENTE Cuando el Ingeniero Residente y/o Asistente del Residente no se encuentra en forma permanente en la obra. El descuento es por cada día, y por cada profesional	1/1000
Quando se solicite cambio de ingeniero Residente ó personal de la propuesta técnica, el descuento es por cada vez que se solicite.	2/1000
Incumplimiento de los requerimientos Técnicos Mínimos. El descuento es por cada día de incumplimiento.	2/1000
INFORME DE REVISION FINAL Cuando el Residente no lo presente hasta el día programado para el acto de Recepción de obra.	2/1000
INFORME ACCIDENTES Cuando EL CONTRATISTA no reporte accidentes acontecidos durante el desarrollo de LA OBRA	2/1000
CUADERNO DE OBRA Cuando el residente no realice anotaciones de manera diaria de las ocurrencias acaecidas en la ejecución de obra. El descuento será por cada día.	1/1000
Quando el Contratista no cumpla con subsanar las observaciones efectuadas a la liquidación de obra en el plazo máximo	1/1000

❖ Para efecto del cálculo de las Deducciones y otros Descuentos se considerará el monto del contrato vigente.

Asimismo, queda establecido de que en caso de que los servicios incluidos en los gastos generales de **EL CONTRATISTA** no sean ejecutados o prestados (por ejemplo entrega de Pólizas de Seguros, etc.) en cada valorización o en su defecto en la Liquidación de **EL**

CONTRATO, se efectuarán los descuentos pertinentes, en base al desagregado que ha presentado **EL CONTRATISTA** dentro de su propuesta, lo que se computará por día calendario dejado de prestar el servicio particular.

9.7 Valorización de Trabajos Adicionales

Las Valorizaciones Mensuales de Avance de **OBRA** incluirán por separado, los montos a ser pagados a **EL CONTRATISTA** por ajustes adicionales realizados, los mismos que deberán previamente haber sido revisados por **EL SUPERVISOR** y aprobados por el **AREA DE OPERACIONES** a través del Jefe de Operaciones, así como haber sido incorporados a **EL CONTRATO** por medio de la suscripción de una Cláusula Adicional, para lo cual **EL CONTRATISTA**, deberá ampliar las garantías por el fiel cumplimiento del Contrato. El Monto del Adicional no deberá exceder el quince por ciento (15%) del monto contractual.

LA ASOCIACION instruirá al área competente para que se realicen los pagos respectivos a **EL CONTRATISTA**, una vez revisadas y aprobadas las facturas correspondientes. En dichas facturas, se debe precisar el número de Contrato y numero del Concurso que le dio origen.

9.8 Exigencias para el pago de las Valorizaciones

EL CONTRATISTA se obliga a llevar un registro fotográfico digital en formato jpg ó png y de vídeo de acuerdo a las siguientes características:

- 12 vistas (mínimo) al inicio de los trabajos y un video editado en formato DVD de 15 minutos mínimo.
- 12 vistas mensuales (mínimo) tomadas el último día del mes valorizado, captados desde los puntos de vista a los efectos de la verificación del avance de **OBRA** y un video editado en formato DVD de 60 minutos mínimo.
- 24 vistas (mínimo) al finalizar los trabajos y un video en formato DVD de 15 minutos mínimo.
- Planilla detallada de trabajadores que laboran en obra el mismo que debe registrar la salida y entrada del personal en obra, el monto de la remuneración percibida y cancelada, el plazo de contratación, documentos que deberán estar suscritos (con firma y huella digital) por cada uno de los trabajadores, por el representante de la **CONTRATISTA** y por el **SUPERVISOR** de la obra, en señal de conformidad.
- Todas las fotografías serán a colores y en tamaño 12 x 15 cm. aproximadamente con indicación marginal de lo que representan y el video deberá tener una duración mínima de 60 minutos. Cada entrega se realizará en dos ejemplares pegadas en hojas de carpeta tamaño 21.5 x 28 cm. con indicación de las fechas respectivas.
- El costo de las fotografías y los videos en DVD estará incluido en los gastos generales de **EL CONTRATISTA**.

ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA

9.9 Cumplimiento del calendario valorizado de avance

Durante la ejecución de **LA OBRA, EL CONTRATISTA** está obligado a cumplir los avances parciales establecidos en el Calendario Valorizado de Avance de **LA OBRA**. Cuando se produzca un retraso mayor del 10% de la valorización mensual programada, **EL SUPERVISOR** ordenará a **EL CONTRATISTA** que presente, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de **LA OBRA** dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en el cuaderno de obra. En tal contexto, sin perjuicio de otras medidas que **EL SUPERVISOR** y **LA ASOCIACION** adopten, si este nuevo calendario no es presentado por **EL CONTRATISTA**, no se procederá al pago de la Valorización Mensual de Avance de **LA OBRA**.

Cuando el monto de la valorización real acumulada resulte menor al noventa por ciento (90%) del monto de la valorización programada acumulada, dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes a la fecha de presentación de la valorización se procederá a la resolución del Contrato, sin lugar a reclamo.

CLÁUSULA DECIMA: DE LA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

La Obra deberá medirse por partidas completas, tomando en consideración los metrados vigentes. Los metrados vigentes son aquellos resultantes del Replanteo de Obra y de la Ingeniería de Detalle, cuyos presupuestos adicionales y deductivos son revisados y visados por el **SUPERVISOR** y aprobadas por **AREA DE OPERACIONES DE LA ASOCIACIÓN**

Queda expresamente establecido que en tanto no sea revisado y visado el Expediente de Replanteo por parte del **SUPERVISOR** y aprobado por el **AREA DE OPERACIONES** a través de la jefatura de operaciones y/o la Gerencia, con la aprobación previa de la Unidad Ejecutora (Municipalidad) mediante la emisión de la Resolución correspondiente, los correspondientes presupuestos adicionales y deductivos, no procederá la ejecución, valorización ni el pago de obras físicas.

Igualmente, se precisa que no es procedente el pago de adicionales de obra u obras complementarias que ejecute el **CONTRATISTA** que no estén contemplados en el expediente original, o modificado debidamente aprobado, si no cuenta con la opinión favorable del supervisor y la aprobación de la Asociación, y la aprobación previa de la Unidad Ejecutora (Municipalidad) mediante la emisión de la Resolución correspondiente y la aprobación del financiamiento por parte del Consejo Directivo de la Asociación, en cuyo caso será de exclusiva responsabilidad y riesgo del **CONTRATISTA**.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: DE LOS SEGUROS

Dentro de los diez (10) días útiles contados desde el inicio formal del plazo contractual, **EL CONTRATISTA** deberá contratar por su cuenta y riesgo y entregar a **LA ASOCIACION** las siguientes Pólizas de Seguros:

- Seguro de Responsabilidad Civil.**- Una Póliza por un monto no menor de SEIS MIL DÓLARES AMERICANOS (US\$ 6, 000.00) por muerte accidental, por persona afectada. Y una póliza por un monto no menor de NUEVE MIL DÓLARES AMERICANOS (US\$ 9,000.00) por daños

materiales. El seguro deberá ser a nombre del CONTRATISTA.

- b) **Seguro con Respecto a la OBRA.-** EL CONTRATISTA tomará una Póliza de Seguro contra todo riesgo por el importe total de **LA OBRA** a ejecutarse incluyendo el I.G.V. El beneficiario de este seguro será **LA ASOCIACION**. La póliza debe considerar además los siguientes riesgos:

- Huelga, motines y Conmoción civil
- Daño malicioso, terrorismo y vandalismo
- Desastres naturales

- c) **Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.-** EL CONTRATISTA tomará una Póliza de Seguro SCTR que ampara a todo el personal cuyas actividades han sido calificadas como actividad de riesgo (Anexo 5 de la Ley 26790).

- 11.2 El pago de las primas y franquicias correspondientes será por cuenta de **EL CONTRATISTA**.
- 11.3 Las pólizas antes mencionadas deberán mantenerse vigentes hasta la fecha de suscripción del acta de período de operación experimental de la **OBRA**, Salvo el seguro de Responsabilidad Civil (literal a), el mismo que deberá mantener su vigencia en los casos en que el personal de **EL CONTRATISTA** se encuentre laborando en **OBRA** durante el período de prueba, garantía y/o levantamiento de observaciones. Asimismo, a partir de la suscripción del Acta de Recepción, queda establecido que la Empresa y/o Entidad que recepcionará la **OBRA** para su operación y mantenimiento asumirá el riesgo así como el Seguro con respecto a la **OBRA** (literales b y c).
- 11.4 El incumplimiento en la entrega de las referidas Pólizas, así como el incumplimiento en el pago mensual de las primas dará lugar a la retención de todo pago.
- 11.5 En caso de siniestro de los suministros, **EL CONTRATISTA** será el responsable de reponer el equipo o material siniestrado, el que deberá ser de la misma calidad, características técnicas y funcionales, a través del seguro, para lo cual deberá tomar las pólizas de seguro que corresponden.

Accidentes – Notificaciones

EL CONTRATISTA proveerá en el lugar de la **OBRA** de todo el equipo y servicio que fuera necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecución de la **OBRA**. Dentro de las 24 horas después de ocurrido el accidente o de otro acontecimiento del que resultara o que pudieran resultar daños a personas o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna acción u omisión de **EL CONTRATISTA** o de cualquiera de sus empleados, durante la ejecución del trabajo bajo el **CONTRATO**. **EL CONTRATISTA** deberá enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a **LA ASOCIACION**, por medio de **EL SUPERVISOR**, describiendo los hechos en forma precisa y concreta.

ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA

Asimismo, **EL CONTRATISTA** deberá enviar inmediatamente a **LA ASOCIACION**, por medio de **EL SUPERVISOR**, copias de cualquier citación, notificación u otro documento oficial recibido por **EL CONTRATISTA** relativo a cualquier causa y/o a cualquier acto que fuera consecuencia de la ejecución de la **OBRA** contratada. Nada de lo aquí indicado eximirá a **EL CONTRATISTA** de la formulación de los informes oficiales sobre los accidentes que sean requeridos por **LA ASOCIACION**.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: RECEPCIÓN DE LA OBRA, GARANTÍA INICIAL DE OBRA Y LIQUIDACIÓN FINAL

12.1 Solicitud de recepción de la obra y designación del comité de recepción

EL CONTRATISTA por intermedio de su Ingeniero Residente solicitará en el Cuaderno de Obra la recepción de la obra, indicando la fecha de culminación; adjuntando su informe de Revisión Final Correspondiente. Ocurrido ello, el **SUPERVISOR** en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles comunicará de este hecho a **LA ASOCIACION**, adjuntando su respectivo informe.

En un plazo máximo de cinco (5) días hábiles de recibida la comunicación a que se refiere el párrafo anterior, **LA ASOCIACION** procederá a designar un Comité de Recepción, el cual estará integrado por lo menos, por un representante de **LA ASOCIACION**, y por el **SUPERVISOR**.

12.2 Realización de la recepción de la obra

El Comité de Recepción junto con **EL CONTRATISTA**, procederá a verificar el fiel cumplimiento a lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y exigirá a **EL CONTRATISTA** la realización de las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos en un plazo de cinco (5) días calendarios posteriores de realizada la designación.

El Comité de Recepción verificará el fiel cumplimiento de **EL CONTRATO**, en los planos de Replanteo de Obra que fueran debidamente aprobados mediante documento por **LA ASOCIACION** a través de la Jefatura de Operaciones, con las correcciones que se hubieran efectuado durante la ejecución de las Obras.

Para cumplir con su cometido, en el día en que el Comité se constituya en obra o antes, **EL CONTRATISTA** deberá presentar el Informe de Revisión Final (verificación de la correcta terminación de la obra, incluida la ejecución de pruebas) efectuada conjuntamente con **EL SUPERVISOR**. De no presentarse este, el Comité de Recepción efectuará sus labores en base al Informe de Fin de **OBRA** de **EL SUPERVISOR**.

Culminada la verificación se levantará un Acta que será suscrita por los miembros del Comité de Recepción y **EL CONTRATISTA**, representado por el Ingeniero Residente. En el Acta se

AVC. INFRAESTRUCTURAS E.I.R.L.
Gerente
Carlos Felipe Verastegui Alvarez

CONTRATISTA GENERAL MANUEL A.C.
RUC: 20518989155
Victor Hugo Villanar Ayestas
GERENTE GENERAL

CONSORCIO NAHUEL
Victor Hugo Villanar Ayestas
REPRESENTANTE LEGAL





ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA

incluirán las observaciones, si las hubiese. De no existir observaciones se procederá a la recepción de la **OBRA**, teniéndose por concluida en la fecha indicada por **EL CONTRATISTA**.

En el acto de recepción de obra **EL CONTRATISTA** deberá presentar un inventario detallado de la Infraestructura de la Obra y bienes en el caso que los hubiera, el cual deberá ser verificado por el Comité de Recepción.

La recepción conforme no invalida el derecho posterior de **LA ASOCIACIÓN** de reclamar por defectos que se encuentren en su ejecución, en la documentación presentada, entre otros.

12.3 Suscripción del Acta de Recepción de la Obra

Si la **OBRA**, a juicio de **EL SUPERVISOR** y del Comité de Recepción se halla ejecutada correctamente conforme a los planos, especificaciones técnicas así como de las anotaciones en el Cuaderno de **OBRA**, se procederá a la Recepción de la **OBRA**, dejándose constancia en el Acta que se levantará para tal efecto, la que será suscrita por los miembros del Comité de Recepción, **EL CONTRATISTA** y **EL SUPERVISOR**.

12.4 Deficiencias y/u observaciones

Si el Comité de Recepción encontrara que la **OBRA** no ha sido ejecutada en la forma que se señala en el presente **CONTRATO**, no se recepcionará la **OBRA**, sentándose un "Acta de Observaciones" en la que se harán constar todas las observaciones (deficiencias, anomalías e imperfecciones) que se encuentren. **EL CONTRATISTA** dispondrá de un décimo (1/10) del plazo de ejecución de la obra para subsanarlas, el cual se computará a partir del quinto día hábil de la suscripción del Acta. Este plazo no dará derecho al pago de ningún concepto a favor de **EL CONTRATISTA**, ni de **EL SUPERVISOR**, ni a la aplicación de penalidad alguna.

Subsanadas las observaciones, **EL CONTRATISTA** solicitará la recepción de **LA OBRA** en el Cuaderno de **OBRA** lo cual será verificado por **EL SUPERVISOR** e informado a **LA ASOCIACION**, según corresponda, en el plazo de dos (2) días hábiles siguientes de la anotación. El comité de Recepción junto con **EL CONTRATISTA** se constituirán en la obra dentro de los veinte (20) días calendarios siguientes de recibido el informe de **EL SUPERVISOR**. La comprobación que realizará se sujetará a verificar la subsanación de las observaciones formuladas en el Acta no pudiendo formular nuevas observaciones.

En caso que **EL CONTRATISTA** o el Comité de Recepción no estuviesen conformes con las observaciones o el levantamiento de observaciones, según corresponda, anotará la discrepancia en el acta respectiva. El Comité de Recepción elevará a **LA ASOCIACION**, todo lo actuado con un informe sustentado de sus observaciones en un plazo de cinco (5) días hábiles. **LA ASOCIACION** deberá pronunciarse sobre dichas observaciones en igual plazo. De persistir la discrepancia, ésta se someterá a los mecanismos de solución de controversias establecidos en el **CONTRATO**.



Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama
REG. CALL 4173
Asociación

CONSORCIO NABDEL
Fidel H. Nante Legal
Nante Legal

CONTRATISTA GENEALIS MANUEL S.A.C.
RUC: 20558959455
Gerente General

AVC. INFRAESTRUCTURAS E.I.R.L.
Gerente
Felipe Verastegui Alvarez

Si transcurrido el veinte por ciento (20%) del plazo establecido para la subsanación, **LA ASOCIACION** comprueba que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes, salvo circunstancias justificadas debidamente acreditadas por **EL CONTRATISTA**, dará por vencido dicho plazo, tomará el control de la obra, resolverá **EL CONTRATO** y adoptará las medidas necesarias para la conclusión de **LA OBRA**.

Todo retraso en la subsanación de las observaciones que exceda del plazo otorgado, se considerará como demora para efectos de las penalidades que correspondan y podrá dar lugar a que **LA ASOCIACION** resuelva **EL CONTRATO** por incumplimiento. Las penalidades a que se refiere el presente numeral podrán ser aplicadas hasta el tope señalado en el **CONTRATO**.

Si en el proceso de verificación de la subsanación de las observaciones, el Comité de Recepción constata la existencia de vicios o defectos distintas a las observaciones antes formuladas, sin perjuicio de suscribir el Acta de Recepción de **OBRA**, informará a **LA ASOCIACION** para que ésta solicite por escrito a **EL CONTRATISTA** las subsanaciones del caso.

12.5 Período de operación experimental

Comprende un período de treinta (30) días calendario, cuya fecha de inicio será fijada en el Acta de Recepción de la **OBRA**.

Durante este período **EL CONTRATISTA** mantendrá personal técnico en la Obra para garantizar el correcto funcionamiento de la obra y/o equipos y corregir los defectos y/u observaciones que se hubieran presentado en la fecha de recepción de la **OBRA** o presentado durante este período. **EL CONTRATISTA** será el responsable de la totalidad de los costos que demande la operación experimental (incluido el de la energía que se consume en Alumbrado Público), los mismos que están considerados dentro de sus gastos generales.

Al término de este período y de la entrega del Expediente "Conforme a **OBRA**" y luego de su revisión por parte de **EL SUPERVISOR**, así como de la aprobación de **LA ASOCIACION**, se suscribirá un Acta de Conformidad de Operación Experimental y automáticamente se iniciará el Período de Garantía Inicial de la **OBRA** señalado en el Numeral 12.6.

12.6 Período de garantía inicial

EL CONTRATISTA garantizará **LA OBRA** ejecutada por un periodo de siete (07) años contados a partir de la suscripción del acta de recepción de **LA OBRA**.

EL CONTRATISTA es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de bienes, servicios brindados y obra ejecutada; comprometiéndose a resolver cualquier observación o deficiencia respecto de los bienes, servicios y/u obras civiles ejecutadas materia del presente contrato, que solicite **LA ASOCIACION** y/o **USUARIOS – BENEFICIARIO FINAL** que haya sido determinado según lo señalado en el numeral 16.27 de la Cláusula Décimo Sexta,



ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA

dentro de los quince (15) días calendarios de haberse efectuado el requerimiento, de no adoptarse las medidas correctivas que el caso amerite **LA ASOCIACION** podrá iniciar las acciones legales que corresponda, sin derecho a reclamo por parte de **EL CONTRATISTA**.

12.7 Liquidación final

12.7.1 Presentación de la Valorización de Liquidación Final.

EL CONTRATISTA presentará la liquidación del Contrato de Ejecución de Obra al **SUPERVISOR** debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, contados desde el día siguiente de la suscripción del acta de conformidad de Operación Experimental.

EL SUPERVISOR en un plazo de cinco (05) días calendarios entregará la liquidación respectiva a **LA ASOCIACIÓN** debidamente aprobada mediante informe técnico para su revisión y aprobación por el **ÁREA DE OPERACIONES**. En caso de encontrarse observada se notificará a **EL CONTRATISTA** para que subsane las observaciones en el plazo máximo de cinco (05) días calendarios.

Dentro del plazo de treinta (30) días calendarios de recibida, **LA ASOCIACIÓN** a través del **ÁREA DE OPERACIONES** deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por **EL CONTRATISTA** o de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar a **EL CONTRATISTA** para que este se pronuncie dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes. Asimismo en la propuesta técnica de los postores se deberá considerar un monto desagregado por concepto de Liquidación de Obra.

Si **EL CONTRATISTA** no presenta la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será responsabilidad exclusiva de **LA ASOCIACION** a cargo de **EL SUPERVISOR** en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo de **EL CONTRATISTA**. **LA ASOCIACION** notificará la liquidación al **CONTRATISTA** para que éste se pronuncie dentro de los treinta (30) días calendario siguiente.

La Liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido.

En el caso de que una de las **PARTES** no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquélla deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior.

Una vez que la Liquidación haya quedado consentida, el **CONTRATO** quedará concluido debiendo cerrarse el expediente de la contratación.



Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama
Roselina Fresco Bustamante
REG. CALL 4173
Atr-nada

A.V.C. INFRAESTRUCTURAS E.I.R.L.
Gerente
Carlos Felipe Verastegui Alvarez

CONTRATISTAS GENERALES MANUEL S.A.C.
R.O.C. 20660965135
Victor Hugo Villarroel Ayestas
GERENTE

CONSORCIO MANUEL
Victor Hugo Villarroel Ayestas
REPRESENTANTE

ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA

A.V.C. INFRAESTRUCTURAS E.I.R.L.
 Carlos Felipe Yeraslegui Alvarez
 GERENTE

El consentimiento de la Liquidación, no exonera a **EL CONTRATISTA** de la presentación de toda la documentación con las formalidades requeridas por **LA ASOCIACION**, la misma que deberá ser entregada a satisfacción de **LA ASOCIACION** para proceder al pago de los saldos restantes si los hubiera, o la devolución de la carta Fianza de Fiel Cumplimiento.

12.8 Declaratoria de fábrica

EL CONTRATISTA debe alcanzar a **LA ASOCIACION**, la minuta de Declaratoria de Fábrica o la Memoria Descriptiva valorizada, según sea el caso.

A estos documentos se acompañará, cuando corresponda, la declaración jurada de **EL SUPERVISOR** y la conformidad de **LA ASOCIACION**, de haber observado las disposiciones legales y municipales para la construcción de **LA OBRA** así como las licencias, autorizaciones y permisos.

El cumplimiento de esta obligación por parte de **EL CONTRATISTA**, será condición para el pago del monto de la Liquidación Final.

12.9 Descuentos previos al pago de la liquidación final

Previo al pago de la Valorización de Liquidación Final, se descontarán del importe del mismo, los siguientes conceptos:

- Sumas anteriores ya pagadas en las planillas o Valorizaciones Mensuales de Avance de Obra.
- Reposición por daños atribuidos a **EL CONTRATISTA**, si hubiera.
- Las multas y penalidades, si hubieran.

El pago del saldo a favor de **EL CONTRATISTA** resultante de la Liquidación Final se efectuará una vez aprobada dicha liquidación mediante orden escrita de **LA ASOCIACION** a través de la Jefatura de Operaciones.

12.10 Aprobación de la liquidación final de EL CONTRATO

La Liquidación Final de **EL CONTRATO** se aprobará por acta emitida por el **AREA DE OPERACIONES**, en el cual se exprese su conformidad.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: CUADERNO DE OBRA13.1 Características del cuaderno de OBRA

EL CONTRATISTA adquirirá por su cuenta el Cuaderno de **OBRA**, el que será aperturado con el Acta de Entrega de terreno de la **OBRA**. Este Cuaderno deberá estar debidamente legalizado y será visado y sellado en todas sus páginas por el **SUPERVISOR** designado por **LA ASOCIACION** y **EL CONTRATISTA**. Este Cuaderno de **OBRA** tendrá páginas numeradas



CONTRATISTAS GENERALES MANUR S.A.C.
 RUC: 20530907953
 Victor Hugo Pineda Ayala
 GERENTE GENERAL

CONSORCIO NAHUEL
 Victor Hugo Pineda Ayala
 REPRESENTANTE LEGAL

Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama
 Rosendo Bustamante
 ABOGADO
 REG. CALL 4173
 Abogada



ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA

correlativamente, en original y tres (3) copias. El original permanecerá en **OBRA**, la primera copia será para **LA ASOCIACION**, el segundo para el Ingeniero Residente de **EL CONTRATISTA** y la tercera copia para **EL SUPERVISOR**. En este cuaderno **EL SUPERVISOR** y Ingeniero Residente de **EL CONTRATISTA** anotarán claramente las ocurrencias, órdenes, consultas, etc., referentes a los trabajos que se realizan. Cada anotación llevará fecha y firma de **EL SUPERVISOR** o Ingeniero Residente de **EL CONTRATISTA** y la Constancia de la otra parte, de haber tomado nota. Estos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el mismo.

Al concluir la **OBRA**, el original de este cuaderno conjuntamente con el original del acta de recepción será remitido a **LA ASOCIACION** como parte de la liquidación de **OBRA**.

El Cuaderno de **OBRA** es el medio ordinario de comunicación entre **EL CONTRATISTA** y **EL SUPERVISOR**. El original de dicho Cuaderno debe permanecer en la **OBRA**, bajo custodia del Residente de **OBRA** y en condiciones de ser exhibido en cualquier momento ante **LA ASOCIACION**.

Si **EL CONTRATISTA** no permite el acceso al cuaderno de obra al **SUPERVISOR**, impidiéndole anotar las ocurrencias, será causal de aplicación de multa del cinco por mil (5/1000) de la valorización por cada día de dicho impedimento.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: DE LAS MODIFICACIONES DE LA OBRA

14.1 Cumplimiento de las especificaciones técnicas y metrados

En el supuesto que resultara indispensable la ejecución de obras adicionales por errores en el Expediente Técnico o situaciones impredecibles posteriores a la suscripción del **CONTRATO**, **LA ASOCIACION** sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponder al Consultor que elaboró dicho Expediente, podrá decidir autorizarlas. En tal sentido, es posible modificar el metrados referencial; lo que deberá ser evaluado por **EL CONTRATISTA** en la etapa de Replanteo de Obra.

Las Modificaciones en el expediente técnico serán aprobadas por la Municipalidad previa conformidad del expediente técnico por parte de Proyectista.

14.2 Obras adicionales y reducciones

Las obras adicionales y reducciones, se originan por la diferencia entre el metrado referencial y el metrados resultante del Replanteo y los ajustes que sobre estos sea necesario efectuar durante el proceso de ejecución de la Obra.

Solo procederá la ejecución de obras adicionales cuando se cuente previamente con la autorización escrita de **LA ASOCIACION** a través de la Jefatura de Operaciones y en los casos en que el valor de aquéllas, restándole los presupuestos deductivos vinculados a tales adicionales, no superen el quince por ciento (15%) del monto total del **CONTRATO** original.

14.3 Cláusula adicional

Toda modificación en el valor del **CONTRATO** como consecuencia de ajustes adicionales, ya sean disminuciones o incrementos de **OBRA** como consecuencia de diferencia de metrados, deberá contar con la opinión técnica favorable de **EL SUPERVISOR** de **OBRA**, la Aprobación del **AREA DE OPERACIONES** a través de la jefatura de Operaciones, dando cuenta de ello al **CONSEJO DIRECTIVO**. Para las modificaciones al valor del **CONTRATO** (adicionales o disminuciones) efectuadas durante la ejecución del mismo las **PARTES** deberán suscribir una Cláusula Adicional al Contrato, suscrita por los representantes de ambas **PARTES**.

En caso se requieran efectuar obras adicionales a la **OBRA** por causas distintas a las diferencias de metrados, tal como lo señala el numeral 14.2, estas obras adicionales y los montos involucrados no deberán superar el Quince por ciento (15%) del monto total del **CONTRATO** original y deberán contar con la autorización escrita de la **ASOCIACIÓN** a través de la **JEFATURA DE OPERACIONES**, quien dará cuenta al **CONSEJO DIRECTIVO**, debiendo formalizarse mediante Cláusula Adicional al Contrato, la misma que deberá ser suscrita por los representantes legales de ambas **PARTES**.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: AMPLIACIÓN DE PLAZO

15.1 **EL CONTRATISTA** podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por las siguientes causales, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente:

- Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
- Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a **LA ASOCIACION**.
- Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada.
- Cuando se aprueba el adicional de obra, siempre que afecte la ruta crítica de la ejecución de la obra.

En este último caso, el **CONTRATISTA** solicitará la Ampliación de plazo conjuntamente con el Expediente de Adicional de obra, la aprobación del adicional de obra es vinculante a la aprobación de la ampliación de plazo, esto es si el primero no se aprueba el segundo no es procedente. Con la ampliación de plazo el **CONTRATISTA** se obliga a prorrogar el plazo de las garantías que hubiere otorgado.

Procedimiento para la Ampliación de Plazo

Para que proceda una ampliación de plazo, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, **EL CONTRATISTA**, por intermedio de su Residente, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los diez (10) días calendarios siguientes de concluido el hecho invocado, **EL CONTRATISTA** o su representante legal solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante **EL SUPERVISOR**, siempre que la demora afecte la ruta crítica del



ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA

programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la **OBRA**. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución de la obra, la solicitud se efectuara antes de los 15 días calendarios del vencimiento del mismo.

EL SUPERVISOR emitirá un informe expresando opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a **LA ASOCIACION**, en un término no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud.

LA ASOCIACION emitirá pronunciamiento sobre la solicitud de ampliación, en un plazo máximo de treinta (30) días calendarios contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se considerará ampliado el plazo, siempre que el requerimiento de ampliación de plazo demuestre que se ha afectado la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente, el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la **OBRA**, que la solicitud de ampliación haya sido solicitada dentro del plazo establecido en el contrato, que la demora no sea atribuible al contratista o sea de responsabilidad del Contratista, en cuyo caso no se considera ampliado el plazo aun cuando **LA ASOCIACIÓN** no se hubiera pronunciado dentro del Plazo de los diez días hábiles antes indicados.

Toda solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse dentro de la vigencia de la ejecución de **OBRA**, fuera del cual no se admitirá las solicitudes de ampliaciones de plazo.

Cuando las ampliaciones se sustenten en causales diferentes o de distintas fechas, cada solicitud de ampliación de plazo deberá tramitarse y ser resuelta independientemente, siempre que las causales diferentes no correspondan a un mismo periodo de tiempo sea este parcial o total.

La ampliación de plazo obligará a **EL CONTRATISTA** a presentar a **EL SUPERVISOR** un calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programación PERT-CPM correspondiente, considerando para ello sólo las partidas que se han visto afectadas y en armonía con la ampliación de plazo concedida, en un plazo que no excederá de ocho (8) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación a **EL CONTRATISTA** de la aprobación de la ampliación de plazo.

EL SUPERVISOR deberá elevarlos a **LA ASOCIACION**, con los reajustes concordados con el residente, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la recepción del nuevo calendario presentado por **EL CONTRATISTA**. En un término de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la recepción del informe del **SUPERVISOR**, **LA ASOCIACION** deberá pronunciarse sobre dicho calendario, el mismo que, una vez aprobado por **LA ASOCIACION** a través de la Jefatura de Operaciones, reemplazará en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse **LA ASOCIACION** en el plazo señalado, se tendrá por aprobado el calendario elevado por el **SUPERVISOR**.



A.V.C. INFRAESTRUCTURAS E.I.R.L.
Gerente
Carlos Felipe Norstegui Alvarez
Vice
Yo Villanor Alvarado
Gerente General

CONSORCIO NAHUEL
Victor Hugo Villanor Alvarado
REPRE: NTE LEGAL

ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA

En virtud de la ampliación otorgada, **LA ASOCIACION** prorrogará el plazo de los otros contratos que hubieran podido celebrarse, vinculados directamente al Contrato principal.

15.3 Caso Fortuito o de fuerza mayor

Se entiende por caso fortuito o de fuerza mayor a la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible que impide la ejecución de la obligación o determine su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.

15.4 Casos que no se consideran casos fortuitos o de fuerza mayor

No se considerará como causa de fuerza mayor el mal tiempo que sea común en el área donde se realiza la **OBRA**, salvo para el caso de trabajos en superficie, cuando las precipitaciones pluviales registradas por el SENAEMI o entidad similar en la zona de la **OBRA** superen los 20 mm diarios o en caso de que a criterio del **SUPERVISOR**, perjudique el avance de la **OBRA**, retrasando la ruta crítica. Tampoco se considerarán como causas de fuerza mayor las demoras en la entrega de los equipos y materiales suministrados por **EL CONTRATISTA**, así como de los implementos necesarios para la construcción y ejecución de la **OBRA**, por ser obligación de **EL CONTRATISTA**, tomar y adoptar todas las previsiones necesarias para evitar dichas demoras y/o considerarlas dentro del plazo de su oferta.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA

El **CONTRATISTA** además de las otras obligaciones establecidas en el **CONTRATO**, asume las siguientes obligaciones:

- 16.1 Cumplir con la ejecución de la **OBRA**, a plena satisfacción de **LA ASOCIACION**, de acuerdo con las estipulaciones del presente **CONTRATO**, las **BASES** y su **Propuesta Técnica y Económica**.
- 16.2 El contratista está obligado a presentar a la **ASOCIACIÓN** dentro del plazo de cinco días calendarios de iniciada la obra el Acta de Socialización de Metas Físicas del proyecto a ejecutar; el mismo que estará suscrita con los beneficiarios del proyecto.
- 16.3 Es responsable del traslado de su personal al lugar de la **OBRA** y cualquier movilización que deba realizar dicho personal, para el cumplimiento de sus obligaciones.
- 16.4 Respetar y cumplir las indicaciones o instrucciones, verbales o escritas que le sean proporcionadas por **LA ASOCIACION** y el **SUPERVISOR**.
- 16.5 Respetar y cumplir la normatividad del sector para la ejecución de la obra. De incurrir la Asociación en penalidad o multa por causa imputables al **CONTRATISTA** esta será asumida y deducida a la **CONTRATISTA** en la liquidación final; o si fuera insuficiente se cobrará con cargo a la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento.



ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA

16.6 No sustituir a los integrantes del personal asignado al servicio presentado en la Propuesta Técnica, sin el previo conocimiento y aprobación escrita de **LA ASOCIACION** a través de la Jefatura de Operaciones, quien únicamente aceptará a quienes posean similar o mayor nivel profesional y experiencia. La mencionada sustitución de personal o la demora en la aprobación que deberá efectuar **LA ASOCIACION** no podrán ser invocadas por **EL CONTRATISTA** como causal de cualquier incumplimiento parcial, tardío o defectuoso, de las obligaciones que asume por el **CONTRATO**.

16.7 Asumir los gastos de su personal sobre cualquier accidente que se presente, u otros vinculados a su estadía en el lugar del Proyecto y en general en relación a la ejecución de sus obligaciones contractuales.

16.8 Abonar por su cuenta todos los impuestos y contribuciones que le correspondan por la ejecución de la **OBRA** contratada, de acuerdo a ley.

16.9 Asumir la obligación de asegurar, a su costo, al personal asignado a los servicios materia del presente **CONTRATO** contra todo tipo de riesgos, incluyendo accidentes, seguro de vida, responsabilidad civil entre otros, siendo de su exclusiva responsabilidad y cargo el pago de las primas respectivas, así como de los deducibles y coaseguros respectivos.

16.10 Mantener libre de responsabilidad a **LA ASOCIACION** contra cualquier daño, reclamo, acción legal, daños personales, incluyendo muerte, daños a propiedad de terceros, entre otros, derivados de las actividades realizadas por su personal. **EL CONTRATISTA** por su propia cuenta asumirá todos los gastos y costos, incluyendo honorarios de abogados que resultasen como consecuencia de las acciones aquí indicadas.

16.11 Asumir las obligaciones legales, sean estas laborales, tributarias o contractuales, convenidas con el personal asignado al servicio, al personal propio, asociado o contratado para la ejecución de este **CONTRATO**, declarando expresamente que **LA ASOCIACION** no será responsable de cualquier reclamo laboral, contractual, tributario y/o previsional relacionado con dicho personal por no tener vinculación legal alguna con aquellos.

16.12 Mantener la confidencialidad acerca de toda la información obtenida como consecuencia directa o indirecta de este contrato, la cual no podrá ser divulgada a terceros sin la autorización de **LA ASOCIACION** dada por escrito. La obligación de confidencialidad se mantendrá vigente y deberá ser observada por **EL CONTRATISTA** hasta por el plazo de un (1) año contado a partir de la fecha de terminación de este **CONTRATO**.

16.13 **EL CONTRATISTA** se compromete a resolver, cualquier observación que presente **LA ASOCIACION**, durante un plazo de siete (7) años contados a partir de la fecha del Acta de Recepción de la Obra.

16.14 No podrá Ceder, Transferir o Subrogar el **CONTRATO**.

EL CONTRATISTA, bajo ningún título, podrá ceder, transferir o subrogar, total o

CONCURSO POR INVITACION N°005 -2017-ACFSACH/E - PRIMERA CONVOCATORIA

PÁGINA 29

ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL
ALTO CHICAMA
REGISTRO CONTRATOS

Nro. 1046

FECHA: 23/06/17

2017

FOLIOS: 023

ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA

parcialmente el presente **CONTRATO**, los trabajos ni los pagos relativos a la ejecución de la **OBRA**.

16.15 Conocimiento de los Planos y Especificaciones Técnicas de la OBRA.

EL CONTRATISTA y sus representantes en la **OBRA**, están obligados a conocer minuciosamente los planos, instrucciones, costos y especificaciones técnicas. Si existiesen dudas, harán inmediatamente una consulta al **SUPERVISOR**, quien les responderá dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. Esta consulta, en caso de duda, se hará antes de proceder a la ejecución de cualquier trabajo. En caso de no actuar en la forma indicada anteriormente, correrán por cuenta del **CONTRATISTA** todos los pagos necesarios para subsanar los inconvenientes ocasionados.

16.16 Suministro de Equipos, Materiales y Mano de OBRA

EL CONTRATISTA se obliga a suministrar el equipo, materiales así como la mano de obra exigibles, de acuerdo a lo solicitado en las **BASES** y a su Propuesta, así como todo lo necesario para la conclusión satisfactoria de la **OBRA**.

16.17 Compromiso de Emplear Personal de Reconocida Capacidad Técnica y Experiencia

Para los efectos de la ejecución de la obra materia del presente **CONTRATO**, el **CONTRATISTA** se compromete a emplear personal de reconocida capacidad técnica y experiencia.

16.18 Ingeniero Residente

El Ingeniero Residente, será propuesto por **EL CONTRATISTA**, siendo responsable de la dirección técnica de la ejecución de la **OBRA** y como tal deberá estar permanentemente en la **OBRA**.

Las decisiones aceptadas por el referido profesional tendrán validez, no pudiendo ser enervadas por otra persona o autoridad propia de **EL CONTRATISTA**. El Ingeniero Residente podrá ser sustituido a propuesta del **CONTRATISTA** previa autorización de **LA ASOCIACION**; para ello, el reemplazante deberá reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado.

16.19 Reemplazo de Personal

Queda acordado que cualquier reemplazo de personal que efectúe **EL CONTRATISTA**, deberá contar previamente con la aprobación de **LA ASOCIACION**, sin perjuicio del derecho de la misma de solicitar la sustitución del personal que a su juicio resulte incompetente.

La mencionada sustitución de personal o la demora en la aprobación que deberá efectuar **LA ASOCIACION**, no podrán ser invocadas por **EL CONTRATISTA** como causal de ampliación de plazo.



A.V.C. INFRAESTRUCTURAS E.I.R.L.
Carlos Felipe Verastegui Alvarez
GERENTE

CONTRATISTA GENERAL VILLARREAL S.A.C.
RUC: 2050005515
Victor Hugo Villarreal Ayala
GERENTE GENERAL

CONSORCIO NAHUEL
Victor Hugo Villarreal Ayala
REPRESENTANTE LEGAL

Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama
REG. CALL 4173
Abogada



ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA

16.20 Custodia de los Materiales, Equipos y Trabajos Terminados

EL CONTRATISTA custodiará todos los materiales, equipos y todo trabajo terminado o no terminado hasta la Recepción de la **OBRA** por **LA ASOCIACION**.

16.21 Instalación de Letreros

EL CONTRATISTA instalará letreros en el sitio de construcción, cuya cantidad se encuentra determinada dentro del Presupuesto de la **OBRA**. El letrero tendrá las dimensiones de por lo menos 3.6 x 7.2 metros, de acuerdo al modelo proporcionado por **LA ASOCIACION**.

16.22 Fallas o Defectos percibidos por el CONTRATISTA y Subsanación de Deficiencias

De observar **EL CONTRATISTA** dentro de los cinco (5) días calendarios de la suscripción del **CONTRATO**, fallas o defectos en el expediente técnico, **LA ASOCIACION** evaluará las observaciones formuladas por **EL CONTRATISTA** y se pronunciará sobre ellas dentro del plazo de diez (10) días hábiles.

Cuando **EL CONTRATISTA** incurra en negligencia durante la ejecución de los trabajos o no efectúe la corrección de los mismos después de efectuada la segunda notificación por parte de **EL SUPERVISOR, LA ASOCIACION**, resolverá el contrato sin que corresponda reclamo alguno ó intervendrá económicamente la **OBRA**

16.23 Medios de Seguridad

EL CONTRATISTA mantendrá permanentemente barreras, letreros, luces y señalización adecuadas y en general todo medio de seguridad para el acceso de peatones y vehículos a los lugares de la obra, para prevenir a terceros del riesgo de accidentes. De ser el caso se deberá contar con personal de seguridad

16.24 Protección de las Propiedades Adyacentes

EL CONTRATISTA protegerá de posibles daños a las propiedades adyacentes a la obra, si las hubiera. En caso de que éstos se produzcan, deberán ser resarcidos bajo su exclusiva responsabilidad, debiendo indemnizar a los propietarios vecinos afectados por daños causados por las obras de **EL CONTRATISTA** y por todo daño causado a terceras personas como resultado de sus trabajos.

16.25 Reparación de Daños

EL CONTRATISTA precautelaré de daños a cañerías, árboles, conductores, cables de instalación eléctrica y otras instalaciones de servicio, debiendo reparar cualquier daño o defecto por su propia cuenta y riesgo.

AVC. INFRAESTRUCTURAS E.I.R.L.
Gerente
Carlos Felipe Verastegui Álvarez

CONTABILIDAD GENERAL Y MANEJO S.A.C.
RUC: 20560039135
JOSÉ HILARIO AYERZA
GERENTE GENERAL

CONSORCIO NAHUEL
VICTOR H. AYERZA
REPRESENTANTE LEGAL

Abogada
REG. CALL 4173



ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA

16.26 Cumplimiento de la Legislación Laboral, Municipal y Social Vigente

EL CONTRATISTA cumplirá estrictamente con la legislación laboral, municipal vigente en la República del Perú y será también responsable de dicho cumplimiento así como el pago de tributos y obligaciones laborales. Asimismo, **EL CONTRATISTA**, deberá acreditar contar con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de sus trabajadores asignados a la **OBRA** de acuerdo a las normas legales vigentes, caso contrario no se dará trámite al pago de sus valorizaciones.

EL CONTRATISTA será responsable y deberá mantener a **LA ASOCIACION** liberada contra cualquier multa o penalidad o demanda de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa del incumplimiento o infracción de dicha legislación laboral, municipal o social.

16.27 El Contratista se obliga mediante el presente Contrato a absolver todas las consultas que pudiera hacerle **LA ASOCIACION** y la **Municipalidad Provincial de Sánchez Carrion**, en su calidad de Unidad Ejecutora, inclusive luego de la culminación de la ejecución de la obra, obligándose a dar respuesta dentro de un plazo máximo de cinco (05) días hábiles.

16.28 El Contratista reconoce que la obra ejecutada será transferido a título gratuito a la Entidad que se determine mediante Resolución Ministerial del Sector, por lo que **EL CONTRATISTA** acepta ceder las garantías a favor de los Usuarios – Beneficiarios antes señalados, en virtud del cual estos últimos requerirán al **CONTRATISTA** las garantías en forma directa. Sin perjuicio de que la Asociación pueda exigir las garantías correspondientes.

16.29 Cumplir las normas vigentes del Sistema Nacional de Inversión Pública durante la ejecución del Contrato y del Proyecto.

16.30 Gestionar por su cuenta y costo las autorizaciones que correspondan para la ejecución de la obra del Proyecto, así como las autorizaciones de las Autoridades competentes.

16.31 **EL CONTRATISTA** deberá, asimismo, cumplir las demás obligaciones y responsabilidades que se establecen en el presente CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMO SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LA ASOCIACION

LA ASOCIACION tendrá las siguientes obligaciones y responsabilidades específicas:

17.1 Designar al **AREA DE OPERACIONES** de **LA ASOCIACION** como Administrador del **CONTRATO**, respectivamente, quien verificará que se cumplan puntualmente todas las obligaciones que recíprocamente se deben las **PARTES**; teniendo autoridad para dar las órdenes de trabajo e instrucciones para la correcta ejecución del objeto del **CONTRATO**

17.2 Instruir al área correspondiente para efectuar los pagos según las condiciones del **CONTRATO**.



ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA

17.3 Pago por Constitución de Derecho de Servidumbre

LA ASOCIACION deberá rembolsar únicamente en el caso de obras que corresponden al rubro de electrificación a **EL CONTRATISTA** el dinero que éste canceló por concepto de compensación e indemnización de ser el caso, por constitución de derecho de servidumbre de las áreas involucradas en el Proyecto, previa presentación por parte del **CONTRATISTA** de los documentos que acrediten los pagos correspondientes, costos que deben corresponder a los autorizados por el Órgano rector competente.

17.4 LA ASOCIACION, otorgará la conformidad del servicio, además de cumplir con todas las obligaciones y responsabilidades que se establecen en el presente **CONTRATO**.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

18.1 Conforme al artículo 1315° del Código Civil, Caso Fortuito o Fuerza Mayor es la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.

18.2 Producidos los acontecimientos mencionados en el numeral anterior, la parte afectada deberá notificar inmediatamente y por escrito a la otra informándole de la ocurrencia del hecho con la acreditación correspondiente, e indicando la obligación contractual que se vería afectada.

Las **PARTES** podrán acordar la suspensión de la obligación que se vería afectada hasta por el plazo de quince (15) días calendario, el que podrá ser prorrogado una o más veces de mutuo acuerdo, considerando la naturaleza y la gravedad de dicha situación.

18.3 Sin perjuicio de lo expresado en el numeral anterior, la parte afectada se obliga a continuar ejecutando las obligaciones contractuales que no se verían afectadas por la ocurrencia de la causa de fuerza mayor o caso fortuito.

Asimismo, la parte afectada se obliga a adoptar las medidas que estuvieren a su alcance para mitigar los efectos derivados de la causa de fuerza mayor o caso fortuito.

Ninguna de las **PARTES** será responsable por el incumplimiento de sus obligaciones, o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso por causa de Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: PENALIDADES

19.1 **EL CONTRATISTA**, incurrirá en penalidad, sin necesidad de notificación previa por parte de **LA ASOCIACION**, cuando no haya concluido en la fecha establecida, los trabajos contemplados en el cronograma contractual o reajustado presentado y que ha sido revisado y visado por el **SUPERVISOR** y aprobado el **AREA DE OPERACIONES**.

19.2 La penalidad se genera automáticamente por cada día calendario de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del **CONTRATO** hasta alcanzar como máximo, el diez

CONCURSO POR INVITACION N°005 -2017-ACFSACH/E - PRIMERA CONVOCATORIA

PÁGINA 33

ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL
ALTO CHICAMA
REGISTRO CONTRATOS

Nro. 1046

2017

FECHA: 23/06/17

FOLIOS: 023

AVC. INFRAESTRUCTURAS E.I.R.L.
Gerente
Carlos Felipe Verastegui Alvarez

CONTRATISTA GENERAL ES MANUEL S.A.C.
RUC: 20550939145
Gerente General
Hugo Villanueva Apertin

CONSORCIO MANUEL
Gerente General
Hugo Villanueva Apertin
REP. ANTE LEGAL

REG CALL 4173
Aprobada

ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA

por ciento (10%) del monto total contractual, o de ser el caso, del ítem, tramo, etapa o lote que debió ejecutarse.

19.3 En todos los casos, la penalidad se aplicará y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

$0,10 \times \text{Monto del Contrato}$

Penalidad diaria =

$F \times \text{Plazo en días}$

Donde: $F = 0,25$ (Para plazos mayores a sesenta (60) días)

Donde: $F = 0,40$ (Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días)

Plazo en días = El ofrecido por el postor (días calendario)

19.4 Esta penalidad será deducida, en este orden, de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuera insuficiente se cobrará con cargo a la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento; sin perjuicio de que se exija el resarcimiento de los daños y perjuicios que pudieran producirse, mediante la acción legal correspondiente.

19.5 En caso que se llegase a cumplir el monto máximo de la penalidad por mora (10%), LA ASOCIACION podrá resolver **EL CONTRATO** por incumplimiento, bastando para ello una comunicación notarial a **EL CONTRATISTA**, en cuyo caso, el contrato quedará resuelto en forma automática.

CLAUSULA VIGESIMA: RESOLUCION DEL CONTRATO

20.1 Sin perjuicio de lo antes indicado, LA ASOCIACION podrá resolver el **CONTRATO**, total o parcialmente, por alguna de las causales siguientes:

- Incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales esenciales, legales o reglamentarias a cargo de **EL CONTRATISTA**, pese a haber sido requerido para ello. En el caso de obligaciones no esenciales, podrá resolver **EL CONTRATO** sólo si, habiéndolo requerido dos (2) veces, **EL CONTRATISTA**, no ha verificado su cumplimiento.

Cabe precisar que se consideran obligaciones esenciales aquellos aspectos que fueron factores de calificación y selección así como aquellas condiciones que resulten indispensables para el normal cumplimiento de **EL CONTRATO**.

- Cuando **EL CONTRATISTA** no cuente con capacidad económica o técnica para continuar con la ejecución de la **OBRA** a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.

ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA

- c. Cuando **EL CONTRATISTA** haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora en la ejecución de la **OBRA** a su cargo.
- d. Cuando **EL CONTRATISTA** haga abandono injustificado de la **OBRA**.
- e. Cuando **EL CONTRATISTA** suspenda los trabajos por más de veinte (20) días calendario, sin autorización escrita del **SUPERVISOR** y de la **ASOCIACION**.
- f. Cuando **EL CONTRATISTA** incumpla injustificadamente el programa de trabajos, sin adoptar las medidas oportunas y necesarias para asegurar la conclusión de la **OBRA** dentro del plazo.
- g. Negligencia reiterada de parte de **EL CONTRATISTA**, en el cumplimiento de las especificaciones, planos, instrucciones del **SUPERVISOR** y de la **ASOCIACION**.
- h. Falta de pago de salarios a su personal y otras obligaciones contractuales.
- i. Que los pagos al personal y de la mano de obra no calificada no se ejecuten conforme a lo establecido y a los montos presupuestados en el expediente técnico.
- j. Cuando **EL CONTRATISTA** subcontrate una parte o la totalidad de la **OBRA**.
- k. Cuando **EL CONTRATISTA** incumpla con comunicar a **LA ASOCIACION** cualquier accidente.
- l. Cuando el **CONTRATISTA** se niegue a suscribir las adendas correspondientes.
- m. Cuando se Suplante al Residente, o al Asistente del Residente, sin perjuicio de la ejecución de la carta fianza por el fiel cumplimiento de contrato, sin lugar a reclamos.
- n. Cuando el Residente o Asistente del Residente, acumule un máximo de tres inasistencias a obra.
- 20.2 Cuando la resolución sea por causales imputables a **EL CONTRATISTA**, se ejecutará a favor de **LA ASOCIACION** la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.
- 20.3 Cuando se presenten cualquiera de las causales señaladas, **LA ASOCIACION** cursará una Carta Notarial a **EL CONTRATISTA** para que subsane el incumplimiento en un plazo no mayor de quince (15) días calendario, bajo apercibimiento de resolución del **CONTRATO**. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, mediante Carta Notarial se resolverá el **CONTRATO**.
- En tal supuesto, **LA ASOCIACION** ejecutará las garantías que **EL CONTRATISTA** hubiera otorgado, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir.
- 20.4 Una vez resuelto el **CONTRATO**, la obra se paralizará en forma inmediata, salvo los casos en que, estrictamente por razones de res o disposiciones reglamentarias de construcción, ello no sea posible. **LA ASOCIACION** deberá indicar en su carta de resolución, la fecha y hora para efectuar la constatación física e inventario en el lugar de la obra, con una anticipación

CONCURSO POR INVITACION N°005 -2017-ACFSACH/E - PRIMERA CONVOCATORIA

PÁGINA 35

ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL
ALTO CHICAMA
REGISTRO CONTRATOS

Nro. 1046

2017

FECHA: 23/06/17

FOLIOS: 023

A.V.C. INFRAESTRUCTURAS E.I.R.L.
Gerente
Carlos Felipe Verastegui Alvarez

CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.
RUC: 20389893195
Victor Hugo Villegas
Gerente General

CONSORCIO NAHUEL
Victor Hugo Villegas
Representante

Asesoría Legal
REG. CALL 4173
Abogada



ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA

no menor de dos (2) días calendario. En esta fecha, **LAS PARTES** se reunirán y levantarán un acta. Si alguna de ellas no se presenta, la otra levantará el acta con la presencia de una autoridad de la zona (Teniente Gobernador, Juez de Paz ó Agente Municipal).

Culminado este acto, **LA OBRA** queda bajo responsabilidad de **LA ASOCIACION** y se procederá a la Liquidación. El **CONTRATISTA** presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, en un plazo no mayor de 30 días calendarios contados desde el día siguiente de suscrito el Acta de Constatación Física e Inventario en el lugar de la obra. Dicha liquidación deberá ser entregada al **SUPERVISOR** para que emita informe de opinión técnica el mismo que será remitida a **LA ASOCIACION** en un plazo máximo de diez (10) días calendario de recibida la documentación mencionada.

Si **EL CONTRATISTA** no presenta la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será responsabilidad exclusiva de **LA ASOCIACION** a cargo de **EL SUPERVISOR** en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo de **EL CONTRATISTA**. **LA ASOCIACION** notificará la liquidación al **CONTRATISTA** para que éste se pronuncie dentro de los treinta (30) días calendario siguiente.

En el caso de que una de las **PARTES** no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquélla deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. La Liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido.

- 20.5 Sólo en caso de que la resolución no sea originada por negligencia del **CONTRATISTA**, éste tendrá derecho a una evaluación de los gastos proporcionales que demande el levantamiento de la instalación de faenas para la ejecución de la OBRA y los compromisos adquiridos por el **CONTRATISTA**, para su equipamiento contra presentación de documentos probatorios y certificados.

20.6 RESOLUCIÓN POR CAUSAS FORTUITAS O DE FUERZA MAYOR

- 20.6.1 Las partes podrán resolver el **CONTRATO** de mutuo acuerdo por causas no atribuibles a éstas o por caso fortuito o de fuerza mayor, estableciendo los términos de la resolución.
- 20.6.2 El **CONTRATISTA** conjuntamente con el **SUPERVISOR** y/o **RESPONSABLE TÉCNICO**, procederán a efectuar la medición del trabajo ejecutado, el avalúo de los materiales en **OBRA** que pudieran ser empleados en su prosecución, la evaluación de los compromisos que el **CONTRATISTA** tuviera pendientes por compras y otros compromisos debidamente documentados, los costos proporcionales que demandase el levantamiento de la instalación y algunos otros gastos que a juicio de **LA ASOCIACION** fueran considerados sujetos a reembolso. En este supuesto de caso fortuito o fuerza mayor, se liquidará en forma exclusiva la parte efectivamente ejecutado.



ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA

20.6.3 Las partes podrán resolver el **CONTRATO** por motivos de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados, que impidan la ejecución de la obligación o determine su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, conforme a lo dispuesto por el artículo 1315º del Código Civil

20.6.4 La resolución del contrato puede efectuarse sin perjuicio del derecho de ejecutar las Cartas Fianza de Fiel Cumplimiento del **CONTRATO**.

CLÁUSULA VIGESIMO PRIMERA: SUPERVISIÓN

21.1 El control de la ejecución de la **OBRA** estará a cargo del **SUPERVISOR**, quien será designado por **LA ASOCIACION**, sin perjuicio del control e inspección que pueda ejercer directamente **LA ASOCIACION** a través del **AREA DE OPERACIONES**.

21.2. **EL CONTRATISTA** se compromete a dar todas las facilidades necesarias para la Inspección y Supervisión de la **OBRA**, permitiendo que, en cualquier momento, puedan hacerse las visitas, constataciones y controles.

21.3 **EL CONTRATISTA** deberá someterse al control del **SUPERVISOR**, en todo lo concerniente al personal de **OBRA**, aspecto técnico, económico, administrativo de la ejecución de la **OBRA**. En tal virtud, **EL CONTRATISTA** aceptará las instrucciones, órdenes e indicaciones dadas por **EL SUPERVISOR** con relación a la buena ejecución de los trabajos, calidad de los materiales utilizados y la suficiencia y eficiencia del personal y equipo para el desarrollo de la **OBRA**.

21.4 **EL SUPERVISOR** deberá verificar el cumplimiento de **EL CONTRATISTA** con respecto a las normas legales vigentes, sus obligaciones laborales, y condiciones de seguridad en la obra y de todo el personal asignado a la misma.

21.5 **EL AREA DE OPERACIONES** ejercerá una permanente supervisión respecto a la ejecución del objeto del presente **CONTRATO** y está facultado para inspeccionar la forma como se está brindando el servicio, el cumplimiento del **CONTRATO** y comprobar si se ajusta a las especificaciones proporcionadas.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

22.1 Todas las controversias que pudieran suscitarse entre las **PARTES** motivo del cumplimiento, ejecución e interpretación del presente **CONTRATO** serán resueltas en lo posible por trato directo entre las **PARTES** y sus representantes, conforme a las reglas de la buena fe y la común intención de las **PARTES**.

22.2 De no llegar a ningún acuerdo tanto **LA ASOCIACION** como el **CONTRATISTA**, acuerdan que cualquier controversia o reclamo que surja de, o se relacione con la ejecución y/o interpretación del presente **CONTRATO**, será resuelta de manera definitiva mediante arbitraje de derecho conforme al procedimiento previsto en el Decreto Legislativo N° 1071, que norma el Arbitraje.

CONCURSO POR INVITACION N°005 -2017-ACFSACH/E - PRIMERA CONVOCATORIA

PÁGINA 37

ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL
ALTO CHICAMA
REGISTRO CONTRATOS

Nro. 1046

FECHA: 23/06/17

2017

FOLIOS: 023



ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA

- 22.3. Todas las controversias, derivadas o relacionadas con este contrato, serán resueltas de forma definitiva mediante arbitraje de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial de la Cámara de Comercio de La Libertad, a cuyas normas, administración y decisión se someten las partes en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad.

- 22.4 El laudo arbitral emitido obligará a las **PARTES** y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el mismo inapelable ante el Poder Judicial o cualquier instancia administrativa.

CLÁUSULA VIGESIMO TERCERA: ANEXOS DEL CONTRATO

- 23.1 Forman parte del contrato los siguientes documentos:

23.1.1 La Propuesta presentada por el **CONTRATISTA** del Concurso Por Invitación N°005 - 2017-ACFSACH/E - primera convocatoria (Sobres N° 1 y 2).

23.1.2 Las **BASES** del Concurso Por Invitación N°005 - 2017-ACFSACH/E – primera convocatoria (Sobres N° 1 y 2) y de haberlos también, los documentos de Absolución de Consultas y Aclaraciones a las **BASES** formuladas por los postores.

23.1.3 El Acta de Adjudicación de la Buena Pro.

- 23.2 Para efectos de la interpretación del **CONTRATO**, primará lo dispuesto en el mismo y, en forma supletoria, la Propuesta presentada por el **CONTRATISTA** y las **BASES** en dicho orden de prelación.

CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA: DOMICILIO Y JURISDICCIÓN

- 24.1 El **CONTRATO** y todas las obligaciones contenidas en él, se regirán por la legislación de la República del Perú.

- 24.2 Para todos los efectos derivados de la ejecución del **CONTRATO**, las **PARTES** señalan los domicilios que se indican en la introducción del **CONTRATO**.

La parte que desee cambiar de domicilio comunicará por escrito a la otra en un plazo mínimo de siete (7) días hábiles, en caso contrario se tendrán por bien hechas las comunicaciones cursadas al domicilio aquí señalado.

CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA: DISPOSICIONES FINALES

- 25.1 **LAS PARTES** declaran que conocen y aceptan el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones de **LA ASOCIACION – EL REGLAMENTO**. Asimismo, las **PARTES** acuerdan someterse a las disposiciones que establecidas el mencionado **REGLAMENTO**, se encuentran contemplados en el presente **CONTRATO**.

Anexo 01**INFORME DE REVISION DEL PROYECTO**

Este informe deberá presentarse en el plazo estipulado a la ACFSACH, y está referido al proyecto en general y a todas las especialidades contenidas en el expediente técnico, cuyo contenido debe ser básicamente el siguiente (el mismo que es enunciativo más no limitativo):

1. Metodología empleada.
2. Verificar los parámetros de diseño.
3. Revisión del diseño.
4. Observaciones fundamentadas al proyecto.
5. Alternativas y/o propuestas de solución a las observaciones.
6. Levantamiento Topográfico

Anexo 02**INFORME MENSUAL DE OBRA**

El Informe mensual de obra debe entregarse en un original y dos copias, en los plazos fijados por la ACFSACH, debiendo como mínimo contener lo siguiente (el mismo que es enunciativo más no limitativo):

1. DATOS GENERALES:

- 1.1. Antecedentes
 - 1.1.1. Número concurso
 - 1.1.2. Denominación y número contrato
 - 1.1.3. Financiamiento
 - 1.1.4. Modalidad de concurso
 - 1.1.5. Fecha concurso
 - 1.1.6. Monto del valor referencial
 - 1.1.7. Monto adjudicado
 - 1.1.8. Factor de relación
- 1.2. Ubicación
- 1.3. Descripción de la obra
- 1.4. Entidad contratante
- 1.5. Contratista
- 1.6. Supervisor
- 1.7. Periodo del informe

2. INFORME EN RELACION AL CONTRATISTA

- 2.1. Estado situacional del contratista
 - 2.1.1. Sistema de contratación
 - 2.1.2. Monto del contrato
 - 2.1.3. Monto del adelanto para materiales

ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA

Anexo 01

INFORME DE REVISION DEL PROYECTO

Este informe deberá presentarse en el plazo estipulado a la ACFSACH, y está referido al proyecto en general y a todas las especialidades contenidas en el expediente técnico, cuyo contenido debe ser básicamente el siguiente (el mismo que es enunciativo más no limitativo):

1. Metodología empleada.
2. Verificar los parámetros de diseño.
3. Revisión del diseño.
4. Observaciones fundamentadas al proyecto.
5. Alternativas y/o propuestas de solución a las observaciones.
6. Levantamiento Topográfico

Anexo 02

INFORME MENSUAL DE OBRA

El Informe mensual de obra debe entregarse en un original y dos copias, en los plazos fijados por la ACFSACH, debiendo como mínimo contener lo siguiente (el mismo que es enunciativo más no limitativo):

1. DATOS GENERALES:

- 1.1. Antecedentes
 - 1.1.1. Número concurso
 - 1.1.2. Denominación y número contrato
 - 1.1.3. Financiamiento
 - 1.1.4. Modalidad de concurso
 - 1.1.5. Fecha concurso
 - 1.1.6. Monto del valor referencial
 - 1.1.7. Monto adjudicado
 - 1.1.8. Factor de relación
- 1.2. Ubicación
- 1.3. Descripción de la obra
- 1.4. Entidad contratante
- 1.5. Contratista
- 1.6. Supervisor
- 1.7. Periodo del informe

2. INFORME EN RELACION AL CONTRATISTA

- 2.1. Estado situacional del contratista
 - 2.1.1. Sistema de contratación
 - 2.1.2. Monto del contrato
 - 2.1.3. Monto del adelanto para materiales

AVC. INFRAESTRUCTURAS E.I.R.L.

Gerente
Carlos Felipe Verastegui Álvarez

CONSORCIO NAHUEL

Representante Legal
Victor Hugo Villarroel Ayestas

CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.

RUC: 20559959155
Gerente General
Victor Hugo Villarroel Ayestas

Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama
Ruta 1 en Pasca, 1772
Atungado





ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA

- 2.1.4. Fecha del adelanto otorgado para materiales
- 2.1.5. Fecha entrega terreno
- 2.1.6. Fecha inicio plazo contractual
- 2.1.7. Plazo de ejecución
- 2.1.8. Fecha término contractual
- 2.1.9. Fecha reprogramada de término
- 2.1.10. Vigencia carta fianza de fiel cumplimiento
- 2.1.11. Vigencia cata fianza por adelanto para materiales
- 2.1.12. Vigencia pólizas de seguros
- 2.1.13. Presupuesto adicional – Adenda
- 2.1.14. Presupuesto deductivo – Adenda
- 2.1.15. Porcentaje de incidencia de adicionales y deductivos
- 2.1.16. Ampliaciones de plazo
- 2.1.17. Calendario valorizado de avance de obra
- 2.1.18. Calendario acelerado de avance de obra
- 2.1.19. Controversias: planteamiento de las partes
- 2.2. Organización del contratista
 - 2.2.1. Personal profesional
 - 2.2.1.1. Ingeniero residente
 - 2.2.1.2. Ingeniero asistente
 - 2.2.2. Personal técnico
 - 2.2.3. Personal obrero
- 2.3. Trabajos efectuados durante el periodo del informe y estado de avance de obra con fotografías en formato digital e impreso
 - 2.3.1. Avance físico por partidas
 - 2.3.2. Estado de avance de obra
 - 2.3.2.1. Estado de avance de obra físico valorizado – ejecutado
 - 2.3.2.2. Estado de avance de obra financiero
 - 2.3.3. Comentarios y sugerencias al avance
- 2.4. Amortizaciones de los adelantos
- 2.5. Modificaciones del proyecto
- 2.6. Equipo mínimo ofertado
 - 2.6.1. Equipo mínimo
 - 2.6.2. Equipo ofertado
 - 2.6.3. Equipos de laboratorio
- 2.7. Control de almacén de obra
- 2.8. Seguridad en obra
 - 2.8.1. Plan de seguridad en obra
 - 2.8.2. Utilización de equipos de protección personal
 - 2.8.3. Charlas de seguridad
- 2.9. Actividades a desarrollar en el siguiente mes
- 2.10. Conclusiones

2.11. Recomendaciones

3. INFORME EN RELACION AL SUPERVISOR

3.1. Estado situacional de la supervisión

- 3.1.1. Número concurso
- 3.1.2. Denominación y número contrato
- 3.1.3. Financiamiento
- 3.1.4. Modalidad de concurso
- 3.1.5. Fecha concurso
- 3.1.6. Monto del valor referencial
- 3.1.7. Monto adjudicado
- 3.1.8. Factor de relación
- 3.1.9. Cartas fianza
- 3.1.10. Póliza de seguros
- 3.1.11. Fecha inicio del servicio
- 3.1.12. Plazo de ejecución
- 3.1.13. Fecha término contractual
- 3.1.14. Fecha termino reprogramada
- 3.1.15. Ampliación de plazo adenda

3.2. Organización del supervisor

- 3.2.1. Organigrama del supervisor
- 3.2.2. Personal asignado por la supervisión

3.3. Labores efectuadas por la supervisión

3.4. Informe de control de calidad

En cada valorización de avance de obra, el supervisor debe de presentar un informe respecto de las pruebas y certificados de calidad de los materiales empleados a la fecha del presente informe.

El informe versará sobre comentarios a:

- Ensayo de rotura de probetas de concreto a compresión
- Ensayo de compactación de suelo.
- Protocolo de pruebas hidráulicas
- Protocolo de pruebas eléctricas.
- Otros que correspondan a la obra específica: Irrigación, carreteras, eléctricas, etc.

3.5. Correspondencia referida al contrato

- 3.5.1. De la entidad contratante a la supervisión
- 3.5.2. De la entidad contratante al contratista
- 3.5.3. De la supervisión a la entidad contratante
- 3.5.4. De la supervisión al contratista
- 3.5.5. Del contratista a la supervisión

3.6. Personal Equipo ofertado por la supervisión

- 3.6.1. Personal



ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA

3.6.1.1. Jefe de supervisión

3.6.1.2. Asistente de supervisión

3.6.2. Equipamiento

3.7. Anexos

Anexo 1: Copias del Cuaderno de Obra del periodo informado.

Anexo 2: Panel fotográfico del periodo informado.

Anexo 3: Video del proceso constructivo del periodo informado.

Anexo 4: habilidad vigente de los profesionales de la residencia y supervisión.

Anexo 5: Pruebas y certificados de calidad de los materiales empleados

Anexo 03

INFORMES ESPECIALES

a) Informes requeridos por la ACFSACH:

Existen informes específicos que requiere la ACFSACH que versa sobre temas como el Estado situacional de la obra, flujos de caja en concordancia con el calendario de desembolsos previstos, modificaciones o propuestas al proyecto contractual, entre otros.

b) Informes contractuales:

En este rubro son los informes sobre asuntos que requieren pronunciamiento de la ACFSACH a través de un expediente técnico (ampliaciones de plazo, presupuestos adicionales y/o deductivos, etc.) y que deben de generarse dentro del plazo contractual estipulado.

c) Informe previo a la recepción de obra

El supervisor en un plazo no mayor a cinco (5) días posteriores a la anotación en el cuaderno de obra por el contratista sobre la fecha de culminación de obra presentará un informe ratificando o no la indicado por el ingeniero residente sobre los alcances de la conclusión de la obra; es decir, se informará si existen observaciones a aspectos pendientes de cumplimiento.

Anexo 04

INFORME FINAL DE OBRA

El informe final de obra debe entregarse en original y dos copias y debe contener principalmente los siguientes aspectos para determinar el costo final de obra y las ejecutadas, para cuyo efecto el informe debe contener principalmente los siguientes aspectos, en forma enumerativa pero no limitativa.

1. Información general de la obra

1.1. Antecedentes de la obra

1.2. Descripción de las obras contratadas

1.2.1. Proyecto original

1.2.2. Obra ejecutada

ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA

A.V.C. INFRAESTRUCTURAS E.I.R.L.
Gerente
Carlos Felipe Verastegui Alvarez

CONTRATISTAS GENERALES MANUEL A.C.
RUC: 20555959155
Gerente General
Victor Hugo Villanuel Ayestas

CONSORCIO MANUEL
Representante Legal
Victor Hugo Villanuel Ayestas

- 1.2.3. Cumplimiento de metas
- 1.3. Especificaciones técnicas
- 1.4. Adelanto específico para materiales
- 1.5. Presupuestos adicionales de obra - adendas
- 1.6. Presupuesto deductivo de obra - adendas
- 1.7. Cuadro de incidencia de presupuestos adicionales y deductivos de obra
- 1.8. Ampliaciones de plazo - adendas
- 1.9. Actas de reunión
- 1.10. Documentación cursada
- 1.11. Acta de recepción de obra
- 1.12. Certificados de no adeudos
- 1.13. Cartas fianza
- 1.14. Pólizas de seguro
- 1.15. Levantamiento Topográfico
2. Informe de liquidación de obra o estado económico - financiero
 - 2.1. Valor referencial
 - 2.2. Presupuesto contractual
 - 2.3. Calendario de obra
 - 2.3.1. Calendario contractual
 - 2.3.2. Calendario final
 - 2.3.3. Calendario de adicionales
 - 2.4. Metrados finales
 - 2.4.1. Resumen de metrados valorizados
 - 2.4.1.1. Contractual
 - 2.4.1.2. Adicionales
 - 2.4.2. Resumen de metrados re calculados
 - 2.4.2.1. Contractual
 - 2.4.2.2. Adicionales
 - 2.5. Presupuestos adicionales
 - 2.6. Presupuestos deductivos
 - 2.7. Valorizaciones tramitadas o autorizadas
 - 2.7.1. Valorizaciones contrato principal
 - 2.7.2. Valorizaciones de presupuestos adicionales
 - 2.8. Resumen valorizaciones contrato principal
 - 2.9. Resumen valorizaciones adicionales
 - 2.10. Resumen de pagos efectuados por la ACFSACH al contratista
 - 2.11. Liquidación de obra
3. Revisión de planos post construcción
4. Revisión de la memoria descriptiva valorizada ó declaratoria de fábrica

ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA

5. Conclusiones

6. Recomendaciones

7. Anexos

- 7.1. Anexo 1: Panel fotográfico en formato digital e impreso
- 7.2. Anexo 2: Video del proceso constructivo de la obra de inicio a final
- 7.3. Anexo 3: Cuaderno de obra
- 7.4. Anexo 4: Certificados de calidad de materiales
- 7.5. Anexo 5: Certificados de control de calidad
- 7.6. Anexo 6: Protocolos de pruebas

A.V.C. INFRAESTRUCTURAS E.I.R.L.
Gerente
Carlos Felipe Verastegui Alvarez

CONTRATISTA GENERAL ES NAHUEL S.A.C.
RUC: 203606939175
Gerente General
Hugo Villalobos Ayesta

CONSORCIO NAHUEL
Gerente General
Hugo Villalobos Ayesta
REPR. ANTE LEGAL

Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama
Representante
RUC: 203606939175
Abogada
Lorely Pizarro



CONSORCIO NAHUEL

Dirección: MZ. B Lote 8 Urb. Los Angeles - Chicago Tel: 986781797

CONTRATO ASOCIATIVO DE CONSORCIO

CONSTE POR EL PRESENTE CONTRATO ASOCIATIVO DE CONSORCIO, QUE SUSCRIBEN LAS EMPRESAS **CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL SAC**, CON RUC N° 20559959155, CON DOMICILIO LEGAL MZ C. LOTE 02 – URBANIZACIÓN NUEVA MARQUEZA – TRUJILLO - LA LIBERTAD, REPRESENTADO POR SU GERENTE GENERAL EL SR. **VICTOR HUGO VILLARROEL AYESTAS** CON DNI N° 18109318 Y **AVC INFRAESTRUCTURAS E.I.R.L.**, CON RUC N° 20482676538 CON DOMICILIO LEGAL EN LA CALLE REPUBLICA DOMINICANA N°218 URBANIZACION MONSERRATE IV ETAPA – TRUJILLO - LA LIBERTAD REPRESENTADO POR SU GERENTE GENERAL EL SR. **CARLOS FELIPE VERASTEGUI ALVAREZ** CON DNI N° 32962059, CONVIENEN EN FORMAR EL CONSORCIO, DESIGNANDO AL **VICTOR HUGO VILLARROEL AYESTAS** CON DNI N° 18109318, COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO QUE EN ADELANTE DENOMINAMOS EL **CONSORCIO NAHUEL**, EN LOS SIGUIENTES TERMINOS Y CONDICIONES:

PRIMERA: DE LOS ANTECEDENTES

EL CONSORCIO HA OBTENIDO LA BUENA PRO EN CONCURSO POR INVITACION 05-2017-ACFSACH/E, CONVOCADA POR LA ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA, PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "**CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL EL MOLINO, EN LOS CASERIOS DE CARRACMACA – LA COLPA YANASARINA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD**"

SEGUNDO: DE LA FORMALIZACION

SE PROCEDE A FORMALIZAR EL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO PARA LA PARTICIPACION EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA CLAUSULA PRECEDENTE, PARA CUYO EFECTO EL CONSORCIO A SI CONSTITUIDO SE DENOMINARA, "**CONSORCIO NAHUEL**" CONFORME AL DETALLE DE LAS SIGUIENTES CLAUSULAS.

TERCERO: DEL OBJETO

EL OBJETO DEL CONSORCIO ES LA EJECUCION DE LA OBRA "**CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL EL MOLINO, EN LOS CASERIOS DE CARRACMACA – LA COLPA YANASARINA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD**", CONVOCADA POR LA ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA.

CUARTO: DE LA DURACION DEL CONSORCIO

LA DURACION DEL "**CONSORCIO NAHUEL**", QUEDA LIMITADO AL TIEMPO QUE DEMORE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA VIGENCIA DEL CONTRATO QUE SE INDICA EN LA CLAUSULA PRIMERA, QUE SE DETERMINE EN EL CONTRATO CON LA ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA, POR LO QUE LOS CONSORCIADOS CONVIENEN EN UNIRSE DE MODO TEMPORAL CON EL SOLO FIN DE COMPARTIR O ASUMIR LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGA DE LA EJECUCION DEL DENOMINADO SERVICIO.

QUINTO: DE LA RESPONSABILIDAD

AL HABER ACORDADO CONSTITUIR UN ENTE CORPORATIVO (CONSORCIO) MEDIANTE EL PRESENTE CONVENIO, LAS PARTES ACUERDAN QUE LA EMPRESA CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL SAC, ASUME TODAS LAS OBLIGACIONES FRENTE A LA ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA, QUE ES LA ENTIDAD CONTRATANTE, RESPECTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS EN EL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL CONCURSO POR INVITACION N° 005-2017-ACFSACH/E, SIN PERJUICIO DE LA RELACION INTERNA QUE ENTRE LAS CONSORCIADAS LLEGUE A ESTABLECER.

SEXTO: PENALIDADES

PARA LA APLICACION DE PENALIDADES PRODUCTO DE EJECUCION DEL CONTRATO CON LA ENTIDAD – ASOCIACION, CORRESPONDIENTE A CONCURSO POR INVITACION N° 005-2017-ACFSACH/E, ESTA SERA ASUMIDA SOLIDARIAMENTE POR LAS EMPRESAS QUE CONFORMAN EL CONSORCIO.

AVC. INFRAESTRUCTURAS E.I.R.L.
Gerente
Carlos Felipe Verastegui Alvarez

CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.
Gerente General
Victor Hugo Villarroel Ayestas

CONSORCIO NAHUEL
Representante Legal
Victor Hugo Villarroel Ayestas

CONSORCIO NAHUEL

Dirección: MZ. B Lote 8 Urb. Los Angeles - Chicago Tel: 986781797

SEPTIMO: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

LOS OTORGANTES SUJETAN SUS RELACIONES ECONÓMICAS - FINANCIERAS A LAS SIGUIENTES REGLAS:

- ❖ LOS OTORGANTES SE OBLIGAN A APORTAR SU CAPACIDAD, INFRAESTRUCTURA Y PATRIMONIO CON EL OBJETO DE EJECUTAR CONVENIENTEMENTE LA EJECUCION DE LA OBRA LICITADO POR LA ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA, DEJANDO CONSTANCIA QUE LOS BIENES AFECTADOS A DICHO SERVICIO SE MANTENDRÁN EN PROPIEDAD DE CADA UNO DE LOS OTORGANTES.
- ❖ LAS FINANZAS Y GARANTÍAS QUE OTORGUEN CADA UNO SERÁN PUESTAS A DISPOSICIÓN DEL CONSORCIO CONFORME A SU CUOTA DE PARTICIPACIÓN.

OCTAVO: DE LA CESION O MODIFICACION.

NINGUNO DE LOS OTORGANTES PODRÁ CEDER LA POSICIÓN CONTRACTUAL DERIVA DEL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO. ASI MISMO, NINGUNO DE LOS OTORGANTES PODRÁ HACERSE SUSTITUIR POR OTRA SOCIEDAD O PERSONA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES ORIGINADAS POR PRESENTE CONTRATO.

NOVENO: DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACION.

LA PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL CONSORCIO PARA LOS TRABAJOS INDICADOS EN EL CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL EL MOLINO, EN LOS CASERIOS DE CARRACMACA - LA COLPA YANASARINA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD", CELEBRADO CON LA ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA, ES EN LAS SIGUIENTES PROPORCIONES:

- ❖ CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL SAC80% (OCHENTA POR CIENTO)
- ❖ AVC INFRAESTRUCTURAS E.I.R.L..... 20% (VEINTE POR CIENTO)

DECIMO: DE LA CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN.

EN CUANTO AL IMPUESTO A LA RENTA QUE CORRESPONDE AL CONSORCIO Y A LAS EMPRESAS INTEGRANTES DE ESTA, SE REGIRÁ POR LAS NORMAS APLICABLES EN EL PAÍS, ASI MISMO DE CONFORMIDAD AL ART. 65° DEL D. S. N° 054-99-EF T.U.O. DEL IMPUESTO A LA RENTA PUBLICADO EL 14/04/99; POR LO QUE, LOS INTEGRANTES DEL "CONSORCIO NAHUEL" CONVIENEN EN QUE LA EMPRESA CONSORCIADA CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL SAC, CON RUC N° 20559959155, SERÁ QUIEN LLEVARA LA CONTABILIDAD DEL CONSORCIO, DEBIENDO PARA TAL EFECTO OPERAR CON EL RUC N° 20559959155, EN SECUENCIA LA COBRANZA Y/O PAGOS DEL CONSORCIO SE EFECTUARA LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DE LA EMPRESA CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL SAC, COMUNICANDO A LA SUNAT DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS SIGUIENTES DE LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO, SIN PERJUICIO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL SOLIDARIA POR AMBOS CONSORCIADOS ASUMIRÁN FRENTE A LA ENTIDAD ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA Y A TERCEROS POR LOS DAÑOS O PERJUICIOS QUE PODRÍAN OCASIONAR EN EJECUCION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL EL MOLINO, EN LOS CASERIOS DE CARRACMACA - LA COLPA YANASARINA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD"

DECIMO PRIMERO: DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SUS FACULTADES.

EL CONSORCIO DESIGNA COMO SU REPRESENTANTE LEGAL COMÚN ANTE TODAS LAS ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS, Y/O FINANCIERAS, PARA LOS EFECTOS DEL CONTRATO Y LOS DEMÁS FINES PERTINENTES AL SR. VICTOR HUGO VILLARROEL AYESTAS CON DNI N° 18109318,, ASI MISMO SEÑALA DOMICILIO LEGAL EN MZ B LOTE 8 URB LOS ANGELES - CHICAGO - TRUJILLO- LA LIBERTAD.

EL REPRESENTANTE LEGAL COMÚN SIN NECESIDAD DE PODER ESPECIAL Y A SOLA FIRMA, ESTÁ FACULTADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS ACTOS Y CONTRATOS ORDINARIOS VINCULADOS A TODOS LOS ACTOS CIVILES, LABORALES Y JUDICIALES, SIENDO PRINCIPALES ATRIBUCIONES:

AVC. INFRAESTRUCTURAS E.I.R.L.
Gerente
Carlos Felipe Verastegui Alvarez

CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.
RUC: 20559959155
Gerente General
Victor Hugo Villarroel Ayestas

CONSORCIO NAHUEL
Representante Legal
Victor Hugo Villarroel Ayestas

Dirección: MZ. B Lote 8 Urb. Los Angeles - Chicago Tel: 986781797

1. REPRESENTAR AL CONSORCIO ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS, MUNICIPALES, POLÍTICAS, FISCALES, ADUANERAS, PUDIENDO ACTUAR CON LAS FACULTADES ESPECIALES Y GENERALES DEL MANDATO CONTENIDAS EN LOS ARTS. 74° Y 75° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, PUDIENDO DELEGAR ESTAS FUNCIONES EN LAS PERSONAS QUE ESTIME CONVENIENTE, ASÍ TAMBIÉN. GOZARA DE LAS ATRIBUCIONES NECESARIAS PARA DESEMPEÑAR Y ACTUAR SIN RESTRICCIÓN ALGUNA EN CUALQUIER PROCESO PENAL, ASÍ COMO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES EN EL CAMPO LABORAL, PARA CUYO EFECTO DE LE CONFIERE FACULTADES SUFICIENTES DE REPRESENTACIÓN DEL CONSORCIO EN CONCORDANCIA CON LA LEGISLACIÓN LABORAL VIGENTE, EN ESPECIAL POR EL DECRETO LEY 25593, ART. 16, 26, 33, 48, 49, 61 Y DEMÁS NORMATIVA CONEXA VIGENTE.
2. AUTORIZÁNDOSELE ADEMÁS PARA EFECTUAR TODO TIPO DE OPERACIONES.

DECIMO SEGUNDO: DEL DOMICILIO LEGAL DEL CONSORCIO.

EL CONSORCIO NO SE CONSTITUYE NI SE CONSTITUIRÁ COMO PERSONA JURÍDICA DISTINTA DE LOS MIEMBROS. EL CONSORCIO ESTABLECE SU DOMICILIO LEGAL COMÚN EN MZ B LOTE 8 URB LOS ANGELES - CHICAGO -TRUJILLO- LA LIBERTAD.

DECIMO TERCERO:

PARA TODO ASUNTO RELATIVO A LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONSORCIO, LAS PARTES SEÑALAN COMO DOMICILIO EL SEÑALADO EN LA INTRODUCCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, LUGAR DONDE DEBERÁ HACERSE LLEGAR TODA NOTIFICACIÓN. EL DOMICILIO PODRÁ SER VARIADO SIEMPRE QUE LA VARIACIÓN SEA COMUNICADA A LA OTRA PARTE POR CARTA NOTARIAL Y CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE QUINCE DÍAS. EL NUEVO DOMICILIO SOLO SERÁ VÁLIDO SI SE HALLA UBICADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO.

DECIMO CUARTO: APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY

EN TODO LO NO PREVISTO POR LAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO, AMBAS SE SOMETEN A LO ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EL CÓDIGO CIVIL Y ADEMÁS DEL SISTEMA JURÍDICO QUE RESULTEN APLICABLES.

PRIMERA CLAUSULA ADICIONAL: DEL QUÓRUM

PARA ADOPTAR LOS ACUERDOS POR CONSENSO QUE SE REQUIERA EN EL CURSO DE LAS OPERACIONES, EL CONSORCIO SE REUNIRÁN NECESARIAMENTE EN JUNTA CON TODOS LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

EL CONSORCIO QUEDARÁ DISUELTO Y EL CONTRATO RESUELTO SIN NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA LAS PARTES, CUANDO EL SERVICIO HAYA SIDO RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. PROCEDIENDO LUEGO A LA LIQUIDACIÓN DEL CONSORCIO.

SEGUNDA CLAUSULA ADICIONAL:

TODOS LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN FORMA POSTERIOR AL PRESENTE CONTRATO, SERÁN SUSCRITOS POR CONVENIOS INTERNOS, LOS QUE NO SERÁN NECESARIOS ELEVARSE A ESCRITURA PÚBLICA.

PARA CONFORMIDAD DE SU ACEPTACIÓN DE TODAS LAS CLAUSULAS DESCRITAS FIRMAN LOS CONTRATANTES EN LA CIUDAD DE TRUJILLO EL DIECINUEVE DE JUNIO DEL 2017.

A.V.C. INFRAESTRUCTURAS E.I.R.L.
Carlos Felipe Verastegui Alvarez
GERENTE

CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.
RUC/ 20999899193
Victor Hugo Villarroel Ayestas
GERENTE GENERAL

CONSORCIO NAHUEL
Victor Hugo Villarroel Ayestas
REPRESENTANTE LEGAL

LEGALIZACION A LA VUELTA

CERTIFICO: QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN
CORRESPONDEN A: **VICTOR HUGO VILLARROEL AYESTAS**
CON DNI N° **18109318**, Y **CARLOS FELIPE VERASTEGUI**
ALVAREZ CON DNI N° **32962059**. A SOLICITUD DE LOS
MISMOS LEGALIZO SUS FIRMAS EN TRUJILLO, EL 21 DE JUNIO
DEL DOS MIL DIECISIETE. DOY FE. =====





ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA - ACFSACH

ACTA DE RECEPCION

Obra : "CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL EL MOLINO EN LOS CASERIOS DE CARRACMACA - COLPA YANASARINA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD".

Ubicación : Distrito Huamachuco Provincia Sánchez Carrión - La Libertad.

Entidad Contratante : ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA

Financiamiento : Recursos Provenientes de los Procesos de Promoción de la Inversión Privada en la Ejecución de programas Sociales.

SUPERVISOR : Ing. Raúl David López Amaya.

ASISTENTE DE SUPERVISION : Ing. Christian Ricardo Avalos Mendoza.

MONTO DEL CONTRATO SUPERVISION : S/. 45,000.00 (Inc. IGV)

CONTRATISTA : CONSORCIO NAHUEL.

- CONTRATISTAS GENERALES
NAHUEL S.A.C.

- AVC INFRAESTRUCTURAS E.I.R.L.

RESIDENTE DE OBRA : Ing. Juan Luis Moreno Alva.

ASISTENTE DE RESIDENTE : Ing. Elka Panduro Alvarado.

CONTRATO DE EJECUCION N° : N° 1046-2017

CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA : N° 1047-2017

MODALIDAD DE EJECUCIÓN : A Suma Alzada.

FECHA FIRMA DEL CONTRATO DE OBRA : 23-06-2017.

FECHA FIRMA DEL CONTRATO DE SUPERVISION : 05-07-2017.

MONTO REFERENCIAL : S/. 423,942.88 (Inc. IGV)

MONTO CONTRACTUAL DE LA OBRA : S/. 423,942.88 (Inc. IGV).

MONTO CONTRACTUAL DE SUPERVISION : S. 45,000.00 (Inc. IGV).

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL : 90 días calendarios

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 07 de Julio del 2017.

FECHA DE INICIO DE OBRA : 08 de Julio del 2017.

FECHA PROG. TERMINO CONTRACTUAL : 05 de Octubre del 2017.

FECHA DE TERMINO REAL DE OBRA : 05 de Octubre del 2017.

OBRA: "CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL EL MOLINO EN LOS CASERIOS DE CARRACMACA - COLPA YANASARINA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD".

Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama

Ing. Ederan Alfredo Asopy Ramirez
Ingeniero CIVIL
CIP N° 85422



Elka Panduro Alvarado
INGENIERO CIVIL
CIP N° 70198

CONSORCIO

Juan Luis Moreno Alva
ING° CIVIL
R. CIP. 66295



ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA - ACFSACH

Siendo las 09:00 am del día 07 de Noviembre del 2017, se constituyeron en la Localidad de Carracmaca, donde se ha ejecutado el proyecto "CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL EL MOLINO EN LOS CASERIOS DE CARRACMACA - COLPA YANASARINA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD"

Presidente : Ing. Carlos Alfonso Demetrio Saavedra Caballero.

Miembro : Ing. Neide Elizabeth Flores Abril.

Miembro : Ing. Odalis Abanto Gerna.

Miembro : Ing. Edwan Ascoy Ramírez

Miembro : Ing. Raúl David López Amaya. (Supervisor).

Participando en el Acto el Representante Legal de obra de la empresa ejecutora, CONSORCIO NAHUEL. Sr. Victor Hugo Villarroel Ayestas, el residente de la obra, Ing. Juan Luis Moreno Alva y el asistente del residente de obra el Ing. Elka Panduro Alvarado.

Participando además en el acto el asistente de supervisión el Ing. Christian Ricardo Avalos Mendoza.

Siendo las 10:30 am, se inició la inspección y verificación de la obra, encontrándose en concordancia con las Especificaciones Técnicas y planos Post Construcción de la Obra, ejecutada por el Contratista "CONSORCIO NAHUEL", por lo que se procedió a RECEPCIONAR la Obra, acorde con lo estipulado en el Contrato de Ejecución de Obra y Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Fondo Social Alto Chicama.

Metas físicas de la Obra:

- La colocación de un puente peatonal de 17.03 m de luz y de 2.50m de ancho (2.00 m de plataforma y 0.25 m a cada lado de sardinel, además se describe lo siguiente:
 - 01 acceso en margen izquierda de 1.50 m.
 - 01 acceso en margen derecho de 1.50 m.
 - 02 estribos de concreto armado $f'c = 210 \text{ Kg/cm}^2$.
 - Estructura metálica de alma llena (02 vigas), con losa de concreto $f'c = 280 \text{ kg/cm}^2$ (plataforma) y 02 sardineles (Izquierdo y Derecho).
 - Barandas metálicas de tubo $F^o G^o 4''$ y $2''$.
 - Pintado de estructuras metálicas y barandas.
 - Elementos de señalización: cintas de seguridad y postes.

OBRA: "CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL EL MOLINO EN LOS CASERIOS DE CARRACMACA - COLPA YANASARINA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD".

Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama
Ing. Edwan Alfredo Ascoy Ramírez
Ingeniero Civil
CIP N° 65422



Elka Panduro Alvarado
INGENIERO CIVIL
CIP N° 70198

Juan Luis Moreno Alv
ING° CIVIL
R. CIP 66295

CONSORCIO NAHUEL

Victor Hugo Villarroel Ayestas
REPRESENTANTE LEGAL



ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA - ACFSACH

El Comité de recepción de obra no se responsabiliza por las modificaciones realizadas en obra, autorizadas por la supervisión durante la ejecución de la obra, por los vicios ocultos de construcción, ni tampoco de las deficiencias que con posterioridad al presente acto se detectaran, debiendo el Contratista repararlas a su costo y de acuerdo a la garantía de obra.

A partir del día siguiente de suscrita el presente documento, se inicia el Periodo de Operación Experimental, en cumplimiento de la cláusula 12.5; del contrato firmado, período que consta de 30 días calendarios.

Al término de la diligencia, se dio por concluido el Acto a horas 12:30 pm del día martes 07 de Noviembre del 2017. Se firma la presente ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA, en fe del cual firman los participantes en este acto en 06 ejemplares de igual valor.

POR EL COMITÉ DE RECEPCION DE OBRA:

Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama
Ing. Carlos Alfonso D. Saavedra Caballero
CIP 175580
ING. CIVIL

ING Carlos Alfonso D. Saavedra Caballero
Presidente

Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama

Ing. Neide Elizabeth Flores Abril
ING. CIVIL
CIP 172306

ING. Neide Elizabeth flores Abril.
Miembro

Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama
Ing. Edwan Alfredo Ascoy Ramirez
Ingeniero Civil
CIP N° 65427

ING. Edwan Ascoy Ramirez
Miembro

Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama

Ing. Odalis Abanto Cerna
ING. CIVIL
R. CIP 111877

ING. Odalis Abanto Cerna
Miembro

CONSORCIO NAHUEL
Victor Hugo Villarreal Ayesta
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: "CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL EL MOLINO EN LOS CASERIOS DE CARRACMACA – COLPA YANASARINA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION – LA LIBERTAD".

Elka Fanduro Alvarado
INGENIERO CIVIL
CIP N° 70198

Juan Luis Moreno Alva
ING° CIVIL
R. CIP 66295



ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA - ACFSACH

POR LA SUPERVISION DE OBRA:

ING. Raúl David López Amaya
Supervisor

ING. Christian Ricardo Avalos Mendoza
Asistente de supervisor de Obra

POR LA EMPRESA CONTRATISTA DE OBRA:

Juan Luis Moreno Alva
ING° CIVIL
R. CIP 66295

ING. Juan Luis Moreno Alva
Residente

ING. Elka Panduro Alvarado
Asistente del Residente de Obra

Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama
Carlos Alfonso D. Saavedra Caballero
CIP 175560
ING. CIVIL

CONSORCIO NAHUEL
REPRESENTANTE LEGAL
Víctor Hugo Villarroel Ayestas
CONSORCIO NAHUEL

Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama
Ing. Edwin Alfredo Acosy Ramirez
Ingeniero Civil
CIP N° 85422

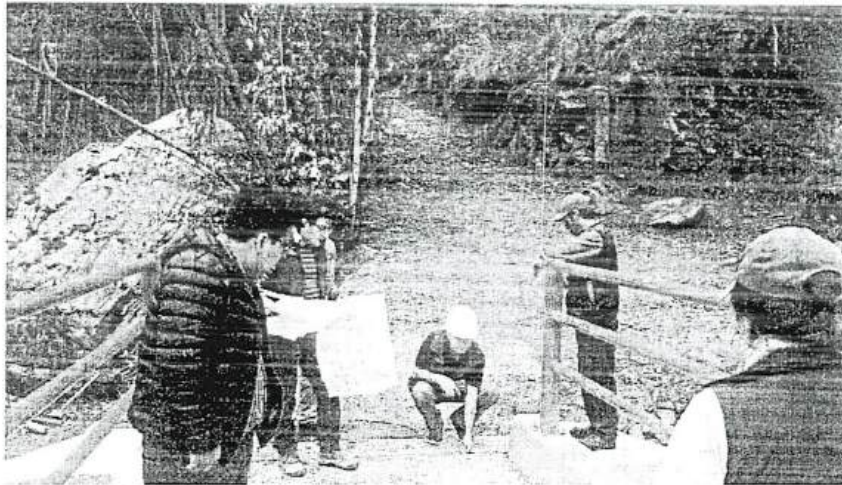
Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama
Ing. Neide Elizabeth Flores Abril
ING. CIVIL
CIP 172306

OBRA: "CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL EL MOLINO EN LOS CASERIOS DE CARRACMACA – COLPA YANASARINA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION – LA LIBERTAD".



**ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA -
ACFSACH**

PANEL FOTOGRAFICO



Verificación de longitud de losa de puente



Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama
Ing. Neide Elizabeth Flores Abril
ING. CIVIL
CIP 172398

Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama
Carlos Alfonso D. Gaavedra Caballero
CIP 175550
ING. CIVIL

Juan Luis Moreno Alva
ING. CIVIL
R. CIP. 66295

CONSORCIO NAHUEL

Victor Hugo Villarroel Ayestas
REPRESENTANTE LEGAL

**OBRA: "CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL EL MOLINO EN LOS CASERIOS DE
CARRACMACA – COLPA YANASARINA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA
DE SANCHEZ CARRION – LA LIBERTAD".**

Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama

Ing. Edwan Alfredo Ascoy Ramirez
Ingeniero Civil
CIP N°85422



Elis Panduro Alvarado
ING. CIVIL
CIP N° 70198



**ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA -
ACFSACH**



Verificación de altura de estribos



Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama

Ing. Neide Elizabeth Flores Abrill
ING. CIVIL
CIP 172396

Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama

Carlos Alfonso D. Saavedra Caballero
CIP 175580
ING. CIVIL

Ing. Juan Luis Moreno Alva
ING. CIVIL
R/CIP 66295

CONSORCIO NAHUEL
Victor Hugo Villarroel Ayestas
REPRESENTANTE LEGAL

**OBRA: "CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL EL MOLINO EN LOS CASERIOS DE
CARRACMACA - COLPA YANASARINA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA
DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD".**

Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama

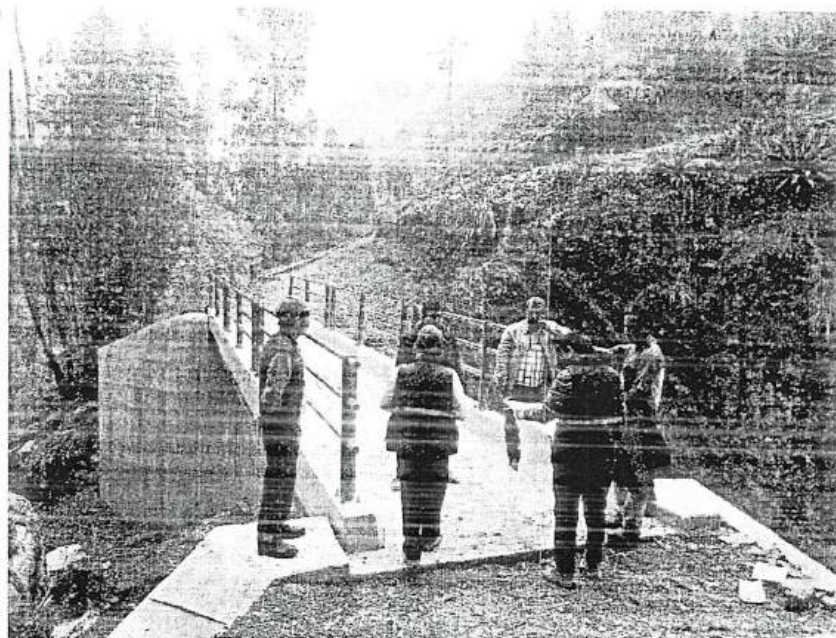
Ing. Edwin Alfredo Ascoy Ramírez
Ingeniero Civil
CIP N° 65422



Elka Panduro Alvarado
INGENIERO CIVIL
CIP N° 70198



**ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA -
ACFSACH**



Verificación de planos de replanteo conforme a obra



Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama
Carlos Alfonso D. Shavedra Caballero
CIP 175580
ING. CIVIL

Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama
Ing. Neide Elizabeth Flores Abril
ING. CIVIL
CIP 172306

Chicla, Paredo Avares Ilandora
ING. CIVIL
CIP 78004
Juan Luis Moreno Alva
ING. CIVIL
R. CIP 66295

CONSORCIO NAHUEL
Victor Hugo Villarreal Ayestas
REPRESENTANTE LEGAL

**OBRA: "CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL EL MOLINO EN LOS CASERIOS DE
CARRACMACA - COLPA YANASARINA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA
DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD".**

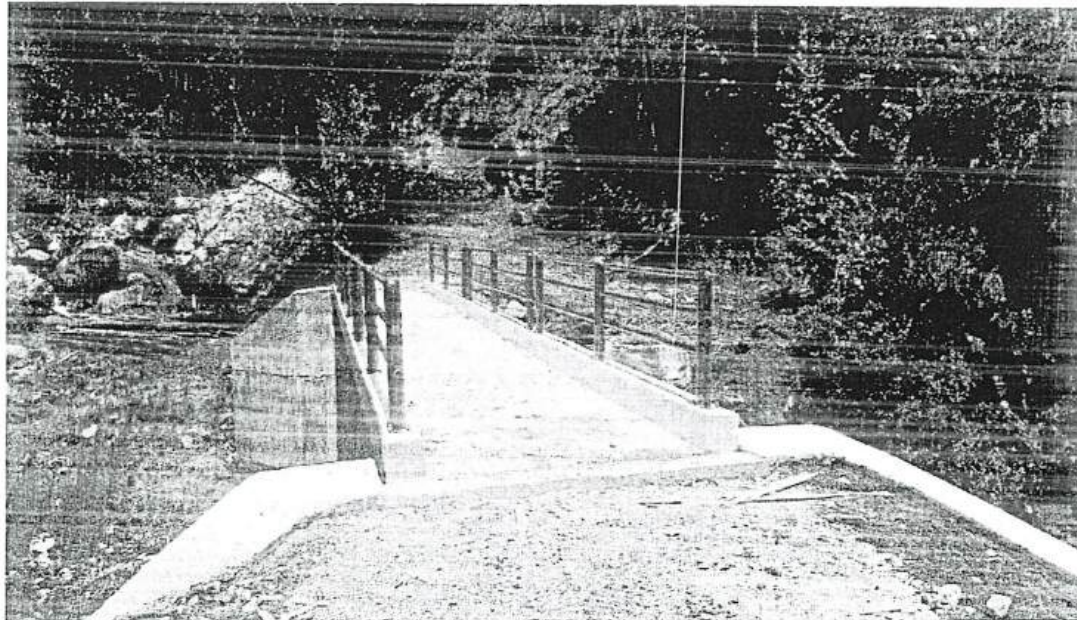
Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama
Ing. Edwin Alfredo Acosy Ramirez
Ingeniero Civil
CIP N° 65422



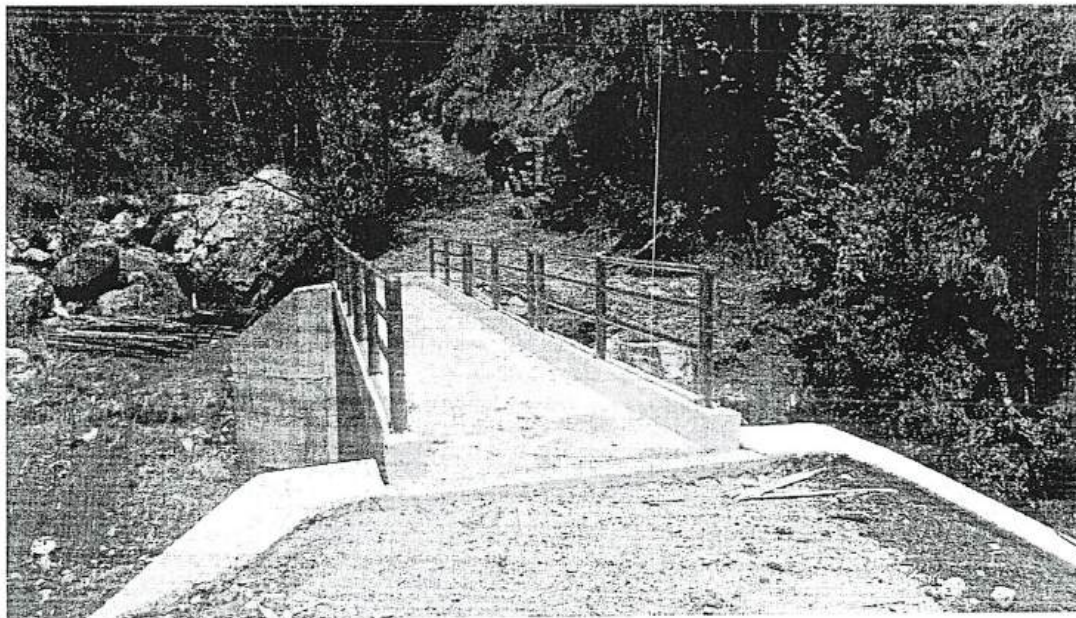
Elka Panduro Alvarado
INGENIERO CIVIL
CIP N° 70198



**ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA -
ACFSACH**



Puente el molino terminado



[Signature]
Ing. Carlos Alfonso D. Saavedra Caballero
CIP 175560
ING. CIVIL

CONSORCIO NAHUEL
[Signature]
Ing. Hugo Villarroel Ayestas
REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
Juan Luis Moreno Alva
ING. CIVIL
R. CIP 66295

Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama
[Signature]
Carlos Alfonso D. Saavedra Caballero
CIP 175560
ING. CIVIL

Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama
[Signature]
Ing. Neide Elizabeth Flores Abrill
ING. CIVIL
CIP 172396

**OBRA: "CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL EL MOLINO EN LOS CASERIOS DE
CARRACMACA - COLPA YANASARINA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA
DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD".**

Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama
[Signature]
Ing. Edwin Alfredo Ascoy Ramirez
Ingeniero Civil
CIP N° 85422

Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama
[Signature]
Ing. Oscar Fernando Llamas
ING. CIVIL
CIP 121393



[Signature]
Erika Panduro Alvarado
INGENIERO CIVIL
CIP N° 70198

Trujillo, 25 de Octubre del 2019

Carta N° 01702-2019-ACFSACH/AO

Sres.

CONTRATISTA GENERALES NAHUEL SAC.

Representante Legal: VICTOR HUGO VILLARROEL AYESTAS.

Mz. B Lote 8 – Urb. Los Ángeles, Chicago - Trujillo.

Ciudad.-

Asunto: Alcanzo Conformidad de liquidación del contrato de ejecución de la obra: **"CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL EL MOLINO, EN LOS CASERIOS DE CARRACMACA-COLPA YANAZARINA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION, LA LIBERTAD"**

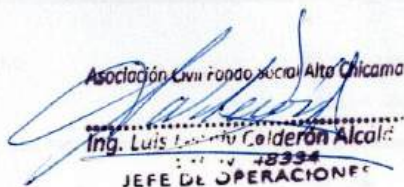
Referencia a) Carta N° 008-2019-CONTRATISTA GENERALES HANUEL/VHVA/RL
b) HTD N° 02209-2019

De mi especial consideración:

Tengo a bien dirigirme a usted para expresarle mis cordiales saludos y al mismo tiempo alcanzarle en copia la Conformidad de liquidación del contrato de ejecución de la obra: **"CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL EL MOLINO, EN LOS CASERIOS DE CARRACMACA-COLPA YANAZARINA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION, LA LIBERTAD"**, para los fines que estime convenientes. Se adjunta acta de conformidad de ejecución (copia).

Sin otro particular, me suscribo de ustedes.

Atentamente;


Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama
Ing. Luis Ernesto Calderón Alcalá
JEFE DE OPERACIONES

ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA - ACFSCH						
AREA DE OPERACIONES						
CONFORMIDAD DE LIQUIDACION DE CONTRATO - EJECUCION DE OBRA N° 1046-2017						
DE LA OBRA						
1.- PRESUPUESTOS DE OBRA						
a.- Monto contractual	S/. 423,942.88 (A)					
b.- Adicionales de Obra	S/. 0.00 (B)					
Adicional 01	S/. 0.00					
Adicional 02						
c.- Deductivos de Obra	S/. 0.00 (C)					
Deductivo N° 01	S/. 0.00					
Deductivo N° 02	S/. 0.00					
d.- Monto del adicional neto	S/. 0.00 (D) = B - C					
e.- Nuevo Monto Contractual	S/. 423,942.88 (E) = A + B - C					
2.- MONTO DE VALORIZACIONES PAGADAS	S/. 416,942.04 (F)					
3.- ADELANTO DE MATERIALES CONCEDIDO	S/. 0.00 (G)					
4.- MONTO TOTAL PAGADO	S/. 416,942.04 (H) = F + G					
5.- MONTO DEL ADELANTO AMORTIZADO	S/. 0.00 (I)					
6.- MONTO DEL ADELANTO POR AMORTIZAR	S/. 0.00 (J) = G - H					
PENALIDADES						
a.- Por incumplimiento de contrato	S/. 0.00					
b.- Por falta de Ing. Residente	S/. 0.00					
c.- Por falta de Asistente del Ing. Residente	S/. 0.00					
d.- Por falta de cartel de obra	S/. 0.00					
e.- Por falta de seguridad y señalización en obra	S/. 0.00					
f.- Por falta de cuaderno de obra	S/. 0.00					
SALDO A FAVOR DE CONTRATISTA	S/. 7,000.84 (K) = E + H					
MONTO TOTAL EJECUCION DE OBRA	S/. 423,942.88 (J) = A + B - C					
RESUMEN DE PAGOS EFECTUADOS						
DESCRIPCION	MONTO CONTRACTUAL	ADELANTO DE MATERIALES	VAL-01	VAL-02	VAL-03	TOTAL PAGADO ACUMULADO
SUB TOTAL	359,273.63		169,448.82	114,710.89	69,181.00	353,340.71
AMORTIZACION						
SUB TOTAL	359,273.63		169,448.82	114,710.89	69,181.00	353,340.71
IGV	64,669.25		30,500.79	20,647.96	12,452.58	63,601.33
TOTAL PAGADO	423,942.88		199,949.61	135,358.85	81,633.58	416,942.04

11 ENE 2018

Dirección : America Oeste N°320 - Urb. Los Cedros - Trujillo - La Libertad

CONSORCIO NAFUEL
Victor Hugo Villanueva Ayestas
REPRESENTANTE LEGAL

Juan Luis Moreno Alva
ING-CIVIL
CIP 66295

Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama

Ing. Juan Luis Moreno Alva
CIP 66295
REPRESENTANTE LEGAL

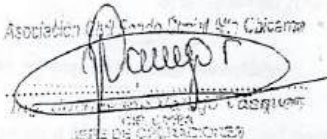
Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama

Ing. Justino Aguilar Aliaga
INGENIERO CIVIL
CIP 77747

 ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA - ACFSCH	
AREA DE OPERACIONES	
CONFORMIDAD DE LIQUIDACION DE CONTRATO - EJECUCION DE OBRA N° 1046-2017	
DATOS GENERALES	
OBRA :	"CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL EL MOLINO EN LOS CASERIOS DE CARRACMACA - COLPA YANASARINA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD".
CODIGO SNIP :	302166
UBICACIÓN :	REGION : LA LIBERTAD
	PROVINCIA : SANCHEZ CARRION
	DISTRITO : HUAMACHUCO
	CASERIO : LA COLPA YANASARINA
FECHA DE CONFORMIDAD DE LIQUIDACION :	11 ENE 2018
DEL CONTRATO	
1.- PROCESO DE SELECCIÓN :	CONCURSO POR INVITACION N° 005-2017-ACFSCH/E
2.- CONTRATO :	N° 1046 -2017
3.-FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO :	23 de junio del 2017
4.- CONTRATISTA :	CONSORCIO NAHUEL
5.- VALOR REFERENCIAL :	S/. 423,942.88
6.- VALOR CONTRACTUAL :	S/. 423,942.88
7.- MODALIDAD DE EJECUCION :	A SUMA ALZADA
8.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO :	ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA
9.- SUPERVISOR DE OBRA :	Ing. RAUL DAVID LOPEZ AMAYA
10.- ASISTENTE DE SUPERVISOR DE OBRA :	Ing. CHRISTIAN RICARDO AVALOS MENDOZA
11.- RESIDENTE DE OBRA :	Ing. JUAN LUIS MORENO ALVA
12.- ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA :	Ing. ELKA PANDURO ALVARADO
DEL PLAZO DE EJECUCION	
1.- PLAZO DE EJECUCION :	90 Días Calendarios
2.- FECHA DE ENTREGA DE TERRENO :	07 de julio del 2017
3.- FECHA DE INICIO DE OBRA :	08 de julio del 2017
4.- FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL PROGRAMADA :	05 de octubre del 2017
5.- CUMPLIMIENTOS DE PLAZO :	No hubo
6.- FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL REPROGRAMADA :	No Aplica
7.- FECHA REAL DE TERMINO DE OBRA :	05 de octubre del 2017
8.- DIAS DE PARALIZACION :	No hubo
9.- ACTA DE RECEPCION OBSERVACIONES :	No hubo
10.- FECHA DEL ACTA DE RECEPCION DE OBRA :	07 de noviembre del 2017
11.- FECHA DEL ACTA DEL PERIODO EXPERIMENTAL :	11 de diciembre del 2017
Dirección : America Oeste N°320 - Urb. Los Cedros - Trujillo - La Libertad	

CONSORCIO NAHUEL

Pictor Hugo Villalobos Alvarado
REPRESENTANTE LEGALJuan Luis Moreno Alva
INGENIERO CIVIL
CIP 68195Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama
Ing. Jacinto de la Cruz
JEFE DE OPERACIONESRaul David Lopez Amaya
INGENIERO CIVIL
CIP 58120
CONSULTORIA 26671Ing. Raul David Lopez Amaya
INGENIERO CIVIL
CIP 57747

	ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA - ACFSCH									
	AREA DE OPERACIONES									
CONFORMIDAD DE LIQUIDACION DE CONTRATO - EJECUCION DE OBRA N° 1046-2017										
		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">EN TRAMITE POR PAGAR</th> </tr> <tr> <td>MONTO</td> <td>5,932.91</td> </tr> <tr> <td>IGV</td> <td>1,067.93</td> </tr> <tr> <td colspan="2">S/. 7,000.84</td> </tr> </table>	EN TRAMITE POR PAGAR		MONTO	5,932.91	IGV	1,067.93	S/. 7,000.84	
EN TRAMITE POR PAGAR										
MONTO	5,932.91									
IGV	1,067.93									
S/. 7,000.84										
PENALIDADES	0.00									
SALDO DEL CONTRATO	S/. 7,000.84									
Revisado el Expediente de Liquidación de Obra y habiéndose cumplido con las metas físicas y financieras del proyecto, se determina DAR CONFORMIDAD a la LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA, suscribiéndose la presente Acta en 06 ejemplares de igual valor. 11 ENE 2018										
 ING. JACQUELINE K. VALLEJO VASQUEZ JEFE DE OPERACIONES - ACFSCH		 ING. JUSTINIANO AGUILAR ALIAGA ESPECIALISTA EN EJECUCION Y SUPERVISION - ACFSCH								
 Sr. VICTOR HUGO VILLARROEL AYESTAS REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO NAHUEL		 ING. RAUL DAVID LOPEZ AMAYA SUPERVISOR DE OBRA								
 ING. JUAN LUIS MORENO ALVA RESIDENTE DE OBRA										
Dirección : America Oeste N°320 - Urb. Los Cedros - Trujillo - La Libertad										